04 राज्य नीति निदेशक तत्व एवं मूल कर्तव्य

भाग 4 (अनुच्छेद 36–51) एवं भाग 4क (अनुच्छेद 51क) | स्रोत, वर्गीकरण, टकराव, क्रियान्वयन | 11 मौलिक कर्तव्य

📖 शुरुआत एक कहानी से

राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के किसी गाँव की एक बुज़ुर्ग महिला की ज़मीन पर दबंग पड़ोसी ने कब्ज़ा कर लिया। उसके पास वकील की फीस देने के पैसे नहीं थे। तहसील में लगे विधिक सेवा शिविर में उसे **मुफ़्त वकील** मिला और मुक़दमा आगे बढ़ा। उसी गाँव में उसका पोता स्कूल में **दोपहर का भोजन** खाता है, उसकी बहू ग्राम पंचायत की **निर्वाचित सदस्य** है, और पास का जंगल अब **संरक्षित वन** है।

इन चारों बातों — मुफ़्त क़ानूनी सहायता, पोषण, पंचायती राज और पर्यावरण-रक्षा — की जड़ संविधान के एक ही हिस्से में है: **भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व**। ये तत्व किसी अदालत से सीधे लागू नहीं करवाए जा सकते, फिर भी आज़ाद भारत की लगभग हर बड़ी कल्याण-योजना इन्हीं से निकली है। और उसी गाँव में जब पोता अपने दादा के साथ नीम का पौधा लगाता है या स्कूल की प्रार्थना-सभा में राष्ट्रगान पर सावधान खड़ा होता है, तो वह **भाग 4क — मौलिक कर्तव्य** निभा रहा होता है।

✨ 1975-77 का आंतरिक आपातकाल भारतीय राजनीति का सबसे विवादास्पद अध्याय था — नागरिक स्वतंत्रताएँ कुचली गईं, प्रेस पर सेंसरशिप लगी, विरोधी नेता जेलों में डाले गए। इसी उथल-पुथल भरे दौर में 1976 में संसद ने **42वाँ संविधान संशोधन** पारित किया, जिसे **"लघु संविधान (Mini-Constitution)"** कहा जाता है। इसी एक संशोधन ने दो बड़े काम किए — पहला, नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से भी ऊपर रखने की कोशिश की; दूसरा, **स्वर्ण सिंह समिति** की सिफ़ारिश पर पहली बार नागरिकों के लिए **10 मौलिक कर्तव्य** जोड़े — क्योंकि सरकार का मानना था कि "अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी बोध ज़रूरी है"। 1980 में मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा — "मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व **रथ के दो पहियों** की तरह हैं, एक दूसरे से कम नहीं।"

संविधान सभा में 19 नवंबर 1948 को डॉ. भीमराव आंबेडकर (B.R. Ambedkar) ने कहा था कि आगे विधायिका और कार्यपालिका इन सिद्धांतों को केवल ज़ुबानी सम्मान नहीं देंगी, बल्कि इन्हें देश के शासन से जुड़े हर कार्यकारी और विधायी काम का आधार बनाएँगी। यह अध्याय समझाता है कि यह "आधार" कैसे बना, कहाँ टकराया और आज कहाँ खड़ा है — **भाग A** में राज्य की ज़िम्मेदारियाँ (निदेशक तत्व) और **भाग B** में नागरिक की ज़िम्मेदारियाँ (मौलिक कर्तव्य)।

📋 विषय-सूची

1	भाग A — राज्य के नीति निदेशक तत्व: अर्थ, परिभाषा और अनुच्छेद 36–37
2	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और स्रोत
3	विशेषताएँ और प्रकृति
4	अनुच्छेद 38 से 51 — हर अनुच्छेद विस्तार से
5	वर्गीकरण: समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक
6	संशोधनों से जोड़े या बदले गए निदेशक तत्व
7	निदेशक तत्वों के पीछे की शक्ति
8	मौलिक अधिकार बनाम नीति निदेशक तत्व: अंतर
9	टकराव और न्यायिक यात्रा (1951–2024)
10	क्रियान्वयन: क़ानून, योजनाएँ और राजस्थान
11	समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44): बहस और ताज़ा स्थिति
12	भाग 4 के बाहर के निदेशक तत्व
13	आलोचना और उपयोगिता
14	मौलिक कर्तव्यों से संबंध
15	भाग B — मौलिक कर्तव्य: मौलिक कर्तव्य: अर्थ, पृष्ठभूमि एवं स्रोत
16	स्वर्ण सिंह समिति, 42वाँ एवं 86वाँ संशोधन
17	11 मौलिक कर्तव्य — हर कर्तव्य विस्तार से (अनुच्छेद 51क)
18	मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएँ
19	मौलिक कर्तव्यों की आलोचनाएँ
20	मौलिक कर्तव्यों का महत्व एवं न्यायिक निर्णय
21	वर्मा समिति (1999), संविधान समीक्षा आयोग एवं क्रियान्वयन
22	संविधान का त्रिकोण एवं दूसरे देशों से तुलना
23	निष्कर्ष — महत्वपूर्ण तथ्य, कालरेखा एवं अंतिम बात

📜 भाग A — राज्य के नीति निदेशक तत्व (भाग 4, अनुच्छेद 36-51)

इस भाग में खंड 1 से 14 तक — निदेशक तत्वों का अर्थ, स्रोत, विशेषताएँ, हर अनुच्छेद, वर्गीकरण, संशोधन, पीछे की शक्ति, मौलिक अधिकारों से अंतर और टकराव, क्रियान्वयन (राजस्थान सहित), समान नागरिक संहिता, भाग 4 के बाहर के निर्देश, आलोचना-उपयोगिता और मौलिक कर्तव्यों से संबंध।

1. अर्थ, परिभाषा और अनुच्छेद 36–37

राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy) वे दिशा-निर्देश हैं जो संविधान ने सरकारों को दिए हैं, ताकि वे क़ानून और नीतियाँ बनाते समय देश को एक **कल्याणकारी राज्य (Welfare State)** की ओर ले जाएँ। ये संविधान के **भाग 4** में **अनुच्छेद 36 से 51** तक लिखे हैं। "निदेशक" का अर्थ है दिशा दिखाने वाला, और "तत्व" का अर्थ है मूल सिद्धांत। यानी ये शासन चलाने के मूल दिशा-सूचक सिद्धांत हैं।

सरल शब्दों में, मौलिक अधिकार बताते हैं कि राज्य नागरिक के साथ **क्या नहीं कर सकता**, जबकि नीति निदेशक तत्व बताते हैं कि राज्य को नागरिकों के लिए **क्या करना चाहिए** — जैसे रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, समान वेतन, पर्यावरण-रक्षा और अंतरराष्ट्रीय शांति।

राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के **भाग 4 (Part IV)** में **अनुच्छेद 36 से 51** तक वर्णित हैं। इन्हें मुख्य रूप से **आयरलैंड के संविधान (1937)** से लिया गया, और आयरलैंड ने यह विचार **स्पेन के संविधान (1931)** से लिया था। ध्यान रहे — अनुच्छेद 36 "राज्य" की परिभाषा देता है और अनुच्छेद 37 इनकी प्रकृति बताता है; असली निर्देश **अनुच्छेद 38 से 51** में हैं।

🔍 आसान परिभाषा: राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)

📘 **परिभाषा:** संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36-51 में लिखे वे सिद्धांत जो बताते हैं कि नीति और क़ानून बनाते समय राज्य किन आदर्शों को ध्यान में रखे; इनका लक्ष्य सामाजिक-आर्थिक न्याय और कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना है।

💡 **आसान भाषा में:** यह सरकार के लिए एक "करने योग्य कामों की सूची" जैसी है — आदर्श भारत बनाने के लिए सरकार को क्या-क्या करना चाहिए, भले ही अदालत इसके लिए मजबूर न कर सके। 🏠 **उदाहरण:** परिवार के बड़े-बुज़ुर्ग कहते हैं — "पढ़ाई करो, सेहत का ध्यान रखो, सबका सम्मान करो"; यह क़ानूनी आदेश नहीं, फिर भी अच्छा परिवार इसे गंभीरता से लेता है, और न मानने पर जनता चुनाव में जवाब माँगती है।

1.1 अनुच्छेद 36 — "राज्य" की परिभाषा

अनुच्छेद 36 कहता है कि भाग 4 में "राज्य" शब्द का वही अर्थ होगा जो भाग 3 (मौलिक अधिकार) के **अनुच्छेद 12** में है। इसका मतलब है कि ये निदेशक तत्व केवल केंद्र सरकार पर नहीं, बल्कि संसद, राज्य सरकारों, राज्य विधानमंडलों, नगरपालिकाओं, पंचायतों और सरकार के नियंत्रण वाली दूसरी संस्थाओं पर भी लागू होते हैं।

🔍 आसान परिभाषा: "राज्य" (अनुच्छेद 12 और 36)

📘 **परिभाषा:** भारत सरकार, संसद, राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, तथा भारत के क्षेत्र में या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण।

💡 **आसान भाषा में:** जिस भी संस्था के पास सरकारी ताक़त और सरकारी पैसा है, वह "राज्य" है और उसे ये दिशा-निर्देश मानने चाहिए। 🏠 **उदाहरण:** आपकी नगर निगम, ज़िला परिषद और राज्य बिजली बोर्ड — तीनों "राज्य" हैं।

1.2 अनुच्छेद 37 — इस भाग का सबसे अहम अनुच्छेद

अनुच्छेद 37 के तीन हिस्से हैं, और तीनों परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं:

1. इस भाग के प्रावधान **किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं कराए जा सकेंगे** — यानी ये **गैर-न्यायोचित (Non-justiciable)** हैं।
2. फिर भी इनमें लिखे सिद्धांत **देश के शासन में मूलभूत (fundamental in the governance of the country)** हैं।
3. **क़ानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य** होगा।

🔍 आसान परिभाषा: गैर-न्यायोचित (Non-justiciable)

📘 **परिभाषा:** ऐसा प्रावधान जिसके पालन न होने पर कोई नागरिक अदालत जाकर उसे लागू करने का आदेश नहीं माँग सकता।

💡 **आसान भाषा में:** सरकार ने कोई निदेशक तत्व लागू नहीं किया, तो आप अदालत में मुक़दमा करके उसे मजबूर नहीं कर सकते; जवाबदेही चुनाव और जनमत से तय होती है।
🏠 **उदाहरण:** घर के बुज़ुर्ग की सलाह — "बचत करो" — बहुत ज़रूरी है, पर उसे न मानने पर कोई थाने में शिकायत नहीं होती।

💡 गैर-न्यायोचित को एक वादे से समझें

किसी दोस्त ने वादा किया कि "अगले महीने तुम्हारी किताब लौटा दूँगा"। वह न लौटाए तो आप उसे अदालत में नहीं घसीट सकते, क्योंकि यह कोई लिखित क़ानूनी अनुबंध नहीं है; फिर भी दोस्ती और नैतिकता के नाते वह ज़िम्मेदार है। ठीक इसी तरह निदेशक तत्वों को अदालत लागू नहीं कराती, पर सरकार पर **नैतिक और राजनीतिक दबाव** हमेशा बना रहता है।

📌 ध्यान दें — "गैर-न्यायोचित" का मतलब "बेकार" नहीं

अदालतें निदेशक तत्वों को सीधे लागू नहीं करातीं, पर किसी क़ानून की वैधता जाँचते समय उन्हें ध्यान में रखती हैं। अगर कोई क़ानून किसी निदेशक तत्व को लागू करने के लिए बना है, तो अदालत उस पर लगाए गए प्रतिबंध को "उचित प्रतिबंध (reasonable restriction)" मानने की ओर झुकती है।

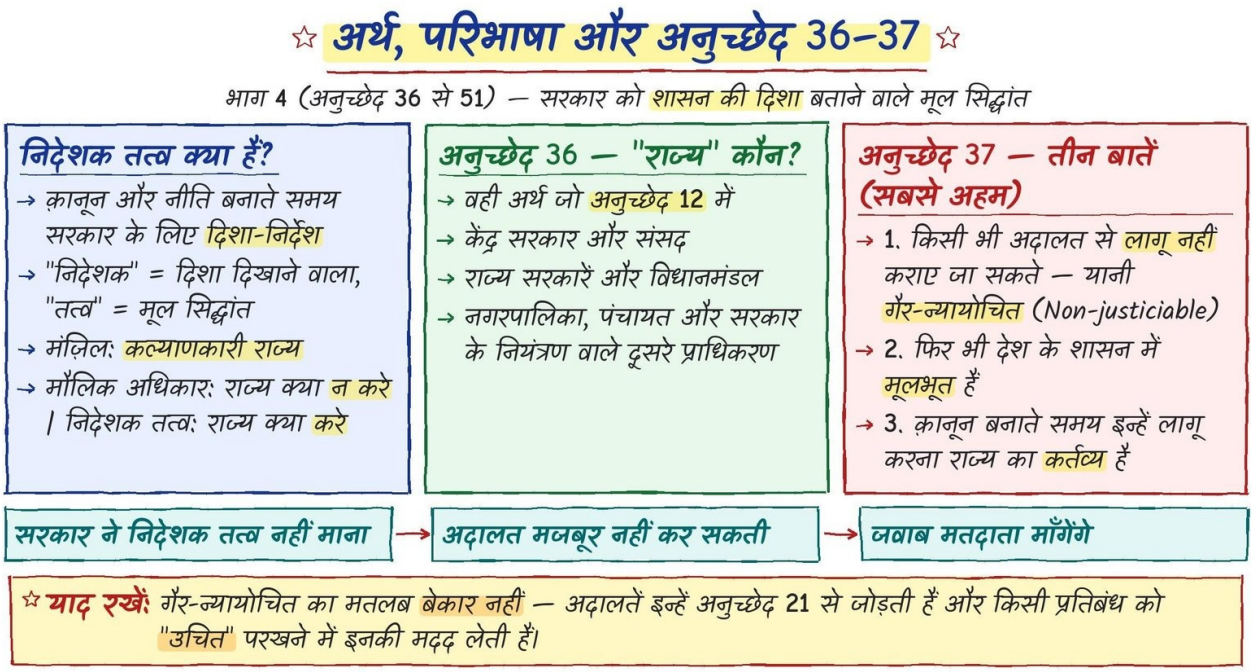
इसी तरह अदालतों ने कई निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) से जोड़कर उन्हें व्यवहार में लागू करने योग्य बना दिया है — जैसे मुफ़्त क़ानूनी सहायता, शिक्षा, स्वच्छ पर्यावरण।

📊 भाग 4 — संख्याओं में एक नज़र

1. भाग 4 में अनुच्छेद **36 से 51** तक 16 क्रमांक हैं; बाद में **39A, 43A, 48A** (42वाँ संशोधन, 1976) और **43B** (97वाँ संशोधन, 2011) जुड़ने से आज इस भाग में कुल **20 अनुच्छेद** हैं।
2. इनमें से **36** "राज्य" की परिभाषा देता है और **37** इनकी प्रकृति बताता है; असली निर्देश **38 से 51** में हैं।
3. अब तक **चार संशोधनों** ने नए निदेशक तत्व जोड़े या पुराने का विषय बदला — 42वाँ (1976), 44वाँ (1978), 86वाँ (2002) और 97वाँ (2011); 7वें संशोधन (1956) ने अनुच्छेद 49 के शब्द बदले।
4. भाग 4 के बाहर भी **तीन** निर्देश हैं — अनुच्छेद **335, 350A और 351** (अध्याय 12 में)।

🌟 क्या आप जानते हैं? — "मौलिक" शब्द का मज़ेदार खेल

भाग 3 के अधिकार "मौलिक अधिकार" कहलाते हैं, पर अनुच्छेद 37 भाग 4 के लिए भी कहता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में **"मूलभूत" (fundamental)** हैं। यानी "मौलिक/मूलभूत" होने का दर्जा दोनों भागों को मिला है — फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि एक अदालत से लागू होता है और दूसरा क़ानून बनाकर।



चित्र 4.1: अर्थ, परिभाषा और अनुच्छेद 36–37 — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और स्रोत

2.1 आयरलैंड का संविधान (1937)

भारत ने नीति निदेशक तत्वों का विचार मुख्य रूप से **आयरलैंड के संविधान (1937)** से लिया। आयरलैंड के संविधान में "सामाजिक नीति के निदेशक सिद्धांत (Directive Principles of Social Policy)" थे, जो अदालत से लागू नहीं होते थे। आयरलैंड ने खुद यह विचार **स्पेन के संविधान (1931)** से लिया था। ब्रिटिश शासन से आज़ादी के लिए लड़ने वाले आयरलैंड के अनुभव से भारतीय नेता स्वाभाविक रूप से प्रभावित थे।

2.2 भारत सरकार अधिनियम, 1935 का "अनुदेश-पत्र"

भारत सरकार अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935) के तहत ब्रिटिश सरकार गवर्नर-जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को **"अनुदेश-पत्र (Instrument of Instructions)"** जारी करती थी, जिनमें बताया जाता था कि उन्हें अपनी शक्तियों का उपयोग किस दिशा में करना है। डॉ. आंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि निदेशक तत्व भी एक तरह के अनुदेश-पत्र ही हैं — फ़र्क़ बस इतना है कि अब ये अनुदेश जनता की ओर से विधायिका और कार्यपालिका को दिए जा रहे हैं।

🔍 आसान परिभाषा: अनुदेश-पत्र (Instrument of Instructions)

📘 **परिभाषा:** ब्रिटिश ताज की ओर से गवर्नर-जनरल और गवर्नरों को दिए गए औपचारिक निर्देश, जो बताते थे कि वे अपने विवेक का उपयोग कैसे करें।

💡 **आसान भाषा में:** यह एक "मालिक की ओर से लिखी कार्य-सूची" थी; संविधान ने यही कार्य-सूची अब जनता की ओर से सरकार को सौंप दी। 🏠 **उदाहरण:** जैसे स्कूल का प्रधानाचार्य नए शिक्षक को लिखित निर्देश देता है कि कक्षा कैसे चलानी है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — भारत अकेला नहीं

निदेशक तत्वों जैसा "अदालत से लागू न होने वाला" हिस्सा कई देशों के संविधान में है — **आयरलैंड (1937)** में "सामाजिक नीति के निदेशक सिद्धांत", **बांग्लादेश (1972)** में "राज्य नीति के मूल सिद्धांत" और **नेपाल (2015)** में "राज्य के निदेशक सिद्धांत, नीतियाँ और दायित्व"। भारत का भाग 4 इनमें सबसे विस्तृत माना जाता है।

📖 आयरलैंड से दिल्ली तक — एक विचार की लंबी यात्रा (1946–1948)

संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार **सर बी.एन. राव (B.N. Rau)** के सामने एक बड़ी उलझन थी। देश को रोटी, रोज़गार, शिक्षा और इलाज चाहिए था, पर नए देश के ख़ज़ाने में इतना पैसा नहीं था कि ये सब तुरंत अदालत से लागू करवाए जा सकें। उन्होंने दुनिया भर के संविधान पढ़े और उन्हें **आयरलैंड के संविधान (1937)** का **अनुच्छेद 45** मिला, जिसका नाम था "सामाजिक नीति के निदेशक सिद्धांत"। उसमें साफ़ लिखा था कि ये सिद्धांत संसद के मार्गदर्शन के लिए हैं, पर कोई अदालत इन पर सुनवाई नहीं करेगी।

राव ने 1946 के अपने नोट में अधिकारों को दो हिस्सों में बाँटने का सुझाव दिया — एक हिस्सा अदालत से लागू होने वाले अधिकारों का, और दूसरा राज्य के लिए दिशा-निर्देशों का। यही बात 1945 में **सप्रू समिति** भी कह चुकी थी। अक्टूबर 1947 में राव अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और ब्रिटेन की यात्रा पर गए और वहाँ के संविधान-विशेषज्ञों से चर्चा की। दिसंबर 1947 में प्रधानमंत्री नेहरू ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री **एमन डी वलेरा (Éamon de Valera)** को पत्र लिखकर राव के साथ किए गए अच्छे व्यवहार और मदद के लिए धन्यवाद दिया।

राव के मसौदे में जो धारा आगे चलकर **अनुच्छेद 37** बनी, उसके किनारे उन्होंने ख़ुद लिखा था — "तुलना करें: आयरलैंड का संविधान, अनुच्छेद 45"। पर भारत ने यह विचार ज्यों-का-त्यों नहीं लिया। अंग्रेज़ों के ज़माने में गवर्नरों को ब्रिटिश ताज की ओर से **अनुदेश-पत्र** मिलते थे; अब वही निर्देश **भारत की जनता** की ओर से सरकारों को दिए जाने थे। इस तरह विदेशी साँचा, औपनिवेशिक अनुभव और गांधीजी के ग्राम-स्वराज का सपना — तीनों मिलकर भाग 4 बने।

🎯 **इस कहानी से समझें:** स्रोत-अध्याय की तीनों धाराएँ (आयरलैंड का अनुच्छेद 45, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुदेश-पत्र, भारतीय विचार) एक साथ कैसे जुड़ीं; अगला हिस्सा बताता है कि इन स्रोतों से निकले तत्वों का स्वभाव कैसा है।

📌 **याद रखने लायक बात:** अनुच्छेद 37 का विचार आयरलैंड के संविधान (1937) के अनुच्छेद 45 से आया; आयरलैंड ने यह विचार स्पेन (1931) से लिया था।

2.3 भारत के अपने विचार-स्रोत

- **नेहरू रिपोर्ट (1928):** मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अधिकारों की एक सूची सुझाई, जिसमें कई सामाजिक-आर्थिक अधिकार भी थे।
- **कराची अधिवेशन (1931):** कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित किया, जिसमें निर्वाह मज़दूरी, अस्पृश्यता-उन्मूलन और प्रमुख उद्योगों पर राज्य नियंत्रण जैसे विचार थे।
- **सप्रू समिति (1945):** इसने अधिकारों को दो भागों में बाँटने का सुझाव दिया — न्यायोचित (अदालत से लागू) और गैर-न्यायोचित। यही विभाजन आगे भाग 3 और भाग 4 बना।
- **गांधीवादी दर्शन:** ग्राम स्वराज, कुटीर उद्योग, मद्य-निषेध, गौ-रक्षा और कमज़ोर वर्गों की उन्नति जैसे विचार।
- **विश्व के विचार:** फ्रांस की क्रांति का मानव अधिकार घोषणा-पत्र, अमेरिका का स्वतंत्रता घोषणा-पत्र और 10 दिसंबर 1948 का **मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration of Human Rights)**।

संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पर बनी **सलाहकार समिति** की उप-समिति ने अधिकारों को न्यायोचित और गैर-न्यायोचित — दो सूचियों में रखा। गैर-न्यायोचित सूची ही आगे "राज्य के नीति निदेशक तत्व" कहलाई। संविधान के पहले, दूसरे और अंतिम मसौदे — तीनों में ये तत्व शामिल रहे।

स्रोत	भारत ने क्या लिया
आयरलैंड का संविधान (1937)	गैर-न्यायोचित "निदेशक सिद्धांतों" की पूरी अवधारणा और उनकी भाषा
भारत सरकार अधिनियम, 1935	"अनुदेश-पत्र" का विचार — सरकार को लिखित दिशा-निर्देश देना
सप्रू समिति (1945)	अधिकारों को न्यायोचित और गैर-न्यायोचित में बाँटने का सुझाव
गांधीवादी दर्शन	पंचायत, कुटीर उद्योग, मद्य-निषेध, गौ-रक्षा, कमज़ोर वर्गों का उत्थान
समाजवादी/फ़ेबियन विचार	आय की असमानता घटाना, संसाधनों का न्यायपूर्ण बँटवारा, श्रमिक कल्याण
मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948)	काम, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के अधिकार

📖 19 नवंबर 1948 — "प्रयास करेगा" शब्द की लड़ाई

संविधान सभा में मसौदा अनुच्छेद 29 (जो आगे अनुच्छेद 37 बना) पर बहस चल रही थी। कुछ सदस्यों ने कहा, "अगर अदालत इन्हें लागू नहीं करा सकती, तो ये बस अच्छी-अच्छी इच्छाएँ हैं।" प्रोफ़ेसर के.टी. शाह (K.T. Shah) जैसे सदस्य चाहते थे कि इन्हें बाद में किसी तय समय के बाद न्यायोचित बना दिया जाए।

डॉ. आंबेडकर ने जवाब में अनुच्छेद 38 के शब्द **"प्रयास करेगा (strive)"** पर ज़ोर दिया। उन्होंने समझाया कि यह शब्द जानबूझकर रखा गया है, ताकि कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सरकार यह बहाना न बना सके कि "पैसा कम है, इसलिए हम कोशिश भी नहीं करेंगे"। उनका तर्क था कि नया-नया आज़ाद देश, जिसके पास संसाधन कम हैं, हर वादे को अदालत से लागू कराने लायक नहीं बना सकता — पर दिशा तय करना ज़रूरी है।

अंत में सभा ने अनुच्छेद को बिना बदलाव के स्वीकार किया। इस तरह भारत ने एक बीच का रास्ता चुना: वादा संविधान में लिखा जाएगा, पर उसे पूरा करने की गति और तरीका चुनी हुई सरकारें तय करेंगी, और उनकी जवाबदेही मतदाता तय करेंगे।

🎯 **इस कहानी से समझें:** गैर-न्यायोचित प्रकृति के पीछे का कारण (सीमित संसाधन), "strive" शब्द का महत्व, और जनमत द्वारा जवाबदेही।

📌 **याद रखने लायक बात:** निदेशक तत्वों को अदालत से अलग रखने का मुख्य कारण आर्थिक संसाधनों की कमी और नीति चुनने की लचीलापन था, न कि उनका कम महत्व।

☆ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और स्रोत ☆

विचार कहाँ से आया और भारत ने उसे अपने ढंग से कैसे ढाला

विदेशी स्रोत

- → आयरलैंड का संविधान (1937) — मुख्य स्रोत, "सामाजिक नीति के निदेशक सिद्धांत"
- → आयरलैंड ने यह विचार स्पेन (1931) से लिया
- → भारत सरकार अधिनियम, 1935 का "अनुदेश-पत्र"
- → मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (10 दिसंबर 1948)

भारतीय स्रोत

- → नेहरू रिपोर्ट (1928) — सामाजिक-आर्थिक अधिकारों की माँग
- → कराची अधिवेशन (1931) — निर्वाह मज़दूरी, उद्योगों पर नियंत्रण
- → सप्रू समिति (1945) — न्यायोचित और गैर-न्यायोचित का बँटवारा
- → गांधीवादी दर्शन — ग्राम स्वराज, कुटीर उद्योग, मद्य-निषेध

समय-रेखा

1928	नेहरू रिपोर्ट में अधिकारों की सूची
1931	कराची प्रस्ताव: मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम
1935	गवर्नरों को अनुदेश-पत्र देने की व्यवस्था
1937	आयरलैंड के संविधान में गैर-न्यायोचित सिद्धांत
1945	सप्रू समिति: अधिकारों की दो सूचियाँ बनाने का सुझाव
1947–48	संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव का सुझाव — एक सूची अदालत से लागू, दूसरी नहीं; मसौदा समिति ने माना
19.11.1948	आंबेडकर ने "प्रयास करेगा (strive)" शब्द का बचाव किया
26.01.1950	भाग 4 संविधान के साथ लागू

☆ **याद रखें:** आंबेडकर के अनुसार निदेशक तत्व अनुदेश-पत्र का ही नया नाम हैं; फ़र्क़ यह कि अब निर्देश ब्रिटिश ताज की जगह जनता की ओर से विधायिका और कार्यपालिका को दिए गए हैं।

चित्र 4.2: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और स्रोत — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

3. विशेषताएँ और प्रकृति

1. **सकारात्मक निर्देश:** ये राज्य को कुछ **करने** को कहते हैं (जैसे शिक्षा देना), जबकि मौलिक अधिकार ज़्यादातर राज्य को कुछ **करने से रोकते** हैं।
2. **गैर-न्यायोचित, पर मूलभूत:** अदालत से लागू नहीं, पर शासन में मूलभूत (अनुच्छेद 37)।
3. **कल्याणकारी राज्य का खाका:** ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने का कार्यक्रम हैं; राजनीतिक लोकतंत्र का आधार मौलिक अधिकार देते हैं।
4. **संविधान की प्रस्तावना के आदर्शों का विस्तार:** प्रस्तावना में लिखे "सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय" को ठोस नीतियों में बदलने का रास्ता।
5. **सभी "राज्य" संस्थाओं पर लागू:** केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय और अन्य प्राधिकरण (अनुच्छेद 36 + 12)।
6. **लागू करने के लिए क़ानून ज़रूरी:** ये अपने आप लागू नहीं होते; संसद या विधानमंडल को क़ानून बनाना पड़ता है।
7. **व्यापक दायरा:** अर्थव्यवस्था, समाज, प्रशासन, न्याय, पर्यावरण, संस्कृति और विदेश नीति — सब इनमें आते हैं।
8. **जनमत की कसौटी:** अदालत नहीं, बल्कि मतदाता सरकार से पूछते हैं कि इन तत्वों पर कितना काम हुआ।
9. **संवैधानिक निर्देश या सिफ़ारिशें:** ये विधायी (क़ानून बनाना), कार्यकारी (नीति लागू करना) और प्रशासनिक — तीनों तरह के मामलों में राज्य के लिए संविधान की सिफ़ारिशें हैं। संविधान बनाने वालों ने इन्हें ऐसे आदर्शों के रूप में रखा जिन्हें हर सरकार नीति और क़ानून बनाते समय ध्यान में रखे।
10. **आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य का व्यापक कार्यक्रम:** ये एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए बहुत व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम हैं। इनका मक़सद प्रस्तावना में लिखे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के ऊँचे आदर्शों को साकार करना है।
11. **पुलिस राज्य नहीं, कल्याणकारी राज्य:** अंग्रेज़ी शासन में राज्य का मुख्य काम क़ानून-व्यवस्था बनाए रखना और कर वसूलना था, जिसे "पुलिस राज्य" कहा जाता है। निदेशक तत्व इसकी जगह ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जो नागरिकों की भलाई की ज़िम्मेदारी ले।
12. **अदालतों के लिए सहायक:** अदालत किसी क़ानून को निदेशक तत्व के उल्लंघन के आधार पर अमान्य नहीं कर सकती, पर क़ानून की संवैधानिक वैधता जाँचते समय इनकी मदद लेती है। अगर कोई क़ानून किसी निदेशक तत्व को लागू करने के लिए बना है, तो अदालत उसे वैध ठहराने की ओर झुकती है।
13. **संविधान का दर्शन और आत्मा:** मौलिक अधिकारों के साथ मिलकर निदेशक तत्व संविधान के दर्शन और उसकी आत्मा को व्यक्त करते हैं।

🔍 आसान परिभाषा: पुलिस राज्य (Police State)

📘 **परिभाषा:** ऐसा राज्य जिसका काम मुख्य रूप से बाहरी हमले से रक्षा, भीतर क़ानून-व्यवस्था बनाए रखना और कर वसूलना हो; नागरिकों की भलाई उसकी ज़िम्मेदारी न मानी जाए।

💡 **आसान भाषा में:** सरकार सिर्फ़ "चौकीदार" बनकर रहे — चोरी रोके, कर ले, पर शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता न करे। 🏠 **उदाहरण:** अंग्रेज़ी राज में थाने और तहसील तो हर जगह थे, पर गाँवों में स्कूल और अस्पताल बहुत कम थे।

🔍 आसान परिभाषा: कल्याणकारी राज्य (Welfare State)

📘 **परिभाषा:** ऐसा राज्य जो केवल क़ानून-व्यवस्था तक सीमित न रहकर नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार और सामाजिक सुरक्षा की ज़िम्मेदारी भी लेता है।

💡 **आसान भाषा में:** सरकार सिर्फ़ "चौकीदार" नहीं, बल्कि "अभिभावक" की तरह भी काम करती है। 🏠 **उदाहरण:** बुढ़ापा पेंशन, सस्ता राशन, सरकारी अस्पताल में मुफ़्त इलाज — ये सब कल्याणकारी राज्य के काम हैं।

> “ *नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान की नई (अनोखी) विशेषता हैं। (novel features)* ” — **डॉ. भीमराव आंबेडकर (B.R. Ambedkar)**

> *“ मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व मिलकर संविधान की अंतरात्मा हैं। (the conscience of the Constitution) ”* — **ग्रानविल ऑस्टिन (Granville Austin)**

◆ पाँच प्रमुख विशेषताएँ — एक तालिका में

विशेषता	विवरण
संवैधानिक निर्देश (Constitutional Instructions)	राज्य के लिए वे आदर्श जिन्हें नीति और क़ानून बनाते समय ध्यान में रखना है; अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में "राज्य" का वही अर्थ है जो भाग 3 में है।
अनुदेश-पत्र (Instrument of Instructions) जैसे	डॉ. आंबेडकर के अनुसार ये 1935 के अधिनियम में गवर्नर-जनरल और गवर्नरों को दिए जाने वाले निर्देशों जैसे हैं; फ़र्क़ यह कि अब निर्देश विधायिका और कार्यपालिका के लिए हैं।
व्यापक आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक कार्यक्रम	आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य का पूरा कार्यक्रम; प्रस्तावना में लिखे न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को साकार करने का मार्ग।
गैर-न्यायोचित — अदालत से लागू नहीं	अनुच्छेद 37 कहता है कि ये अदालत से लागू नहीं कराए जा सकते; फिर भी वही अनुच्छेद कहता है कि ये देश के शासन में मूलभूत हैं और इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है।
न्यायिक समीक्षा में सहायक	अदालत ने बार-बार कहा है कि जो क़ानून किसी निदेशक तत्व को लागू करने के लिए बना है, उसे अनुच्छेद 14 (समानता) या 19 (स्वतंत्रताएँ) के आधार पर आसानी से अनुचित नहीं माना जाता।

महत्वपूर्ण कथन	किसने कहा
"नई (अनोखी) विशेषता (Novel Features)" — निदेशक तत्व भारतीय संविधान की नवीन विशेषता हैं	डॉ. भीमराव आंबेडकर (B.R. Ambedkar)
"संविधान की अंतरात्मा (Conscience of the Constitution)" — मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व मिलकर	ग्रानविल ऑस्टिन (Granville Austin)
"अनुदेश-पत्र (Instrument of Instructions)" जैसे — 1935 के अधिनियम में गवर्नर-जनरल को दिए जाने वाले निर्देशों जैसे	डॉ. भीमराव आंबेडकर (B.R. Ambedkar)

कल्याणकारी राज्य (Welfare State) — निदेशक तत्वों का लक्ष्य	पुलिस राज्य (Police State) — निदेशक तत्वों से पहले की अवधारणा
● जनकल्याण सर्वोपरि; सामाजिक-आर्थिक लक्ष्य	● केवल क़ानून-व्यवस्था और देश की रक्षा
● सामाजिक न्याय — निदेशक तत्वों की नींव	● जनकल्याण की कोई ज़िम्मेदारी नहीं
● राज्य जनता के जीवन-स्तर को ऊपर उठाए	● उन्नीसवीं सदी के "अहस्तक्षेप (Laissez-faire)" विचार पर आधारित
● निदेशक तत्वों का सपना — कल्याणकारी राज्य की स्थापना	● औपनिवेशिक युग में यही स्थिति थी

💡 अनुच्छेद 37 की असली ताक़त

अनुच्छेद 37 निदेशक तत्वों की असली ताक़त बताता है — यह ताक़त क़ानूनी बल (Legal Sanction) से नहीं, बल्कि **जनमत (Public Opinion)** और **राजनीतिक जवाबदेही** से आती है। लोकप्रिय वोट पर टिकी कोई भी सरकार निदेशक तत्वों की उपेक्षा करके चुनाव में जनता को जवाब देने से नहीं बच सकती — यही इनकी राजनीतिक बाध्यता है।

📖 दो राजा, दो राज्य — पुलिस राज्य और कल्याणकारी राज्य का फ़र्क़ (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

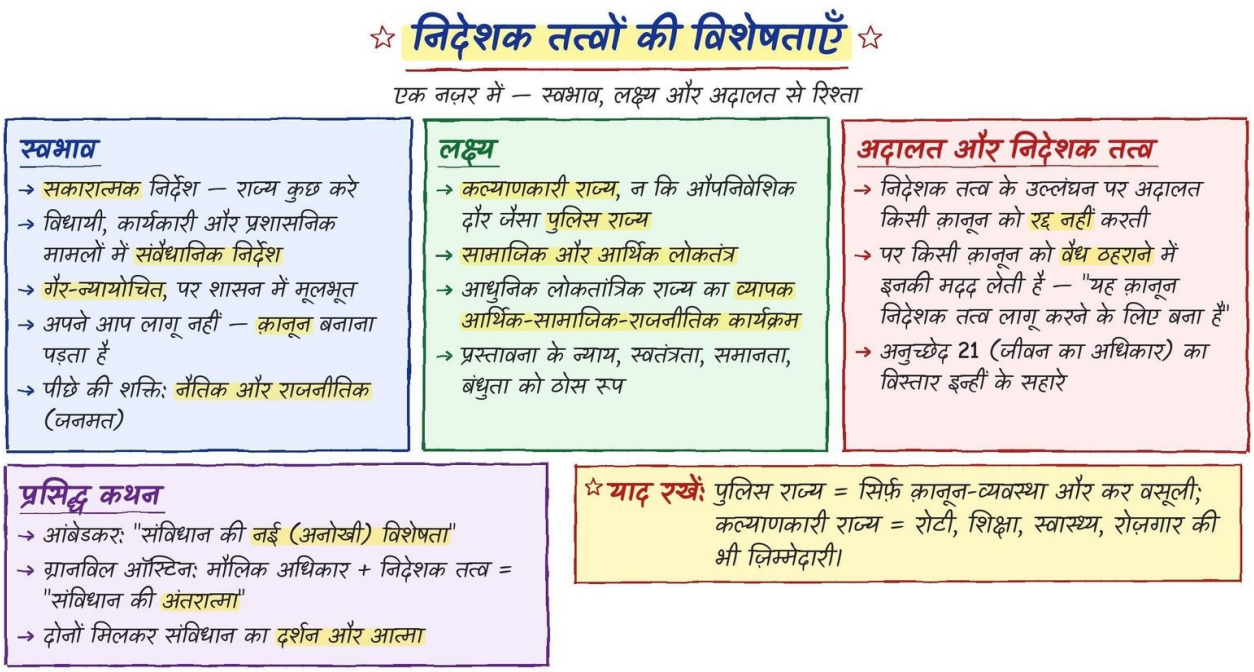
मान लीजिए दो पड़ोसी राज्य हैं। पहले राज्य का राजा सोचता है कि उसका काम बस इतना है — चोर पकड़ो, सीमा बचाओ और कर वसूलो। उसके राज्य में सड़कों पर पुलिस तो बहुत है, पर गाँव में न स्कूल है, न अस्पताल। भूख से कोई मरे तो राजा कहता है, "यह मेरा काम नहीं।" यह **पुलिस राज्य** है — अंग्रेज़ी राज बहुत हद तक ऐसा ही था।

दूसरे राज्य का राजा मानता है कि जनता का पेट, पढ़ाई, इलाज और रोज़गार भी उसकी ज़िम्मेदारी है। वह बूढ़ों को पेंशन देता है, बच्चों के लिए स्कूल खोलता है और मज़दूरों की मज़दूरी तय करता है। यह **कल्याणकारी राज्य** है। भारत के संविधान ने भाग 4 लिखकर साफ़ कह दिया कि आज़ाद भारत **दूसरे राजा** के रास्ते पर चलेगा।

🎯 **इस कहानी से समझें:** पुलिस राज्य बनाम कल्याणकारी राज्य; निदेशक तत्व राज्य से "सकारात्मक" काम माँगते हैं।

🌟 क्या आप जानते हैं? — दो देश, एक ही अनुच्छेद संख्या

आयरलैंड के संविधान (1937) में "सामाजिक नीति के निदेशक सिद्धांत" **अनुच्छेद 45** में लिखे हैं; सर बी.एन. राव ने अपने मसौदे में इसी अनुच्छेद का हवाला दिया था। संयोग से भारत का **अनुच्छेद 45** भी एक निदेशक तत्व है — बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा। आयरलैंड ने ये सिद्धांत **स्पेन के संविधान (1931)** से प्रेरणा लेकर बनाए थे, यानी विचार की यात्रा स्पेन → आयरलैंड → भारत रही।



चित्र 4.3: निदेशक तत्वों की विशेषताएँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📖 एक दिन, चौदह अनुच्छेद — रेखा के परिवार की कहानी (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर पूरी तरह वास्तविक लगने वाली कहानी है। राजस्थान के एक कस्बे में रहने वाली रेखा सुबह अपनी तीन साल की बेटी को **आँगनवाड़ी** छोड़ती है, जहाँ बच्ची को खेल, पढ़ाई और पौष्टिक नाश्ता मिलता है (**अनुच्छेद 45**)। उसका बड़ा बेटा सरकारी स्कूल जाता है और दोपहर में **मध्याह्न भोजन** खाता है (**अनुच्छेद 47**)। रेखा ख़ुद एक कारख़ाने में काम करती है, जहाँ उसे पुरुष साथियों जितनी ही मज़दूरी मिलती है (**39(d)**) और पिछले साल उसे **मातृत्व अवकाश** भी मिला था (**42**)।

दोपहर में रेखा के ससुर तहसील के **विधिक सेवा शिविर** में अपनी ज़मीन के मुक़दमे के लिए मुफ़्त वकील से मिलते हैं (**39A**)। शाम को गाँव की **ग्राम सभा** में तालाब की सफ़ाई और पेड़ लगाने पर फ़ैसला होता है (**40** और **48A**)। रात को टीवी पर ख़बर आती है कि पास के क़िले को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है (**49**) और भारत ने किसी अंतरराष्ट्रीय विवाद को बातचीत से सुलझाने की अपील की है (**51**)।

रेखा को शायद इनमें से किसी अनुच्छेद का नंबर याद न हो, पर उसका पूरा दिन भाग 4 के आसपास घूमता है। पिछले हिस्से में हमने इन तत्वों का **स्वभाव** समझा — ये सकारात्मक हैं, क़ानून बनाकर लागू होते हैं और कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। अब अगले हिस्से में हम **हर अनुच्छेद को एक-एक करके** पढ़ेंगे और देखेंगे कि रेखा के दिन की हर सुविधा किस अनुच्छेद से निकली है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** निदेशक तत्व रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे दिखते हैं; विशेषताओं (भाग 3 का अध्याय) से अनुच्छेद-वार अध्ययन (अगला अध्याय) की ओर पुल।

📌 **याद रखने लायक बात:** अनुच्छेद 38 से 51 तक के निर्देश सीधे जनता की रोज़ की ज़रूरतों — शिक्षा, पोषण, मज़दूरी, न्याय, पंचायत, पर्यावरण — से जुड़े हैं।

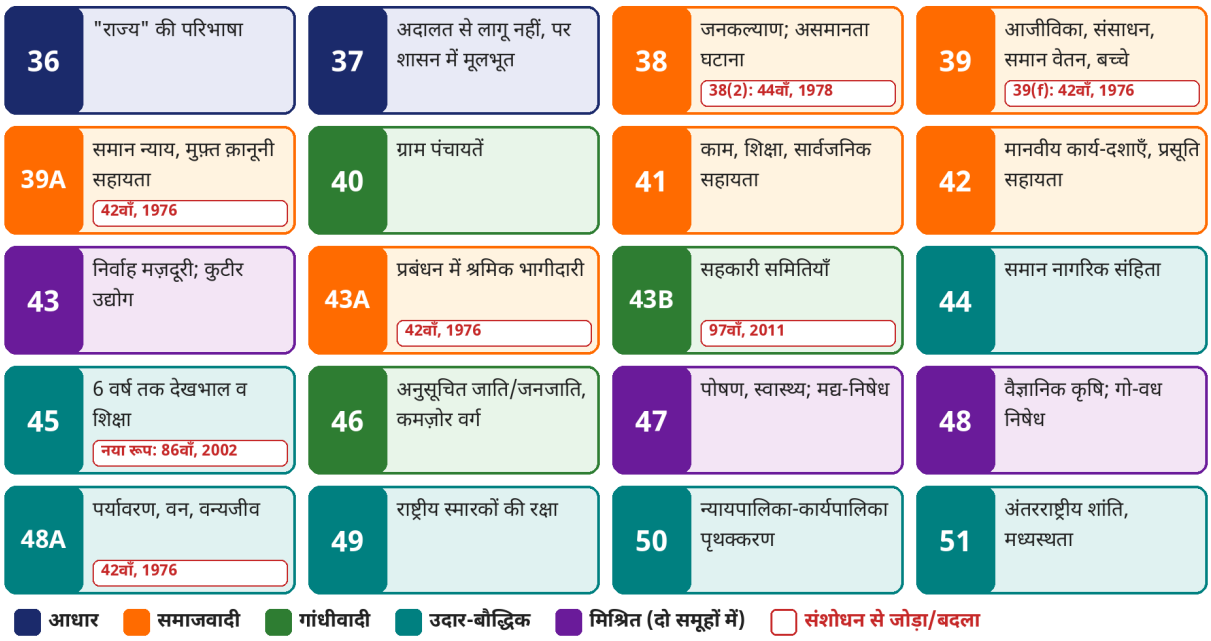
4. अनुच्छेद 38 से 51 — हर अनुच्छेद विस्तार से

नीचे हर अनुच्छेद का अर्थ आसान भाषा में, उसका उद्देश्य और उसे लागू करने वाला एक ठोस उदाहरण दिया गया है। जिन हिस्सों को बाद में संशोधन से जोड़ा या बदला गया, वहाँ संशोधन का वर्ष भी लिखा है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — भाग 4 में कुल कितने अनुच्छेद?

मूल क्रम में **अनुच्छेद 36 से 51 — कुल 16**। बाद में संशोधनों से **4 नए** जुड़े — **39A, 43A, 48A** (42वाँ, 1976) और **43B** (97वाँ, 2011)। इस तरह आज भाग 4 में **20 अनुच्छेद** हैं।

भाग 4 का मानचित्र — अनुच्छेद 36 से 51



चित्र 4.4: भाग 4 का मानचित्र — अनुच्छेद 36 से 51, विषय और संशोधन एक नज़र में

◆ अनुच्छेद 38 — लोक-कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था

खंड (1): राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाने और बचाने का **प्रयास करेगा** जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में दिखे। यह पूरे भाग 4 का "केंद्र-बिंदु" है।

खंड (2) — 44वाँ संशोधन, 1978 से जोड़ा गया: राज्य विशेष रूप से **आय की असमानता को कम करने** और व्यक्तियों के बीच ही नहीं, बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले या अलग-अलग पेशों में लगे लोगों के समूहों के बीच भी **स्थिति, सुविधाओं और अवसरों की असमानता** मिटाने का प्रयास करेगा। उदाहरण: पिछड़े ज़िलों के लिए विशेष विकास कार्यक्रम।

◆ अनुच्छेद 39 — राज्य द्वारा अपनाए जाने वाले कुछ नीति-सिद्धांत

राज्य अपनी नीति को विशेष रूप से इन लक्ष्यों की ओर ले जाएगा:

- **(a)** स्त्री और पुरुष — सभी नागरिकों को **आजीविका के पर्याप्त साधन** का समान अधिकार हो।
- **(b)** समुदाय के **भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण** इस तरह बँटे कि सामूहिक हित सबसे अच्छी तरह सधे।
- **(c)** आर्थिक व्यवस्था ऐसी न चले कि **धन और उत्पादन के साधन कुछ ही हाथों में सिमट जाएँ** और आम जनता को नुक़सान हो।
- **(d)** स्त्री और पुरुष दोनों को **समान काम के लिए समान वेतन** मिले।
- **(e)** श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बच्चों की कोमल उम्र का दुरुपयोग न हो, और आर्थिक मजबूरी में किसी को उम्र या ताक़त के प्रतिकूल काम न करना पड़े।
- **(f)** बच्चों को स्वस्थ ढंग से, स्वतंत्रता और गरिमा के साथ विकसित होने के अवसर मिलें और बचपन व युवावस्था को शोषण तथा नैतिक-भौतिक उपेक्षा से बचाया जाए। **(यह खंड 42वें संशोधन, 1976 द्वारा नए रूप में लिखा गया।)**

अनुच्छेद 39(b) और 39(c) सबसे अधिक विवाद वाले खंड रहे हैं, क्योंकि ज़मीन-सुधार, बैंकों और खदानों के राष्ट्रीयकरण जैसे क़दम इन्हीं के नाम पर उठाए गए। 5 नवंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 8:1 के बहुमत से कहा कि **हर निजी संपत्ति अपने-आप "समुदाय का भौतिक संसाधन" नहीं है**; किसी संसाधन की प्रकृति, उसकी कमी और समाज पर उसके असर को देखकर ही तय होगा (Property Owners Association v. State of Maharashtra, 2024)।

◆ अनुच्छेद 39A — समान न्याय और मुफ़्त क़ानूनी सहायता (42वाँ संशोधन, 1976)

राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि क़ानूनी व्यवस्था समान अवसर के आधार पर न्याय दिलाए, और विशेष रूप से **मुफ़्त क़ानूनी सहायता** दे, ताकि आर्थिक या किसी अन्य कमज़ोरी के कारण कोई नागरिक न्याय पाने से वंचित न रहे। इसे लागू करने के लिए **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987)** बना, जिसके तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और लोक अदालतें काम करती हैं।

◆ अनुच्छेद 40 — ग्राम पंचायतों का संगठन

राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें इतनी शक्तियाँ देगा कि वे **स्वशासन की इकाइयों** की तरह काम कर सकें। यह गांधीजी के "ग्राम स्वराज" का संवैधानिक रूप है। इसे **73वें संशोधन, 1992** ने ठोस रूप दिया, जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देकर भाग 9 जोड़ा।

◆ अनुच्छेद 41 — काम, शिक्षा और कुछ दशाओं में सार्वजनिक सहायता का अधिकार

राज्य अपनी **आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा में** काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, और बेरोज़गारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता तथा अन्य अनचाहे अभाव में सार्वजनिक सहायता का प्रभावी प्रबंध करेगा। ध्यान दें — "आर्थिक क्षमता की सीमा में" वाक्यांश बताता है कि यह वादा संसाधनों पर निर्भर है। उदाहरण: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (1995) के तहत बुढ़ापा, विधवा और विकलांगता पेंशन; ग्रामीण रोज़गार गारंटी क़ानून।

New India Education by Omkar Sir

◆ अनुच्छेद 42 — काम की न्यायपूर्ण और मानवीय दशाएँ तथा प्रसूति सहायता

राज्य काम की न्यायपूर्ण और मानवीय परिस्थितियाँ तथा **प्रसूति सहायता (maternity relief)** सुनिश्चित करेगा। उदाहरण: **मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961**, जिसमें 2017 के संशोधन से सवेतन मातृत्व अवकाश बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया।

◆ अनुच्छेद 43 — श्रमिकों के लिए निर्वाह मज़दूरी आदि

राज्य उपयुक्त क़ानून या आर्थिक संगठन के ज़रिए कृषि, उद्योग या अन्य क्षेत्र के सभी श्रमिकों को काम, **निर्वाह मज़दूरी (living wage)**, सम्मानजनक जीवन-स्तर देने वाली कार्य-दशाएँ, और अवकाश तथा सामाजिक-सांस्कृतिक अवसरों का पूरा आनंद दिलाने का प्रयास करेगा। साथ ही गाँवों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर **कुटीर उद्योगों** को बढ़ावा देगा। उदाहरण: खादी और ग्रामोद्योग आयोग।

🔍 आसान परिभाषा: निर्वाह मज़दूरी (Living Wage)

📘 **परिभाषा:** इतनी मज़दूरी जिससे श्रमिक केवल ज़िंदा न रहे, बल्कि भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और थोड़े आराम के साथ सम्मानजनक जीवन जी सके।

💡 **आसान भाषा में:** न्यूनतम मज़दूरी "पेट भरने" तक है; निर्वाह मज़दूरी "इज़्ज़त से जीने" तक जाती है। 🏠 **उदाहरण:** जिस मज़दूरी से परिवार बच्चों की फीस और दवा भी भर सके, वह निर्वाह मज़दूरी के क़रीब है।

◆ अनुच्छेद 43A — उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (42वाँ संशोधन, 1976)

राज्य उपयुक्त क़ानून या किसी अन्य तरीके से यह सुनिश्चित करने के क़दम उठाएगा कि उद्योग से जुड़े उपक्रमों और संस्थानों के **प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी** हो। इसका उद्देश्य "औद्योगिक लोकतंत्र" है — कारख़ाने के फ़ैसलों में मज़दूरों की भी आवाज़ हो।

◆ अनुच्छेद 43B — सहकारी समितियों को बढ़ावा (97वाँ संशोधन, 2011)

राज्य सहकारी समितियों के **स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन** को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद 15 फ़रवरी 2012 से लागू हुआ। 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने 97वें संशोधन के भाग 9B को राज्यों की सहकारी समितियों के मामले में रद्द किया (राज्यों की पुष्टि न होने के कारण), पर अनुच्छेद 43B और अनुच्छेद 19(1)(c) में जोड़े गए "सहकारी समितियाँ" शब्द बने रहे (Union of India v. Rajendra N. Shah, 2021)।

◆ अनुच्छेद 44 — नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता

राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए **समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code)** सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इसका मतलब है कि विवाह, तलाक़, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे निजी मामलों में सभी धर्मों के लिए एक ही क़ानून हो। इस पर विस्तृत चर्चा खंड 11 में है।

◆ अनुच्छेद 45 — छह वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा

मूल रूप (1950): संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास।

वर्तमान रूप (86वाँ संशोधन, 2002, 1 अप्रैल 2010 से लागू): राज्य सभी बच्चों को **छह वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा** देने का प्रयास करेगा। इसी संशोधन ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को **अनुच्छेद 21A** में मौलिक अधिकार बनाया और अनुच्छेद 51A(k) में माता-पिता का कर्तव्य जोड़ा। उदाहरण: आँगनवाड़ी केंद्र।

◆ अनुच्छेद 46 — अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कमज़ोर वर्गों के हित

राज्य कमज़ोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के **शैक्षिक और आर्थिक हितों** को विशेष ध्यान से बढ़ाएगा और उन्हें सामाजिक अन्याय तथा हर प्रकार के शोषण से बचाएगा। उदाहरण: छात्रवृत्तियाँ, छात्रावास, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989।

◆ अनुच्छेद 47 — पोषण-स्तर, जीवन-स्तर और जन-स्वास्थ्य

राज्य लोगों के **पोषण-स्तर और जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने** तथा जन-स्वास्थ्य सुधारने को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा, और विशेष रूप से औषधीय प्रयोजन को छोड़कर **नशीले पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक** लगाने का प्रयास करेगा। उदाहरण: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013; गुजरात, बिहार, नागालैंड, मिज़ोरम और लक्षद्वीप में मद्य-निषेध।

◆ अनुच्छेद 48 — कृषि और पशुपालन का संगठन

राज्य कृषि और पशुपालन को **आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग** से संगठित करने का प्रयास करेगा, और विशेष रूप से नस्लों के संरक्षण-सुधार तथा **गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू व भारवाही पशुओं के वध पर रोक** के क़दम उठाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने 2005 में गुजरात के गो-वंश वध पर पूर्ण प्रतिबंध को वैध माना और कहा कि निदेशक तत्व किसी प्रतिबंध के "उचित" होने को परखने में मदद करते हैं (State of Gujarat v. Mirzapur Moti Kureshi Kassab Jamat, 2005)।

◆ अनुच्छेद 48A — पर्यावरण का संरक्षण और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा (42वाँ संशोधन, 1976)

राज्य **पर्यावरण की रक्षा और सुधार** तथा देश के **वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा** का प्रयास करेगा। इसके साथ अनुच्छेद 51A(g) नागरिकों को भी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा का कर्तव्य देता है। उदाहरण: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972; वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; राष्ट्रीय हरित अधिकरण (2010)।

◆ अनुच्छेद 49 — राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा

संसद द्वारा बनाए गए क़ानून के तहत **राष्ट्रीय महत्व** के घोषित हर कलात्मक या ऐतिहासिक स्मारक, स्थान या वस्तु को लूट, विरूपण, विनाश, हटाने, बेचने या निर्यात से बचाना राज्य का दायित्व है। (7वें संशोधन, 1956 ने इसके शब्दों में बदलाव किया।) उदाहरण: प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958।

◆ अनुच्छेद 50 — न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण

राज्य अपनी लोक सेवाओं में **न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग** करने के क़दम उठाएगा। पहले ज़िले का कलेक्टर ही कई आपराधिक मामलों में न्यायिक काम भी करता था। **दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC)** ने न्यायिक मजिस्ट्रेटों को कार्यपालक मजिस्ट्रेटों से अलग करके इस निदेशक तत्व को लागू किया। 1 जुलाई 2024 से दंड प्रक्रिया संहिता की जगह **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023** लागू है, जिसमें यही पृथक्करण जारी है।

NIEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

◆ अनुच्छेद 51 — अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा

राज्य (a) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ाने, (b) राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने, (c) संगठित लोगों के आपसी व्यवहार में अंतरराष्ट्रीय क़ानून और संधि-दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने, और (d) अंतरराष्ट्रीय विवादों को **मध्यस्थता (arbitration)** से सुलझाने को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति, पंचशील और संयुक्त राष्ट्र शांति-मिशनों में भागीदारी इसी भावना से जुड़ी हैं।

> 💡 **एक दिन, कई अनुच्छेद**
>
> सुबह आँगनवाड़ी में बच्चे को पोषाहार (अनुच्छेद 45, 47), दोपहर ग्राम सभा की बैठक (अनुच्छेद 40), शाम को सहकारी दुग्ध समिति में दूध जमा करना (अनुच्छेद 43B, 48), और रात को टीवी पर ख़बर कि भारतीय सैनिक संयुक्त राष्ट्र शांति-मिशन पर गए (अनुच्छेद 51) — एक आम ग्रामीण का दिन कई निदेशक तत्वों से होकर गुज़रता है।

◆ सार-तालिका: अनुच्छेद 36–51 एक नज़र में

अनुच्छेद	मुख्य विषय	लागू करने का उदाहरण
36	"राज्य" की परिभाषा (अनुच्छेद 12 जैसी)	केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय सभी बँधे
37	अदालत से लागू नहीं, पर शासन में मूलभूत	क़ानून बनाते समय लागू करना राज्य का कर्तव्य
38	न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था; (2) आय-असमानता घटाना	पिछड़े क्षेत्रों के विशेष कार्यक्रम
39	आजीविका, संसाधनों का बँटवारा, समान वेतन, बाल-संरक्षण	भूमि सुधार; वेतन संहिता, 2019
39A	समान न्याय और मुफ़्त क़ानूनी सहायता	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
40	ग्राम पंचायतें	73वाँ संशोधन, 1992
41	काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता	सामाजिक सहायता पेंशन; ग्रामीण रोज़गार गारंटी
42	मानवीय कार्य-दशाएँ, प्रसूति सहायता	मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
43	निर्वाह मज़दूरी, कुटीर उद्योग	खादी और ग्रामोद्योग आयोग
43A	प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी	श्रमिक भागीदारी योजनाएँ
43B	सहकारी समितियाँ	सहकारी दुग्ध और ऋण समितियाँ
44	समान नागरिक संहिता	गोवा; उत्तराखंड (2025 से लागू)
45	6 वर्ष तक देखभाल और शिक्षा	आँगनवाड़ी; समेकित बाल विकास सेवाएँ
46	अनुसूचित जाति/जनजाति, कमज़ोर वर्ग	छात्रवृत्ति; अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989
47	पोषण, जीवन-स्तर, स्वास्थ्य, मद्य-निषेध	खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
48	वैज्ञानिक कृषि-पशुपालन, गो-वध निषेध	राज्यों के गो-वंश संरक्षण क़ानून
48A	पर्यावरण, वन, वन्यजीव	वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
49	राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा	प्राचीन संस्मारक अधिनियम, 1958
50	न्यायपालिका-कार्यपालिका पृथक्करण	दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
51	अंतरराष्ट्रीय शांति, मध्यस्थता	संयुक्त राष्ट्र शांति-मिशन

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

☆ अनुच्छेद 38 से 51 — हर अनुच्छेद एक पंक्ति में ☆

कोष्ठक में वह संशोधन जिसने उसे जोड़ा या बदला

अनुच्छेद	मुख्य विषय
38	न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था; (2) आय, स्थिति, सुविधा और अवसर की असमानता घटाना (44वाँ, 1978)
39(a)	स्त्री-पुरुष सबको आजीविका के पर्याप्त साधन
39(b), (c)	भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण बँटवारा; धन कुछ हाथों में न सिमटे
39(d), (e)	समान काम का समान वेतन; मज़दूरों और बच्चों का शोषण नहीं
39(f)	बच्चों का स्वस्थ, गरिमापूर्ण विकास (42वाँ, 1976)
39A	समान न्याय और मुफ़्त क़ानूनी सहायता (42वाँ, 1976)
40	ग्राम पंचायतें — स्वशासन की इकाई
41	काम, शिक्षा, बेरोज़गारी-बुढ़ापा-बीमारी में सहायता (आर्थिक क्षमता की सीमा में)
42	काम की न्यायपूर्ण, मानवीय दशाएँ और प्रसूति सहायता
43	निर्वाह मज़दूरी, सम्मानजनक जीवन, गाँवों में कुटीर उद्योग
43A	उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी (42वाँ, 1976)

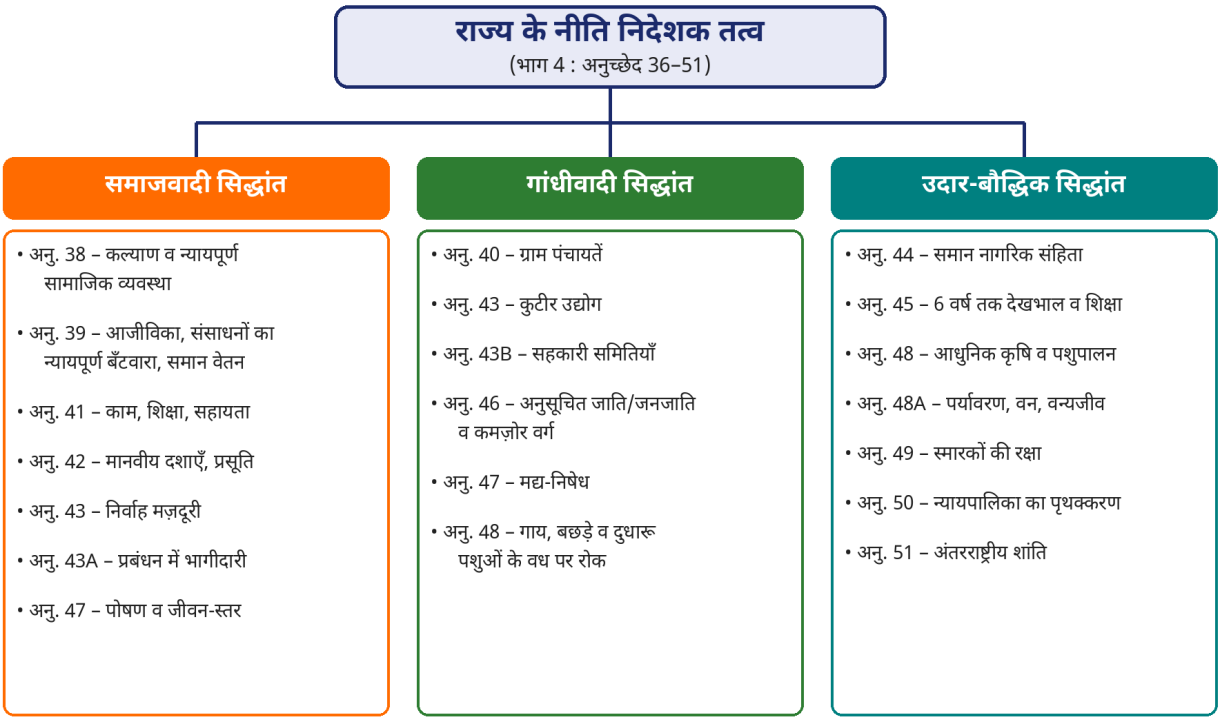
अनुच्छेद	मुख्य विषय
43B	सहकारी समितियाँ (97वाँ, 2011)
44	समान नागरिक संहिता
45	6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा (86वाँ, 2002)
46	अनुसूचित जाति, जनजाति और कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक-आर्थिक हित
47	पोषण, जीवन-स्तर, जन-स्वास्थ्य; नशाबंदी
48	आधुनिक-वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन; गो-वध पर रोक
48A	पर्यावरण, वन, वन्यजीव की रक्षा (42वाँ, 1976)
49	राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा
50	न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना
51	अंतरराष्ट्रीय शांति, सम्मानजनक संबंध, संधियों का सम्मान, मध्यस्थता

☆ **याद रखें:** 36 = "राज्य" की परिभाषा, 37 = गैर-न्यायोचित पर मूलभूत; असली निर्देश 38 से 51 तक।

चित्र 4.5: अनुच्छेद 38 से 51 — हर अनुच्छेद एक पंक्ति में — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

5. वर्गीकरण: समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक

संविधान खुद निदेशक तत्वों का कोई वर्गीकरण नहीं करता। विद्वानों ने उनके विचार-स्रोत और लक्ष्य के आधार पर उन्हें तीन समूहों में बाँटा है। यह वर्गीकरण याद रखने और विश्लेषण करने में मदद करता है।



चित्र 4.6: नीति निदेशक तत्वों का तीन-स्तरीय वर्गीकरण

5.1 समाजवादी सिद्धांत

ये सिद्धांत आर्थिक और सामाजिक न्याय पर ज़ोर देते हैं — असमानता घटाना, संसाधनों का बँटवारा, श्रमिकों का कल्याण। अनुच्छेद 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 इस समूह में आते हैं। इनका लक्ष्य एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य है, जहाँ विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।

5.2 गांधीवादी सिद्धांत

ये महात्मा गांधी के ग्राम-केंद्रित और नैतिक विचारों से निकले हैं — ग्राम पंचायतें (40), कुटीर उद्योग (43), सहकारी समितियाँ (43B), कमज़ोर वर्गों का उत्थान (46), मद्य-निषेध (47) और गो-वध निषेध (48)।

📊 पंचायती राज — संविधान में एक नज़र

1. **73वाँ संशोधन, 1992: 24 अप्रैल 1993** से लागू; संविधान में **भाग 9 (अनुच्छेद 243 से 243O)** और **11वीं अनुसूची (29 विषय)** जुड़ी।
2. **तीन स्तर:** ग्राम, मध्यवर्ती (खंड/पंचायत समिति) और ज़िला; 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर ज़रूरी नहीं।
3. **आरक्षण:** हर स्तर पर कम से कम **एक-तिहाई सीटें महिलाओं** के लिए (अनुच्छेद 243D); अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए आबादी के अनुपात में।
4. **कार्यकाल और चुनाव: 5 वर्ष**; चुनाव **राज्य निर्वाचन आयोग** (243K) कराता है; हर 5 वर्ष पर **राज्य वित्त आयोग** (243I)।
5. **ग्राम सभा** (243A) — गाँव के सभी पंजीकृत मतदाता; यही गांधीजी के "ग्राम स्वराज" की असली इकाई है।

📖 "गाँव कहाँ है?" — अनुच्छेद 40 के जुड़ने की कहानी (नवंबर 1948)

4 नवंबर 1948 को डॉ. आंबेडकर ने संविधान सभा में संविधान का मसौदा पेश किया। गांधीजी के मानने वाले कई सदस्य हैरान थे — मसौदे में **ग्राम पंचायत** का कहीं ज़िक्र ही नहीं था। आंबेडकर ने अपने भाषण में गाँवों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने पूछा कि गाँव संकीर्णता, अज्ञान और जातिवाद के अड्डे के सिवा क्या है, और कहा कि उन्हें ख़ुशी है कि मसौदे ने गाँव की जगह **व्यक्ति** को इकाई माना है। आंबेडकर के लिए गाँव वह जगह थी जहाँ दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार होता था।

इस भाषण पर सभा में तीखी बहस छिड़ गई। एन.जी. रंगा, टी. प्रकाशम, सुरेंद्र मोहन घोष और **के. संथानम (K. Santhanam)** जैसे सदस्यों ने कहा कि गांधीजी का भारत गाँवों में बसता है, इसलिए संविधान में पंचायतों को जगह मिलनी ही चाहिए।

आख़िर **22 नवंबर 1948** को के. संथानम ने एक नया अनुच्छेद (मसौदा अनुच्छेद 31-A) जोड़ने का प्रस्ताव रखा: "राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए क़दम उठाएगा और उन्हें इतनी शक्तियाँ और अधिकार देगा कि वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम कर सकें।" आंबेडकर ने बस इतना कहा कि उन्हें इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, और प्रस्ताव पास हो गया। यही अनुच्छेद आज का **अनुच्छेद 40** है। इसी तरह 24 नवंबर 1948 को ठाकुर दास भार्गव के प्रस्ताव से गो-वध रोकने वाली बात (आज का अनुच्छेद 48) जुड़ी — यानी "गांधीवादी" समूह के कई तत्व बहस के बाद जोड़े गए।

🎯 **इस कहानी से समझें:** गांधीवादी सिद्धांत कैसे और क्यों जुड़े; संविधान सभा में व्यक्ति बनाम गाँव की बहस; आगे पंचायती राज (अनुच्छेद 40 → 73वाँ संशोधन) की नींव।

📌 **याद रखने लायक बात:** अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायतें) मूल मसौदे में नहीं था; के. संथानम के प्रस्ताव पर 22 नवंबर 1948 को जोड़ा गया।

5.3 उदार-बौद्धिक सिद्धांत

ये उदारवाद और आधुनिक, तर्कसंगत सोच पर आधारित हैं — समान नागरिक संहिता (44), प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (45), वैज्ञानिक कृषि-पशुपालन (48), पर्यावरण (48A), स्मारक-रक्षा (49), न्यायपालिका का पृथक्करण (50) और अंतरराष्ट्रीय शांति (51)।

📌 परीक्षा में फँसाने वाली बात

कुछ अनुच्छेद दो समूहों में गिने जाते हैं: **अनुच्छेद 47** का पोषण वाला हिस्सा समाजवादी है, पर मद्य-निषेध वाला हिस्सा गांधीवादी। **अनुच्छेद 48** का "आधुनिक-वैज्ञानिक कृषि" वाला हिस्सा उदार-बौद्धिक है, पर गो-वध निषेध वाला हिस्सा गांधीवादी। **अनुच्छेद 43** में निर्वाह मज़दूरी समाजवादी है, पर कुटीर उद्योग गांधीवादी।

समान नागरिक संहिता (44) गांधीवादी नहीं, बल्कि उदार-बौद्धिक सिद्धांत है — यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है।

◆ पूरी सूची और याद रखने की तरकीब

समूह	अनुच्छेद	याद रखने की तरकीब
समाजवादी	38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47	पैसा, पेट और मज़दूर — वेतन, पोषण, श्रमिक
गांधीवादी	40, 43, 43B, 46, 47, 48	गाँव, गाय, खादी, सहकारी, शराबबंदी
उदार-बौद्धिक	44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51	क़ानून, किताब, खेती-विज्ञान, जंगल, विरासत, अदालत, दुनिया

तालिका का अर्थ यह है कि समाजवादी समूह के अनुच्छेद पैसे, पोषण और मज़दूरों के हक़ से जुड़े हैं। गांधीवादी समूह गाँव की अर्थव्यवस्था, खादी, सहकारिता, नशाबंदी और गो-रक्षा पर केंद्रित है। उदार-बौद्धिक समूह आधुनिक क़ानून, शिक्षा, विज्ञान, पर्यावरण, विरासत, स्वतंत्र न्यायपालिका और विश्व-शांति की बात करता है। अनुच्छेद 43, 47 और 48 दो-दो समूहों में आते हैं, इसलिए वे दो बार लिखे गए हैं।

संविधान में निदेशक तत्वों का कोई औपचारिक वर्गीकरण नहीं है। विषय-वस्तु और दिशा के आधार पर विद्वान इन्हें तीन श्रेणियों में बाँटते हैं — गिनती में **समाजवादी 8, गांधीवादी 6 और उदार-बौद्धिक 7** अनुच्छेद (43, 47 और 48 दो-दो समूहों में गिने जाते हैं)।

श्रेणी	अनुच्छेद	कुल
समाजवादी (Socialistic)	38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47	8
गांधीवादी (Gandhian)	40, 43, 43B, 46, 47, 48	6
उदार-बौद्धिक (Liberal-Intellectual)	44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51	7

5.4 समाजवादी निदेशक सिद्धांत — विस्तृत तालिका

ये सिद्धांत समाजवाद की विचारधारा को दर्शाते हैं। ये **लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य** की नींव रखते हैं और सामाजिक-आर्थिक न्याय की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं।

अनुच्छेद	राज्य क्या करे	मुख्य बिंदु
38	सामाजिक व्यवस्था द्वारा जनकल्याण; आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में असमानता कम करना (दूसरा पहलू 44वें संशोधन, 1978 से)	कल्याणकारी राज्य का मूल सिद्धांत
39	(a) पर्याप्त आजीविका का अधिकार; (b) भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण; (c) धन और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न हो; (d) समान काम के लिए समान वेतन; (e) श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा; (f) बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर (42वाँ संशोधन, 1976)	सामाजिक-आर्थिक न्याय का आधार
39A	समान न्याय और ग़रीबों को निःशुल्क क़ानूनी सहायता (42वाँ संशोधन, 1976)	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987; लोक अदालत
41	बेरोज़गारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार	सामाजिक सुरक्षा का लक्ष्य
42	काम की न्यायपूर्ण और मानवीय दशाएँ + प्रसूति सहायता	मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
43	सभी श्रमिकों के लिए निर्वाह मज़दूरी (Living Wage), सम्मानजनक जीवन-स्तर और सांस्कृतिक अवसर	निर्वाह > उचित > न्यूनतम मज़दूरी
43A	उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (42वाँ संशोधन, 1976)	औद्योगिक लोकतंत्र
47	जन-स्वास्थ्य सुधारना; पोषण-स्तर और जीवन-स्तर ऊँचा उठाना	जन-स्वास्थ्य नीति

📊 मज़दूरी के तीन स्तर — स्पष्ट अंतर

1. **न्यूनतम मज़दूरी (Minimum Wage):** केवल जीवन की बुनियादी ज़रूरतें — भोजन, आश्रय, कपड़ा — और काम करने की क्षमता बनाए रखने लायक़ अनिवार्य न्यूनतम राशि।
2. **उचित मज़दूरी (Fair Wage):** न्यूनतम और निर्वाह के बीच का स्तर, जो काफ़ी हद तक उद्योग की भुगतान-क्षमता से तय होता है।
3. **निर्वाह मज़दूरी (Living Wage):** बुनियादी ज़रूरतों के साथ बच्चों की शिक्षा, परिवार का इलाज, बीमा, थोड़ा मनोरंजन-विश्राम और बुढ़ापे-बीमारी के लिए बचत भी — तीनों में सबसे ऊँचा स्तर। अनुच्छेद 43 राज्य से यही स्तर दिलाने का प्रयास चाहता है।

💡 निर्वाह मज़दूरी को एक परिवार से समझें

जयपुर के सांगानेर में कपड़ा-छपाई का काम करने वाले एक मज़दूर की कमाई अगर सिर्फ़ रोटी-कपड़ा-मकान तक पहुँचती है, तो वह न्यूनतम मज़दूरी है। अगर उसी कमाई से वह बच्चों की अच्छी पढ़ाई, परिवार का इलाज और थोड़ी बचत भी कर सके, तो वह निर्वाह मज़दूरी के क़रीब है — अनुच्छेद 43 राज्य से हर श्रमिक के लिए इसी स्तर का प्रयास चाहता है। (उदाहरण के तौर पर)

5.5 गांधीवादी निदेशक सिद्धांत — विस्तृत तालिका

ये सिद्धांत महात्मा गांधी की विचारधारा पर आधारित हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधीजी ने पुनर्निर्माण का जो कार्यक्रम बताया था — **ग्राम स्वराज, विकेंद्रीकरण, आत्मनिर्भरता, सर्वोदय** — उसे इन निदेशक तत्वों में शामिल किया गया है।

अनुच्छेद	राज्य क्या करे	मुख्य बिंदु
40	ग्राम पंचायतों का संगठन; उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम करने योग्य बनाना	73वाँ संशोधन, 1992 — संवैधानिक दर्जा
43	ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ावा	खादी और ग्रामोद्योग आयोग
43B	सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन (97वाँ संशोधन, 2011)	भाग 9B; अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समिति बनाने का अधिकार
46	अनुसूचित जाति, जनजाति और कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक-आर्थिक हित; सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा	अत्याचार निवारण अधिनियम; आरक्षण
47	नशीले पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों का (औषधीय उपयोग छोड़कर) निषेध	मद्य-निषेध नीति (समाजवादी समूह में भी)
48	गाय, बछड़ों और दुधारू-भारवाही पशुओं के वध पर रोक; नस्लों में सुधार	राज्यों के गो-वंश क़ानून (उदार समूह में भी)

📍 राजस्थान संदर्भ

अनुच्छेद 40 का सबसे गौरवशाली अध्याय राजस्थान से जुड़ा है — **2 अक्टूबर 1959** को **नागौर** में प्रधानमंत्री **पंडित जवाहरलाल नेहरू** ने देश में त्रि-स्तरीय पंचायती राज का शुभारंभ किया; राजस्थान इसे लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। अनुच्छेद 48 की दिशा में **राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995** गोवंश के वध पर पूर्ण रोक लगाता है।

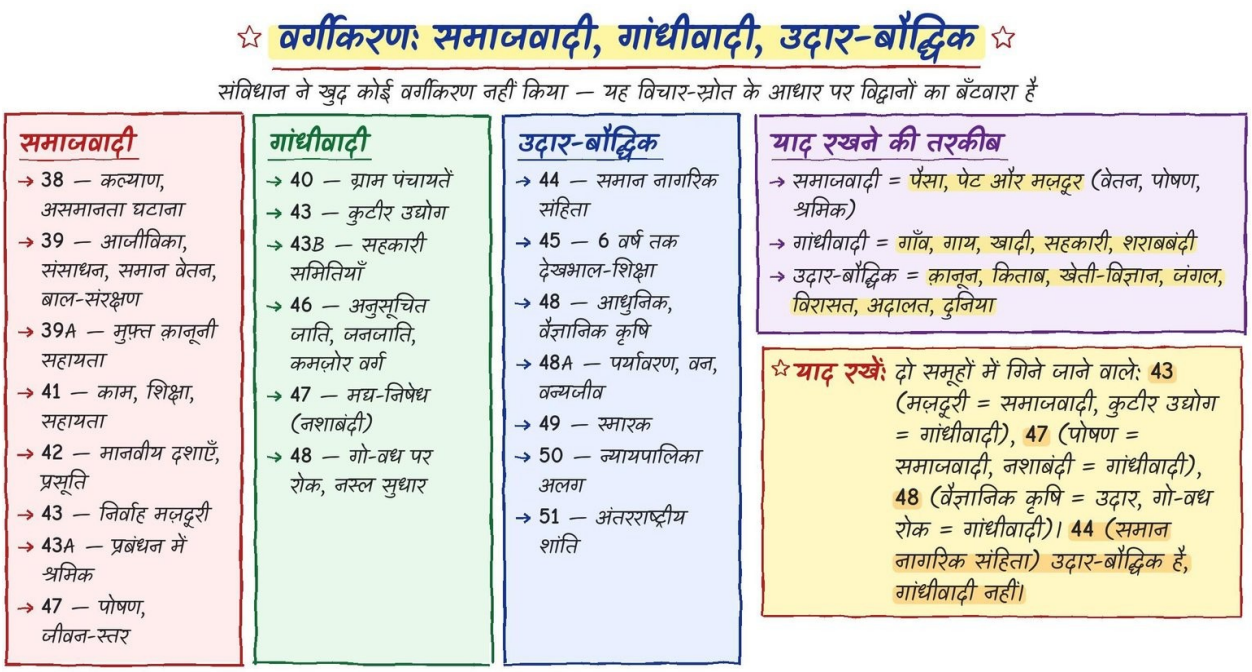
5.6 उदार-बौद्धिक निदेशक सिद्धांत — विस्तृत तालिका

ये सिद्धांत **उदारवाद (Liberalism)** की विचारधारा को प्रकट करते हैं। इनमें आधुनिक, तर्कसंगत और प्रगतिशील सोच झलकती है।

अनुच्छेद	राज्य क्या करे	मुख्य बिंदु
44	पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता	सबसे विवादास्पद निदेशक तत्व; राष्ट्रीय स्तर पर लागू नहीं; उत्तराखंड में 7 फ़रवरी 2024 को पारित, 27 जनवरी 2025 से लागू
45	6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (86वाँ संशोधन, 2002 से; पहले 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा)	अनुच्छेद 21A ने 6-14 वर्ष की शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया
48	कृषि और पशुपालन को आधुनिक-वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना (गांधीवादी समूह में भी)	हरित क्रांति की प्रेरणा
48A	पर्यावरण की रक्षा और सुधार; वनों और वन्यजीवों की रक्षा (42वाँ संशोधन, 1976)	वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972; वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
49	राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा	प्राचीन स्मारक अधिनियम, 1951 और 1958
50	न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना	दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ने लागू किया
51	अंतरराष्ट्रीय शांति-सुरक्षा; राष्ट्रों के बीच उचित संबंध; अंतरराष्ट्रीय क़ानून का सम्मान; विवादों का मध्यस्थता से निपटारा	गुटनिरपेक्षता; पंचशील

◆ सभी अनुच्छेद एक नज़र में — श्रेणी सहित (अनुच्छेद 36-51)

अनुच्छेद	विषय	श्रेणी
36	"राज्य" की परिभाषा (भाग 3 जैसी ही)	—
37	इस भाग के सिद्धांतों का प्रयोग (अदालत से लागू नहीं, पर मूलभूत)	—
38	सामाजिक व्यवस्था द्वारा जनकल्याण; असमानता कम करना	समाजवादी
39	6 आर्थिक सिद्धांत (आजीविका, वितरण, समान वेतन, बच्चों की रक्षा आदि)	समाजवादी
39A	समान न्याय; ग़रीबों को निःशुल्क क़ानूनी सहायता	समाजवादी
40	ग्राम पंचायतों का संगठन — स्वशासन की इकाई	गांधीवादी
41	काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार	समाजवादी
42	काम की न्यायपूर्ण, मानवीय दशाएँ; प्रसूति सहायता	समाजवादी
43	निर्वाह मज़दूरी; जीवन का उचित स्तर; कुटीर उद्योग	समाजवादी + गांधीवादी
43A	उद्योग-प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी	समाजवादी
43B	सहकारी समितियों का प्रोत्साहन	गांधीवादी
44	समान नागरिक संहिता	उदार-बौद्धिक
45	प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (6 वर्ष तक)	उदार-बौद्धिक
46	अनुसूचित जाति, जनजाति और कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक-आर्थिक हित	गांधीवादी
47	पोषण-स्तर, जन-स्वास्थ्य सुधारना; नशीले पदार्थों का निषेध	समाजवादी + गांधीवादी
48	आधुनिक-वैज्ञानिक कृषि-पशुपालन; गो-वध निषेध	उदार-बौद्धिक + गांधीवादी
48A	पर्यावरण की रक्षा; वन-वन्यजीव सुरक्षा	उदार-बौद्धिक
49	राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा	उदार-बौद्धिक
50	न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना	उदार-बौद्धिक
51	अंतरराष्ट्रीय शांति-सुरक्षा; अंतरराष्ट्रीय क़ानून का सम्मान	उदार-बौद्धिक



चित्र 4.7: वर्गीकरण: समाजवादी, गांधीवादी, उदार-बौद्धिक — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🌟 क्या आप जानते हैं? — 42वाँ संशोधन — "लघु संविधान"

इस एक संशोधन ने प्रस्तावना में **"समाजवादी", "पंथनिरपेक्ष" और "अखंडता"** शब्द जोड़े, चार नए निदेशक तत्व **(39f का नया रूप, 39A, 43A, 48A)** दिए, अनुच्छेद 31C को फैलाया और **भाग 4क (मौलिक कर्तव्य)** जोड़ा। इसी कारण इसे "लघु संविधान" कहा जाता है।

6. संशोधनों से जोड़े या बदले गए निदेशक तत्व

निदेशक तत्वों में बदलाव के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संसद के दोनों सदनों में **विशेष बहुमत** से संविधान संशोधन ज़रूरी है। नीचे की तालिका सभी प्रमुख बदलाव दिखाती है:

संशोधन	क्या जोड़ा या बदला	लागू होने की तिथि
7वाँ संशोधन, 1956	अनुच्छेद 49 के शब्द बदले ("संसद द्वारा बनाए क़ानून के तहत घोषित")	1 नवंबर 1956
42वाँ संशोधन, 1976	39(f) नए रूप में लिखा (बच्चों का स्वस्थ विकास); नए अनुच्छेद 39A (मुफ़्त क़ानूनी सहायता), 43A (प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी), 48A (पर्यावरण, वन, वन्यजीव)	3 जनवरी 1977
44वाँ संशोधन, 1978	अनुच्छेद 38 में खंड (2) — आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों की असमानता घटाना	20 जून 1979
86वाँ संशोधन, 2002	अनुच्छेद 45 का विषय बदला — अब 6 वर्ष तक देखभाल और शिक्षा; साथ में अनुच्छेद 21A और 51A(k)	1 अप्रैल 2010
97वाँ संशोधन, 2011	नया अनुच्छेद 43B — सहकारी समितियों को बढ़ावा	15 फ़रवरी 2012

📌 याद रखने की आसान तरकीब

42वाँ = "चार नए" का जोड़: 39(f), 39A, 43A, 48A — बच्चे, ग़रीबों का वकील, मज़दूर की आवाज़, और जंगल।

44वाँ = अनुच्छेद 38(2) — "चौवालीस ने असमानता घटाई"। इसी संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया।

86वाँ = शिक्षा का त्रिकोण: 21A (अधिकार), 45 (6 वर्ष से कम), 51A(k) (माता-पिता का कर्तव्य)।

97वाँ = सहकारिता: 19(1)(c), 43B और भाग 9B।

📖 हुसैनारा ख़ातून — जेल में बंद हज़ारों लोगों की आवाज़ (1979)

जनवरी 1979 में एक अंग्रेज़ी अख़बार में ख़बरों की एक शृंखला छपी। उसमें बताया गया था कि बिहार की जेलों में हज़ारों **विचाराधीन क़ैदी** — यानी वे लोग जिनका मुक़दमा अभी शुरू ही नहीं हुआ था — सालों से बंद हैं। कई लोग तो उतने साल जेल में काट चुके थे, जितनी सज़ा उन्हें दोषी पाए जाने पर भी नहीं मिलती। उनका "अपराध" बस इतना था कि वे ग़रीब थे — न ज़मानत भर सकते थे, न वकील कर सकते थे।

सर्वोच्च न्यायालय की वकील **कपिला हिंगोरानी (Kapila Hingorani)** ने यह ख़बर पढ़ी और इन क़ैदियों की ओर से याचिका दायर कर दी। याचिका एक क़ैदी **हुसैनारा ख़ातून** के नाम से जानी गई। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती (P.N. Bhagwati) की पीठ ने 1979 में कई आदेश दिए और साफ़ कहा कि **जल्दी सुनवाई (speedy trial)** अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, और **अनुच्छेद 39A** बताता है कि ग़रीब को **मुफ़्त क़ानूनी सहायता** देना "उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण" प्रक्रिया का अटूट हिस्सा है।

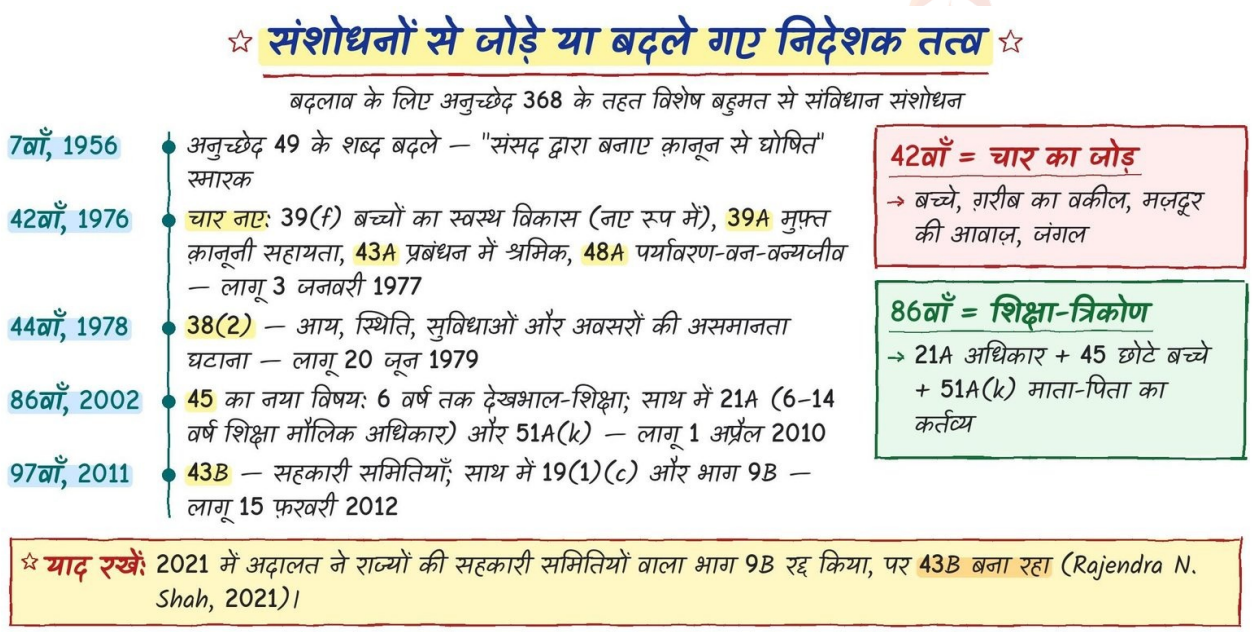
अनुमान है कि इस मामले के बाद देश भर में लगभग 40,000 विचाराधीन क़ैदी रिहा हुए। यहाँ एक बड़ी बात दिखती है: अनुच्छेद 39A को **42वें संशोधन (1976)** ने जोड़ा था, और सिर्फ़ तीन साल बाद अदालत ने इसी निदेशक तत्व को अनुच्छेद 21 के साथ पढ़कर उसे असली ताक़त दे दी। आगे चलकर **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** इसी सोच से बना।

🎯 **इस कहानी से समझें:** संशोधन से जोड़ा गया निदेशक तत्व (39A) अदालत और क़ानून के ज़रिए कैसे ज़मीन पर उतरा; निदेशक तत्व + मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) का मेल — आगे "पीछे की शक्ति" और "न्यायिक यात्रा" वाले हिस्सों की झलक।

📌 **याद रखने लायक बात:** हुसैनारा ख़ातून मामला (1979): जल्दी सुनवाई अनुच्छेद 21 का हिस्सा; मुफ़्त क़ानूनी सहायता (39A) न्यायपूर्ण प्रक्रिया का ज़रूरी अंग।

🌟 क्या आप जानते हैं? — 97वाँ संशोधन — तीन जगह सहकारिता

इस संशोधन ने अनुच्छेद **19(1)(c)** में "सहकारी समितियाँ" शब्द, नया निदेशक तत्व **43B** और नया **भाग 9ख (अनुच्छेद 243ZH से 243ZT)** जोड़ा। 20 जुलाई 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने भाग 9ख को राज्यों की सहकारी समितियों के मामले में रद्द किया (राज्यों की स्वीकृति न लेने के कारण), पर बहु-राज्यीय समितियों पर वह लागू रहा।



चित्र 4.8: संशोधनों से जोड़े या बदले गए निदेशक तत्व — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

7. निदेशक तत्वों के पीछे की शक्ति

किसी नियम के पीछे की "शक्ति (Sanction)" का मतलब है — उसे न मानने पर क्या होगा, और कौन मनवाएगा। मौलिक अधिकारों के पीछे अदालत की क़ानूनी शक्ति है। निदेशक तत्वों के पीछे ऐसी कोई क़ानूनी शक्ति नहीं है; इनके पीछे नैतिक दायित्व और राजनीतिक शक्ति, यानी जनमत, खड़ा है।

7.1 इन्हें अदालत से अलग क्यों रखा गया?

संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव (B.N. Rau) ने सुझाव दिया था कि व्यक्ति के अधिकारों को दो भागों में बाँटा जाए — एक जो अदालत से लागू हों (न्यायोचित) और दूसरे जो अदालत से लागू न हों (गैर-न्यायोचित)। मसौदा समिति ने यह सुझाव मान लिया। इसके पीछे तीन ठोस कारण थे:

1. **धन की कमी:** आज़ादी के समय देश के पास इतना पैसा नहीं था कि हर नागरिक को तुरंत काम, शिक्षा, पेंशन और इलाज की क़ानूनी गारंटी दी जा सके। अगर ये न्यायोचित होते, तो अदालतों में ऐसे अनगिनत मुक़दमे आते जिन्हें सरकार पैसे के अभाव में पूरा ही नहीं कर पाती।
2. **विविधता और पिछड़ापन:** इतने बड़े और विविध देश में हर क्षेत्र की ज़रूरत और हालत अलग थी। एक ही समय में सब जगह एक जैसा लागू करना व्यावहारिक नहीं था।
3. **नए राज्य की ढेरों ज़िम्मेदारियाँ:** विभाजन, शरणार्थी और रियासतों के विलय जैसी समस्याओं से जूझ रहे नए देश को यह तय करने की आज़ादी चाहिए थी कि कौन-सा काम पहले हो और किस गति से।
4. **न्यायिक अतिरेक से बचाव:** अगर ये न्यायोचित होते, तो नीतियाँ बनाने और बजट की प्राथमिकताएँ तय करने में अदालतों का बहुत अधिक दख़ल होता; चुनी हुई सरकार और अदालत के काम का संतुलन बिगड़ जाता।

5. **प्रशासनिक सीमाएँ:** नए देश के पास न तो इतने प्रशिक्षित कर्मचारी थे, न इतनी संस्थाएँ कि हर लक्ष्य एक साथ पूरा किया जा सके। इसलिए क़ानूनी दायित्व की जगह **राजनीतिक दायित्व** को चुना गया।

इसलिए संविधान निर्माताओं ने व्यावहारिक रास्ता चुना: लक्ष्य संविधान में लिख दिया, पर उसे पूरा करने का क्रम, समय और तरीका चुनी हुई सरकार के विवेक पर छोड़ दिया।

7.2 फिर इनकी ताक़त कहाँ से आती है?

- **जनमत और चुनाव:** डॉ. आंबेडकर ने संविधान सभा में समझाया कि जो सरकार जनता के वोट पर टिकी है, वह नीति बनाते समय इन तत्वों को अनदेखा नहीं कर सकती; अगर करेगी, तो उसे चुनाव के समय मतदाताओं के सामने जवाब देना होगा।
- **नैतिक उपदेश:** सर बी.एन. राव के अनुसार ये राज्य के अधिकारियों के लिए नैतिक उपदेश हैं, और इनका कम से कम शिक्षाप्रद मूल्य तो है ही — ये शासकों को लगातार याद दिलाते हैं कि लक्ष्य क्या है।
- **संविधान सभा का भरोसा:** डॉ. आंबेडकर और अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर (Alladi Krishnaswami Ayyar) जैसे सदस्यों का मत था कि जनता के प्रति जवाबदेह कोई भी सरकार इन दिशा-निर्देशों को हल्के में नहीं ले सकती।

🔍 आसान परिभाषा: शक्ति (Sanction)

📘 **परिभाषा:** किसी नियम के पीछे की वह ताक़त जो उसका पालन करवाती है — जैसे सज़ा, अदालत का आदेश, या समाज और जनता का दबाव।

💡 **आसान भाषा में:** मौलिक अधिकार को अदालत मनवाती है; निदेशक तत्व को जनता का वोट और नैतिक दबाव मनवाता है। 🏠 **उदाहरण:** स्कूल में नियम तोड़ने पर दंड मिलना "क़ानूनी" शक्ति जैसा है; पर कक्षा में सबके सामने शर्मिंदगी का डर "नैतिक-सामाजिक" शक्ति है।

📖 चुनाव की चौपाल — "आपने हमारे लिए क्या किया?"

राजस्थान के एक गाँव में विधानसभा चुनाव से पहले चौपाल लगी। उम्मीदवार भाषण दे रहे थे, तभी कॉलेज में राजनीति विज्ञान पढ़ने वाली सुनीता उठी और बोली, "पिछली बार आपने कहा था कि गाँव में आँगनवाड़ी खुलेगी, बुज़ुर्गों को पेंशन मिलेगी और मज़दूरों को पूरी मज़दूरी। संविधान का भाग 4 सरकार से यही कहता है। बताइए, इसमें से कितना हुआ?"

उम्मीदवार ने मुस्कुराकर कहा, "बेटी, ये तो निदेशक तत्व हैं, कोई अदालत हमें इनके लिए सज़ा नहीं दे सकती।" सुनीता ने तुरंत जवाब दिया, "अदालत नहीं दे सकती, पर हम वोट से फ़ैसला ज़रूर दे सकते हैं। संविधान बनाने वालों ने यही सोचकर इन्हें जनता के हाथ में छोड़ा था।" चौपाल तालियों से गूँज उठी।

यही निदेशक तत्वों की असली ताक़त है। अदालत में इनके लिए मुक़दमा नहीं चलता, पर हर चुनाव में जनता इन्हीं कसौटियों पर सरकार के काम को परखती है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** गैर-न्यायोचित प्रकृति, जनमत की शक्ति, चुनाव द्वारा जवाबदेही।

📌 **याद रखने लायक बात:** निदेशक तत्वों के पीछे क़ानूनी नहीं, नैतिक और राजनीतिक शक्ति है — अंतिम निर्णायक मतदाता है।

मौलिक अधिकार — शक्ति कहाँ से?	नीति निदेशक तत्व — शक्ति कहाँ से?
न्यायोचित — अदालत में लागू	गैर-न्यायोचित — अदालत से नहीं
क़ानून का बल है	नैतिक बाध्यता (Moral Obligation)
उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं	राजनीतिक बाध्यता — जनमत (Public Opinion)
राज्य को रोकते हैं (नकारात्मक)	राज्य को काम करने को कहते हैं (सकारात्मक)

> *"जो सरकार लोकप्रिय वोट पर टिकी है, वह नीति बनाते समय निदेशक तत्वों की उपेक्षा नहीं कर सकती; अगर करती है, तो उसे चुनाव में जनता को जवाब देना होगा। (भावार्थ)"*
> **— डॉ. भीमराव आंबेडकर (B.R. Ambedkar)**

📊 जनमत की ताक़त — चुनाव के आँकड़े

1. पहला आम चुनाव (1951–52): लगभग **17.32 करोड़** पंजीकृत मतदाता; मतदान लगभग **44.87%**।
2. लोकसभा चुनाव 2024: लगभग **97.97 करोड़** पंजीकृत मतदाता — दुनिया का सबसे बड़ा मतदाता समूह; लगभग **64.64 करोड़** वोट पड़े और मतदान केंद्रों पर मतदान **65.79%** रहा।
3. निदेशक तत्वों के पीछे अदालत नहीं, यही करोड़ों मतदाता खड़े हैं — आंबेडकर के शब्दों में, इन्हें अनदेखा करने वाली सरकार को चुनाव में **मतदाता को जवाब** देना होगा।

🌟 क्या आप जानते हैं? — बी.एन. राव की विदेश यात्रा

अक्टूबर 1947 में संवैधानिक सलाहकार **सर बी.एन. राव** अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और ब्रिटेन गए और वहाँ के न्यायाधीशों तथा नेताओं से संविधान पर चर्चा की। आयरलैंड में वे वहाँ के नेता **इमॉन डी वलेरा (Eamon de Valera)** से मिले — जिनके संविधान से भारत ने निदेशक तत्वों का विचार लिया।



चित्र 4.9: निदेशक तत्वों के पीछे की शक्ति — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

8. मौलिक अधिकार बनाम नीति निदेशक तत्व: अंतर

आधार	मौलिक अधिकार (भाग 3)	नीति निदेशक तत्व (भाग 4)
प्रकृति	नकारात्मक — राज्य पर रोक लगाते हैं	सकारात्मक — राज्य को काम करने को कहते हैं
अदालत से लागू	न्यायोचित — अनुच्छेद 32 और 226 के तहत अदालत जा सकते हैं	गैर-न्यायोचित — अनुच्छेद 37
लोकतंत्र का प्रकार	राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना	सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना
शक्ति (Sanction)	क़ानूनी शक्ति — अदालत से लागू	नैतिक और राजनीतिक शक्ति — जनमत से लागू
केंद्र में कौन	व्यक्ति का हित	पूरे समाज का हित
स्वभाव	व्यक्तिगत और व्यक्तिवादी	समाज-केंद्रित और समाजवादी
लागू होना	अपने आप लागू; क़ानून की ज़रूरत नहीं	लागू करने के लिए क़ानून बनाना पड़ता है
उल्लंघन पर	विरोधी क़ानून को अदालत अमान्य कर सकती है (अनुच्छेद 13)	विरोधी क़ानून को केवल इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता; पर अदालत किसी क़ानून को इस आधार पर वैध ठहरा सकती है कि वह किसी निदेशक तत्व को लागू करने के लिए बना है
आपातकाल में	अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित हो सकते हैं	निलंबन का प्रश्न नहीं, क्योंकि लागू कराने योग्य ही नहीं
मुख्य स्रोत	अमेरिका का अधिकार-पत्र (Bill of Rights)	आयरलैंड का संविधान (1937)

New India Education by Omkar Sir

🤝 दोनों में समानता

- दोनों का लक्ष्य प्रस्तावना के आदर्श — न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता — हैं।
- दोनों "राज्य" को संबोधित हैं (अनुच्छेद 12 और 36)।
- दोनों संविधान के मूल ढाँचे के संतुलन का हिस्सा हैं (मिनर्वा मिल्स, 1980)।
- कई निदेशक तत्व अदालतों ने अनुच्छेद 21 से जोड़कर अधिकार जैसे बना दिए।

⚖️ मुख्य फ़र्क़

- एक का उल्लंघन अदालत में चुनौती योग्य, दूसरे का नहीं।
- एक राज्य की शक्ति पर सीमा है, दूसरा राज्य के लिए लक्ष्य।
- एक तुरंत मिलता है, दूसरा संसाधन और क़ानून पर निर्भर।
- एक व्यक्ति-केंद्रित, दूसरा समुदाय-केंद्रित।

सार यह है कि मौलिक अधिकार व्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करते हैं और अदालत उन्हें तुरंत लागू कराती है, जबकि निदेशक तत्व पूरे समाज की भलाई का लक्ष्य रखते हैं और सरकार उन्हें क़ानून बनाकर धीरे-धीरे लागू करती है। एक के पीछे अदालत की ताक़त है, दूसरे के पीछे जनता की।

📌 दो जोड़ी शब्द जो उत्तर को धारदार बनाते हैं

आदेशात्मक बनाम निर्देशात्मक: मौलिक अधिकार सरकार के लिए **आदेशात्मक** हैं — उल्लंघन हो तो सर्वोच्च या उच्च न्यायालय रिट जारी करके सरकार को आदेश देता है; निदेशक तत्व केवल **निर्देशात्मक** हैं — इनके पीछे नैतिक शक्ति है।

साध्य और साधन: अक्सर कहा जाता है कि मौलिक अधिकार **साध्य** (मंज़िल — व्यक्ति की गरिमा) हैं और निदेशक तत्व **साधन** (रास्ता — सामाजिक-आर्थिक न्याय); दोनों मिलकर सामाजिक क्रांति और कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य पूरा करते हैं।

☆ मौलिक अधिकार बनाम नीति निदेशक तत्व ☆

एक ही लक्ष्य, दो रास्ते

आधार	मौलिक अधिकार (भाग 3)	निदेशक तत्व (भाग 4)
प्रकृति	नकारात्मक — राज्य पर रोक	सकारात्मक — राज्य को काम
अदालत से लागू	हाँ — अनुच्छेद 32, 226	नहीं — अनुच्छेद 37
लोकतंत्र	राजनीतिक लोकतंत्र	सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र
शक्ति	क़ानूनी	नैतिक और राजनीतिक
किसका हित	व्यक्ति — व्यक्तिवादी	समुदाय — समाजवादी
लागू होना	अपने आप	क़ानून बनाकर
विरोधी क़ानून	अदालत रद्द करेगी	रद्द नहीं; पर निदेशक तत्व लागू करने वाला क़ानून वैध ठहराया जा सकता है
आपातकाल	20 और 21 छोड़कर निलंबित हो सकते हैं	प्रश्न ही नहीं
स्रोत	अमेरिका का अधिकार-पत्र	आयरलैंड का संविधान

समानता

- → दोनों का लक्ष्य प्रस्तावना के आदर्श
- → दोनों "राज्य" को संबोधित
- → संतुलन = मूल ढाँचा (1980)

मुख्य फ़र्क़

- → एक अदालत में चुनौती योग्य, दूसरा नहीं
- → एक सीमा, दूसरा लक्ष्य
- → एक तुरंत, दूसरा संसाधन पर निर्भर

☆ **याद रखें:** संविधान = साइकिल; एक पहिया मौलिक अधिकार, दूसरा निदेशक तत्व — एक भी निकाला तो साइकिल गिर जाएगी।

चित्र 4.10: मौलिक अधिकार बनाम नीति निदेशक तत्व — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

9. टकराव और न्यायिक यात्रा (1951–2024)

आज़ादी के बाद सरकारों ने ज़मींदारी ख़त्म करने और ज़मीन बाँटने जैसे क़दम निदेशक तत्वों के नाम पर उठाए। ज़मींदारों ने संपत्ति और समानता के मौलिक अधिकारों के आधार पर इन्हें अदालत में चुनौती दी। यहीं से भाग 3 और भाग 4 के बीच लंबा टकराव शुरू हुआ, जिसे नीचे क्रम से समझिए।

📊 टकराव की यात्रा — कुछ ज़रूरी आँकड़े

1. **नौवीं अनुसूची** पहले संशोधन (1951) में सिर्फ़ **13 क़ानूनों** के साथ शुरू हुई थी — सभी भूमि सुधार से जुड़े; आज इसमें **284 क़ानून** हैं।
2. **गोलकनाथ (1967)** का फ़ैसला **11 न्यायाधीशों** ने **6:5** से दिया; **केशवानंद (1973)** में **13 न्यायाधीश** थे और फ़ैसला **7:6** से आया।
3. **आई.आर. कोएल्हो मामला (11 जनवरी 2007):** नौ न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि **24 अप्रैल 1973** के बाद नौवीं अनुसूची में डाले गए क़ानूनों की भी मूल ढाँचे की कसौटी पर जाँच हो सकती है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — पहला संशोधन क्यों इतना जल्दी आया?

पटना उच्च न्यायालय ने कामेश्वर सिंह मामले (1951) में बिहार का ज़मींदारी उन्मूलन क़ानून रद्द कर दिया था, जबकि इलाहाबाद और नागपुर उच्च न्यायालयों ने अपने राज्यों के ऐसे क़ानून सही माने थे। इसी उलझन और चंपकम फ़ैसले के बाद संसद ने 1951 में अनुच्छेद 31A, 31B और नौवीं अनुसूची जोड़ी।

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir



चित्र 4.11: मौलिक अधिकार और निदेशक तत्वों के संबंध पर प्रमुख मोड़

📖 चंपकम दोराईराजन — एक अर्ज़ी जिसने पहला संविधान संशोधन करवा दिया (1950–51)

संविधान लागू हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे। मद्रास राज्य में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाख़िला एक पुराने **"सांप्रदायिक सरकारी आदेश" (Communal G.O.)** से होता था। इसके अनुसार हर 14 सीटों में से 6 सीटें ग़ैर-ब्राह्मण हिंदुओं, 2 पिछड़े हिंदुओं, 2 ब्राह्मणों, 2 हरिजनों, 1 एंग्लो-इंडियन या भारतीय ईसाई और 1 मुसलमान को मिलती थीं। राज्य के चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल 330 सीटें थीं।

चंपकम दोराईराजन (Champakam Dorairajan) ने 1934 में बी.ए. पास किया था, पर पैसों और दूसरी परेशानियों के कारण वे तब मेडिकल की पढ़ाई शुरू नहीं कर पाई थीं। 1950 में उन्होंने पता किया तो मालूम हुआ कि ब्राह्मण होने के कारण उन्हें दाख़िला नहीं मिलेगा। मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने कॉलेज में अर्ज़ी भी नहीं दी थी — सीधे **7 जून 1950** को मद्रास उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर कर दी और कहा कि उनके मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 15(1) और 29(2)) टूट रहे हैं। उच्च न्यायालय ने 27 जुलाई 1950 को आदेश रद्द कर दिया।

मद्रास सरकार ने दलील दी कि यह आदेश **अनुच्छेद 46** (कमज़ोर वर्गों के हित) जैसे निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए है। पर **9 अप्रैल 1951** को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निदेशक तत्व मौलिक अधिकारों के **अधीन** हैं और उन्हें मौलिक अधिकारों के साथ "सहायक" बनकर चलना होगा। इस फ़ैसले पर मद्रास में भारी विरोध हुआ, और जून 1951 में संसद ने **पहला संविधान संशोधन** करके **अनुच्छेद 15(4)** जोड़ दिया, ताकि पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकें। यहीं से "अदालत का फ़ैसला → संसद का संशोधन" वाला लंबा सिलसिला शुरू हुआ, जिसे यह पूरा अध्याय समझाता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** भाग 3 बनाम भाग 4 के टकराव की शुरुआत; पहला संशोधन क्यों आया; अगले मामलों (शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशवानंद) की पृष्ठभूमि।

📌 **याद रखने लायक बात:** चंपकम दोराईराजन (9 अप्रैल 1951): निदेशक तत्व मौलिक अधिकारों के अधीन → पहला संशोधन (1951) से अनुच्छेद 15(4)।

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

◆ (1) चंपकम दोराईराजन मामला, 1951 — मौलिक अधिकार ऊपर

मद्रास सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाति-आधारित सीटों का "सांप्रदायिक आदेश" जारी किया था। 9 अप्रैल 1951 को सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन माना और कहा कि **निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के अनुरूप और उनके सहायक बनकर चलना होगा** (State of Madras v. Champakam Dorairajan, 1951)। जवाब में संसद ने **पहला संशोधन, 1951** किया — अनुच्छेद 15(4) (पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान), अनुच्छेद 31A, 31B और नौवीं अनुसूची जोड़ी गई।

🔍 आसान परिभाषा: नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule)

📘 **परिभाषा:** पहले संशोधन (1951) से जोड़ी गई सूची; अनुच्छेद 31B के तहत इसमें रखे क़ानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती से सुरक्षा मिलती थी।

💡 **आसान भाषा में:** सरकार ने ज़मीन-सुधार क़ानूनों को इस "सुरक्षित तिजोरी" में रख दिया ताकि अदालतें उन्हें रद्द न कर सकें। 🏠 **उदाहरण:** जैसे परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाएँ सील बंद लिफ़ाफ़े में रखी जाती हैं ताकि कोई उन्हें छेड़ न सके।

◆ (2) शंकरी प्रसाद (1951) और सज्जन सिंह (1965) — संसद मौलिक अधिकार बदल सकती है

इन मामलों में अदालत ने माना कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, इसलिए निदेशक तत्वों को लागू करने वाले संशोधन वैध हैं।

◆ (2क) चौथा संशोधन, 1955 और 17वाँ संशोधन, 1964 — भूमि सुधार को और सुरक्षा

बेला बनर्जी मामले (1954) में अदालत ने कहा था कि अधिग्रहण पर "मुआवज़ा" ज़मीन की पूरी क़ीमत के बराबर होना चाहिए। इससे ज़मीन-सुधार बहुत महँगा हो जाता। इसलिए **चौथे संशोधन, 1955** ने तय किया कि क़ानून में दिया गया मुआवज़ा "पर्याप्त" है या नहीं, इस आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी, और अनुच्छेद 31A का दायरा भी बढ़ाया।

17वें संशोधन, 1964 ने अनुच्छेद 31A में "संपदा (estate)" की परिभाषा बढ़ाई और कई भूमि-सुधार क़ानूनों को नौवीं अनुसूची में रखा; सज्जन सिंह मामले (1965) में इसी संशोधन को चुनौती दी गई थी। इस तरह संसद ने पहले, चौथे और 17वें संशोधन के ज़रिए कुछ निदेशक तत्वों को लागू करने का रास्ता साफ़ किया।

◆ (3) गोलकनाथ मामला, 1967 — मौलिक अधिकार "अछूते"

ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ ने 6:5 के बहुमत से कहा कि संसद **मौलिक अधिकारों को घटा या छीन नहीं सकती, चाहे उद्देश्य निदेशक तत्वों को लागू करना ही क्यों न हो** (I.C. Golaknath v. State of Punjab, 1967)। इसके जवाब में **24वाँ संशोधन, 1971** आया, जिसने कहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से, मौलिक अधिकारों सहित, में संशोधन कर सकती है।

◆ (4) 25वाँ संशोधन, 1971 और अनुच्छेद 31C

इस संशोधन ने नया **अनुच्छेद 31C** जोड़ा, जिसके दो हिस्से थे: (क) जो क़ानून **अनुच्छेद 39(b) या 39(c)** को लागू करने के लिए बना हो, उसे अनुच्छेद 14 (समानता) और 19 (स्वतंत्रताएँ) के उल्लंघन के आधार पर अमान्य नहीं किया जाएगा; (ख) अगर क़ानून में यह घोषणा हो कि वह इसी नीति को लागू करने के लिए है, तो उस घोषणा को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

इसी संशोधन ने अनुच्छेद 31(2) में "मुआवज़ा (compensation)" शब्द की जगह "राशि (amount)" लिखा, ताकि अधिग्रहण पर दी गई रक़म को "कम" बताकर चुनौती न दी जा सके। यह बदलाव आर.सी. कूपर मामले (1970) के बाद आया, जिसमें 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण का क़ानून मुआवज़े के प्रश्न पर रद्द हुआ था। नया अनुच्छेद 31C 20 अप्रैल 1972 से लागू हुआ।

🔍 आसान परिभाषा: अनुच्छेद 31C (Saving of laws giving effect to certain directive principles)

📘 **परिभाषा:** एक "सुरक्षा-कवच" अनुच्छेद, जो कुछ निदेशक तत्वों को लागू करने वाले क़ानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 के आधार पर चुनौती से बचाता है।

💡 **आसान भाषा में:** अगर क़ानून अमीरी-ग़रीबी की खाई घटाने (39 b, c) के लिए है, तो "यह असमान है" कहकर उसे रद्द नहीं कराया जा सकता। 🏠 **उदाहरण:** जैसे बाढ़ राहत के लिए सरकार किसी निजी गोदाम का अनाज ले, तो मालिक बस "मेरी आज़ादी छिनी" कहकर उसे नहीं रुकवा सकता।

🌟 क्या आप जानते हैं? — 13 न्यायाधीश — पूरा सर्वोच्च न्यायालय

केशवानंद भारती मामले की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय में कुल **13 ही न्यायाधीश** थे, और सभी इस पीठ में बैठे। न इससे पहले और न बाद में कोई मामला 13 न्यायाधीशों की पीठ ने सुना। याचिकाकर्ता की ओर से प्रसिद्ध वकील **नानी पालकीवाला (Nani Palkhivala)** ने बहस की थी।

📖 एक मठ, कुछ एकड़ ज़मीन और संविधान का "मूल ढाँचा" (1970–1973)

केरल के कासरगोड ज़िले में **एडनीर मठ (Edneer Mutt)** है। 1961 से इसके प्रमुख थे **स्वामी केशवानंद भारती (Kesavananda Bharati)**। केरल सरकार ने भूमि सुधार क़ानून (1963, और 1969 में उसका संशोधन) के तहत मठ की ज़मीन का एक हिस्सा लेना शुरू किया। यह क़ानून निदेशक तत्वों — ख़ासकर **अनुच्छेद 39(b), (c)** — की भावना से बना था: ज़मीन कुछ हाथों में न सिमटे, जोतने वाले को मिले।

21 मार्च 1970 को स्वामीजी ने अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। मामला चलते-चलते 24वें, 25वें और 29वें संविधान संशोधन तक पहुँच गया, और असली सवाल बन गया — **क्या संसद संविधान में कुछ भी बदल सकती है?** इसके लिए अब तक की सबसे बड़ी, **13 न्यायाधीशों की पीठ** बनी। सुनवाई **68 दिन** चली और 11 अलग-अलग फ़ैसले लिखे गए।

24 अप्रैल 1973 को 7:6 के बहुत क़रीबी बहुमत से फ़ैसला आया: संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, पर उसके **"मूल ढाँचे" को नष्ट नहीं कर सकती**। दिलचस्प बात यह है कि स्वामीजी अपनी ज़मीन वाला मुक़दमा व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह नहीं जीते, पर उनके नाम से देश को लोकतंत्र की सबसे बड़ी सुरक्षा मिल गई। वर्षों बाद उन्होंने कहा था कि वे संपत्ति खोने के कारण नहीं, बल्कि इसलिए अदालत गए क्योंकि उन्हें लगा था कि सरकार का क़दम सही नहीं है। उनका निधन 6 सितंबर 2020 को हुआ। इसी फ़ैसले ने आगे **मिनर्वा मिल्स (1980)** का रास्ता बनाया, जहाँ "दोनों भागों का संतुलन" ख़ुद मूल ढाँचा माना गया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** भूमि सुधार (निदेशक तत्व) और संपत्ति-अधिकार (मौलिक अधिकार) का टकराव कैसे मूल ढाँचा सिद्धांत तक पहुँचा; केशवानंद → मिनर्वा मिल्स की कड़ी।

📌 **याद रखने लायक बात:** केशवानंद भारती (24 अप्रैल 1973): 13 न्यायाधीश, 7:6 बहुमत, 68 दिन की सुनवाई; मूल ढाँचा सिद्धांत; 31C का पहला भाग वैध, दूसरा अवैध।

New India Education by Omkar Sir

◆ (5) केशवानंद भारती मामला, 24 अप्रैल 1973 — मूल ढाँचे का सिद्धांत

तेरह न्यायाधीशों की पीठ (अब तक की सबसे बड़ी) ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, पर **संविधान के "मूल ढाँचे" को नष्ट नहीं कर सकती**। अदालत ने अनुच्छेद 31C के **पहले हिस्से को वैध** माना, पर **दूसरे हिस्से को (जो अदालत की समीक्षा रोकता था) अवैध** घोषित किया, क्योंकि न्यायिक समीक्षा मूल ढाँचे का हिस्सा है (Kesavananda Bharati v. State of Kerala, 1973)।

🔍 आसान परिभाषा: मूल ढाँचा (Basic Structure)

📘 **परिभाषा:** संविधान की वे मूल विशेषताएँ — जैसे न्यायिक समीक्षा, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र — जिन्हें संसद संशोधन करके भी नष्ट नहीं कर सकती।

💡 **आसान भाषा में:** मकान में खिड़की-दरवाज़े बदल सकते हैं, पर नींव और खंभे नहीं तोड़ सकते। 🏠 **उदाहरण:** आप अपने घर का रंग और फ़र्नीचर बदल सकते हैं, पर नींव खोद देंगे तो घर ही नहीं बचेगा।

◆ (6) 42वाँ संशोधन, 1976 — सभी निदेशक तत्वों को प्राथमिकता

आपातकाल के दौरान इस संशोधन ने अनुच्छेद 31C का दायरा बढ़ाकर **भाग 4 के सभी निदेशक तत्वों** तक कर दिया। यानी कोई भी क़ानून, जो किसी भी निदेशक तत्व को लागू करने के लिए बना हो, अनुच्छेद 14 और 19 के आधार पर चुनौती से बच जाता। इसने निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से ऊपर रख दिया।

◆ (7) मिनर्वा मिल्स मामला, 31 जुलाई 1980 — संतुलन ही मूल ढाँचा

पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने 42वें संशोधन की धारा 4 (अनुच्छेद 31C का विस्तार) को अवैध घोषित किया। अदालत ने कहा कि **मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढाँचे का अनिवार्य हिस्सा है**; किसी एक को दूसरे पर पूरी प्राथमिकता देना इस संतुलन को तोड़ता है (Minerva Mills v. Union of India, 1980)। परिणाम: अनुच्छेद 31C अपने **मूल (1971 वाले) रूप** में — केवल 39(b) और 39(c) के लिए — बना रहा।

◆ (8) वामन राव मामला (निर्णय 13 नवंबर 1980, प्रकाशित 1981) — तारीख़ की रेखा

अदालत ने कहा कि **24 अप्रैल 1973** (केशवानंद निर्णय) से पहले नौवीं अनुसूची में रखे क़ानून सुरक्षित रहेंगे, पर उसके बाद रखे गए क़ानूनों को मूल ढाँचे की कसौटी पर परखा जा सकेगा। अदालत ने मूल (बिना संशोधन वाले) अनुच्छेद 31C को भी वैध माना (Waman Rao v. Union of India, 1981)।

◆ (9) प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन मामला, 5 नवंबर 2024 — ताज़ा मोड़

नौ न्यायाधीशों की पीठ ने दो बातें तय कीं: (क) मिनर्वा मिल्स के बावजूद **मूल अनुच्छेद 31C संविधान में मौजूद है** (यह बात सर्वसम्मति से कही गई); (ख) 8:1 के बहुमत से कहा कि **हर निजी संपत्ति अनुच्छेद 39(b) का "समुदाय का भौतिक संसाधन" नहीं है**, यानी राज्य हर निजी संपत्ति को इस आधार पर अधिग्रहित करके बाँट नहीं सकता।

9.1 सामंजस्य की दिशा: अदालतों ने निदेशक तत्वों को कैसे जीवित किया

अदालतों ने **सामंजस्यपूर्ण व्याख्या (Harmonious Construction)** का रास्ता अपनाया — यानी दोनों भागों को एक-दूसरे का पूरक मानकर पढ़ना। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण:

🔍 आसान परिभाषा: सामंजस्यपूर्ण व्याख्या (Harmonious Construction)

📘 **परिभाषा:** दो प्रावधानों में टकराव दिखे तो उन्हें इस तरह पढ़ना कि दोनों को अधिकतम सीमा तक प्रभावी रखा जा सके, किसी एक को पूरी तरह निरर्थक न बनाया जाए।

💡 **आसान भाषा में:** अदालत "किसकी जीत" नहीं, बल्कि "दोनों कैसे साथ चलें" देखती है। 🏠 **उदाहरण:** घर में एक को पढ़ाई के लिए शांति चाहिए और दूसरे को संगीत सुनना है — हेडफ़ोन से दोनों की ज़रूरत पूरी हो जाती है।

मामला	जुड़े निदेशक तत्व	अदालत ने क्या कहा
केरल शिक्षा विधेयक मामला (1958)	सामान्य	टकराव में भी दोनों भागों को साथ पढ़कर अधिकतम प्रभाव देने की कोशिश हो
रणधीर सिंह मामला (1982)	39(d)	"समान काम, समान वेतन" को अनुच्छेद 14 और 16 के साथ पढ़कर लागू कराने योग्य माना
बंधुआ मुक्ति मोर्चा मामला (1984)	39(e), 39(f), 41, 42	मानवीय कार्य-दशाएँ अनुच्छेद 21 के गरिमापूर्ण जीवन का हिस्सा
ओल्गा टेलिस मामला (1985)	39(a), 41	आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा
उन्नीकृष्णन मामला (1993)	41, 45, 46	14 वर्ष तक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 से निकलता है; आगे 86वें संशोधन का आधार
एम.सी. मेहता के मामले	48A	स्वच्छ पर्यावरण अनुच्छेद 21 का हिस्सा
मिर्ज़ापुर मोती कुरेशी मामला (2005)	48, 48A, 51A(g)	निदेशक तत्व किसी प्रतिबंध के "उचित" होने को परखने में मदद करते हैं

📊 अनुच्छेद 31C की पूरी यात्रा

1. **1971:** 25वें संशोधन से जुड़ा — 39(b), (c) लागू करने वाले क़ानूनों को 14 और 19 से सुरक्षा, और न्यायिक समीक्षा पर रोक।
2. **1973:** केशवानंद भारती — पहला हिस्सा वैध, न्यायिक समीक्षा रोकने वाला दूसरा हिस्सा अवैध।
3. **1976:** 42वाँ संशोधन — सुरक्षा सभी निदेशक तत्वों तक फैलाई।
4. **1980:** मिनर्वा मिल्स — यह विस्तार अवैध; वामन राव (1980-81) — मूल 31C वैध।
5. **2024:** प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन — सर्वसम्मति से कहा कि मूल अनुच्छेद 31C आज भी संविधान में मौजूद है।

📖 मिनर्वा मिल्स — साइकिल के दो पहिये

बेंगलुरु की एक कपड़ा मिल, मिनर्वा मिल्स (Minerva Mills Ltd.), का प्रबंधन 1970 के दशक में सरकार ने अपने हाथ में लिया और बाद में उसे राष्ट्रीयकरण क़ानून के तहत ले लिया गया। मिल के मालिकों ने अदालत में कहा कि 42वाँ संशोधन संसद को इतनी असीमित ताक़त देता है कि किसी भी निदेशक तत्व का नाम लेकर किसी की भी समानता और स्वतंत्रता छीनी जा सकती है।

कॉलेज में पढ़ने वाली रीना ने अपने दादाजी से पूछा, "दादाजी, अदालत ने किसका पक्ष लिया — मौलिक अधिकारों का या निदेशक तत्वों का?" दादाजी मुस्कुराए, "किसी का नहीं, बेटी। अदालत ने कहा कि संविधान एक साइकिल है। एक पहिया मौलिक अधिकार हैं, दूसरा निदेशक तत्व। अगर तुम आगे वाला पहिया निकालकर कहो कि पीछे वाला ही काफ़ी है, तो साइकिल चलेगी नहीं, गिर जाएगी।"

31 जुलाई 1980 को मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ (Y.V. Chandrachud) की अध्यक्षता वाली पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने यही कहा: दोनों भागों का संतुलन ही संविधान का मूल ढाँचा है। इसलिए 42वें संशोधन से किया गया अनुच्छेद 31C का विस्तार रद्द हुआ, पर 39(b) और (c) वाला मूल कवच बना रहा।

🎯 **इस कहानी से समझें:** भाग 3 और भाग 4 का संतुलन, मूल ढाँचा, अनुच्छेद 31C का मूल बनाम विस्तारित रूप।

📌 **याद रखने लायक बात:** मिनर्वा मिल्स (1980) के बाद स्थिति: 39(b) और 39(c) को लागू करने वाले क़ानूनों को ही अनुच्छेद 14 और 19 से सुरक्षा; बाक़ी निदेशक तत्वों को यह सुरक्षा नहीं।

◆ सार-तालिका: अदालत का फ़ैसला और संसद का जवाब

अदालत का फ़ैसला या स्थिति	संसद का जवाब (संशोधन)	उद्देश्य
चंपकम दोराईराजन (1951)	पहला संशोधन (1951)	पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान; ज़मींदारी उन्मूलन क़ानूनों को सुरक्षा
बेला बनर्जी (1954)	चौथा संशोधन (1955)	मुआवज़े की पर्याप्तता अदालत की जाँच से बाहर
भूमि-सुधार क़ानूनों पर विवाद	17वाँ संशोधन (1964)	"संपदा" की परिभाषा बढ़ी; क़ानून नौवीं अनुसूची में
गोलकनाथ (1967)	24वाँ संशोधन (1971)	संसद मौलिक अधिकारों सहित पूरा संविधान बदल सकती है
आर.सी. कूपर (1970)	25वाँ संशोधन (1971)	"मुआवज़ा" की जगह "राशि"; अनुच्छेद 31C
आपातकाल का दौर (1975–77)	42वाँ संशोधन (1976)	31C सभी निदेशक तत्वों तक — मिनर्वा मिल्स (1980) में रद्द

तालिका दिखाती है कि हर बार अदालत के किसी फ़ैसले से निदेशक तत्वों को लागू करने में रुकावट आई, तो संसद ने संविधान संशोधन से रास्ता निकाला। अंत में केशवानंद भारती (1973) और मिनर्वा मिल्स (1980) ने यह सीमा तय की कि संशोधन से मूल ढाँचा, यानी भाग 3 और भाग 4 का संतुलन, नहीं टूट सकता। आज की स्थिति में मौलिक अधिकारों को निदेशक तत्वों पर प्राथमिकता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि निदेशक तत्व लागू नहीं हो सकते — संसद उन्हें लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, जब तक मूल ढाँचा सुरक्षित रहे।

◆ संक्षिप्त कालरेखा — घटना, निर्णय और उसका असर

वर्ष / घटना	क्या हुआ	प्रभाव
चंपकम दोराईराजन, 1951	अदालत: टकराव में मौलिक अधिकार ऊपर; निदेशक तत्व मौलिक अधिकारों के सहायक हैं, उनसे ऊपर नहीं	संसद ने पहले (1951), चौथे (1955) और 17वें (1964) संशोधन से निदेशक तत्व लागू किए
गोलकनाथ, 1967	संसद किसी भी मौलिक अधिकार को घटा या छीन नहीं सकती — मौलिक अधिकार "अछूते (sacrosanct)" हैं	संसद को लगा कि अदालत सामाजिक सुधारों में बाधा बन रही है
24वाँ और 25वाँ संशोधन, 1971	24वाँ: संसद मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है; 25वाँ: अनुच्छेद 31C — 39(b), (c) लागू करने वाले क़ानूनों को 14, 19 और 31 के आधार पर चुनौती नहीं	गोलकनाथ का असर ख़त्म करने की कोशिश
केशवानंद भारती, 1973	संसद मौलिक अधिकार बदल सकती है, पर मूल ढाँचा नहीं; 31C का न्यायिक समीक्षा हटाने वाला दूसरा हिस्सा अवैध, पहला हिस्सा वैध	संतुलन बना
42वाँ संशोधन, 1976	31C का दायरा सभी निदेशक तत्वों तक — उन्हें लागू करने वाले क़ानून 14, 19 की चुनौती से मुक्त	आपातकाल में निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से ऊपर रखने की कोशिश
मिनर्वा मिल्स, 1980	42वें संशोधन का विस्तार अवैध; दोनों का संतुलन ही मूल ढाँचा — "रथ के दो पहिये"	आज सामान्यतः मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता; पर 39(b), (c) वाले क़ानूनों को 14 और 19 से सुरक्षा

> *"भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन की आधारशिला पर टिका है। ये मिलकर सामाजिक क्रांति के प्रति प्रतिबद्धता का मूल हैं; ये रथ के दो पहियों जैसे हैं, एक दूसरे से कम नहीं। किसी एक को दूसरे पर पूरी प्राथमिकता देना संविधान के सामंजस्य को बिगाड़ना है; यह सामंजस्य और संतुलन मूल ढाँचे की अनिवार्य विशेषता है। (भावार्थ) (like two wheels of a chariot, one no less important than the other)"* — **मिनर्वा मिल्स मामला (1980) — सर्वोच्च न्यायालय**

◆ रंगनाथ रेड्डी (1977) और संजीव कोक (1983) — "भौतिक संसाधन" की चौड़ी व्याख्या

कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी (1977) में न्यायमूर्ति **वी.आर. कृष्णा अय्यर** ने अल्पमत राय में कहा कि अनुच्छेद 39(b) के "समुदाय के भौतिक संसाधनों" में **निजी स्वामित्व वाले संसाधन भी** आते हैं। **संजीव कोक मैन्युफ़ैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कोकिंग कोल (1983)** में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने इसी चौड़ी व्याख्या को अपनाकर कोकिंग कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण क़ानून (1972) को अनुच्छेद 31C के संरक्षण में वैध ठहराया। लगभग चार दशक बाद **प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन (5 नवंबर 2024, 9 न्यायाधीश, 8:1)** ने यह चौड़ा मत अस्वीकार किया — हर निजी संपत्ति अपने आप "समुदाय का भौतिक संसाधन" नहीं है; यह संसाधन की प्रकृति, दुर्लभता और समुदाय पर असर देखकर तय होगा।

> **📌 वर्तमान स्थिति एक वाक्य में**
>
> आज मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि **पूरक** माने जाते हैं; संसद निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, बशर्ते मूल ढाँचा नष्ट न हो।

☆ टकराव और न्यायिक यात्रा (1951–2024) ☆

अदालत का फ़ैसला → संसद का संशोधन → फिर अदालत

1951 — चंपकम दोराईराजन: मौलिक अधिकार ऊपर; निदेशक तत्व उनके सहायक → पहला संशोधन (15(4), 31A, 31B, नौवीं अनुसूची)

1951 — शंकरी प्रसाद: संसद मौलिक अधिकार भी बदल सकती है

1955 — चौथा संशोधन: अधिग्रहण में मुआवज़ा "पर्याप्त" है या नहीं — अदालत में नहीं पूछा जाएगा

1964–65 — 17वाँ संशोधन (31A का दायरा, नौवीं अनुसूची बढ़ी); सज्जन सिंह ने संसद की शक्ति फिर मानी

1967 — गोलकनाथ (6:5): संसद मौलिक अधिकार घटा नहीं सकती, उद्देश्य निदेशक तत्व हो तब भी

1971 — 24वाँ: संसद मौलिक अधिकार भी बदल सकती है; 25वाँ: "मुआवज़ा" की जगह "राशि", नया 31C (39 b, c वाले क़ानून 14 और 19 से सुरक्षित)

1973 — केशवानंद भारती: मूल ढाँचा सिद्धांत; 31C का पहला भाग वैध, अदालत की समीक्षा रोकने वाला दूसरा भाग अवैध

1976 — 42वाँ: 31C का दायरा सभी निदेशक तत्वों तक

1980 — मिनर्वा मिल्स: विस्तार रद्द; दोनों भागों का संतुलन ही मूल ढाँचा; 31C मूल रूप में बचा

1980–81 — वामन राव: 24 अप्रैल 1973 से पहले नौवीं अनुसूची में रखे क़ानून सुरक्षित

2024 — प्रॉपर्टी ओनर्स (9 न्यायाधीश): मूल 31C मौजूद; 8:1 — हर निजी संपत्ति 39(b) का "सामुदायिक संसाधन" नहीं

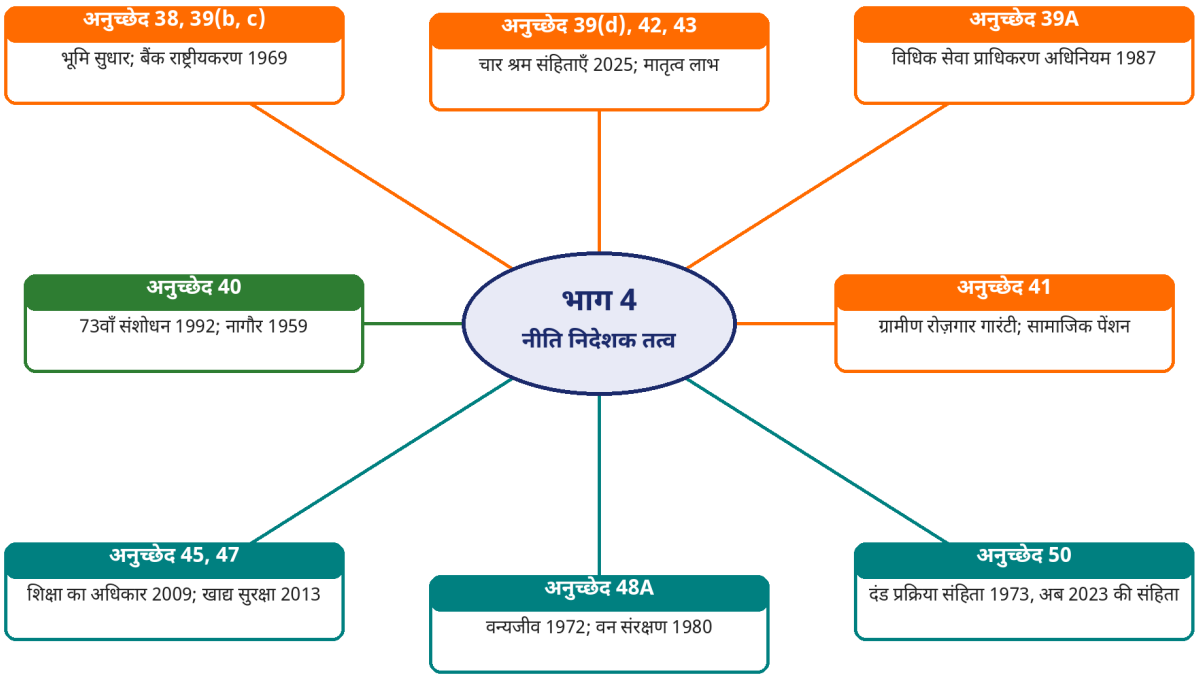
☆ **याद रखें:** आज की स्थिति: मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व पूरक हैं; संसद निदेशक तत्व लागू करने के लिए मौलिक अधिकार बदल सकती है, बशर्ते मूल ढाँचा न टूटे।

चित्र 4.12: टकराव और न्यायिक यात्रा (1951–2024) — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

10. क्रियान्वयन: क़ानून, योजनाएँ और राजस्थान

आज़ादी के बाद केंद्र और राज्यों ने निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए अनेक क़ानून और योजनाएँ बनाईं। कुछ पुराने क़ानून अब नई संहिताओं में मिला दिए गए हैं, इसलिए तालिका में ताज़ा स्थिति भी दी गई है।

निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन — अनुच्छेद से क़ानून तक



चित्र 4.13: निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन — अनुच्छेद से क़ानून तक

क्षेत्र (अनुच्छेद)	प्रमुख क़दम	ताज़ा स्थिति
भूमि सुधार (38, 39 b, c)	ज़मींदारी, जागीरदारी उन्मूलन; काश्तकारी सुधार; भूमि हदबंदी; अतिरिक्त भूमि का भूमिहीनों में बँटवारा	अधिकांश राज्यों में लागू; कई क़ानून नौवीं अनुसूची में
समान वेतन (39 d)	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	वेतन संहिता, 2019 में शामिल; चारों श्रम संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से लागू

क्षेत्र (अनुच्छेद)	प्रमुख क़दम	ताज़ा स्थिति
बाल श्रम (39 e, f)	बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (2016 में नया नाम)	लागू
मुफ़्त क़ानूनी सहायता (39A)	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987; राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला प्राधिकरण; लोक अदालतें	लागू
पंचायती राज (40)	73वाँ संशोधन, 1992 — तीन-स्तरीय पंचायतें, एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए	कई राज्यों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण
ग्रामीण रोज़गार (39 a, 41)	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (100 दिन)	इसकी जगह विकसित भारत रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 — 125 दिन की गारंटी; 1 जुलाई 2026 से लागू, पुराना क़ानून निरस्त
सामाजिक सहायता (41)	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, 1995 — बुढ़ापा, विधवा, विकलांगता पेंशन	लागू
मातृत्व (42)	मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (2017 में 26 सप्ताह)	सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में शामिल
कुटीर उद्योग (43)	खादी और ग्रामोद्योग आयोग, हस्तशिल्प, रेशम, कॉयर बोर्ड	लागू
शिक्षा (45, 21A)	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009; आँगनवाड़ी	लागू
पोषण (47)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013; मध्याह्न भोजन	लागू
पर्यावरण (48A)	वन्यजीव (संरक्षण) 1972; वन (संरक्षण) 1980; पर्यावरण (संरक्षण) 1986; राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010	लागू
स्मारक (49)	प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958	लागू
न्यायपालिका पृथक्करण (50)	दंड प्रक्रिया संहिता, 1973	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (1 जुलाई 2024 से)

📌 ताज़ा बदलाव जो ज़रूर याद रखें (2025–2026)

श्रम संहिताएँ: वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशा संहिता 2020 — चारों **21 नवंबर 2025** से लागू; इन्होंने 29 पुराने श्रम क़ानूनों को मिलाया। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 अब वेतन संहिता में समाहित है।

ग्रामीण रोज़गार: विकसित भारत — रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (VB-G RAM G) को 20 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली; यह **1 जुलाई 2026** से लागू है और प्रति ग्रामीण परिवार **125 दिन** के मज़दूरी-रोज़गार की वैधानिक गारंटी देता है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — बैंक राष्ट्रीयकरण — अनुच्छेद 39(b), (c) का बड़ा प्रयोग

19 जुलाई 1969 को उन **14 बैंकों** का राष्ट्रीयकरण हुआ जिनकी जमा-राशि ₹50 करोड़ या उससे अधिक थी; **1980** में **6 और बैंक** सरकारी बने। मक़सद था कि बैंक का पैसा कुछ बड़े घरानों तक न सिमटे, बल्कि खेती, छोटे उद्योग और गाँवों तक पहुँचे।

10.1 क्रियान्वयन की पूरी सूची — क्षेत्रवार

◆ (क) योजना और आर्थिक न्याय (अनुच्छेद 38, 39 b, c)

- देश के योजनाबद्ध विकास के लिए **1950 में योजना आयोग** बना। पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य सामाजिक-आर्थिक न्याय और आय, स्थिति तथा अवसर की असमानता घटाना था। **1 जनवरी 2015** को योजना आयोग की जगह **नीति आयोग (NITI Aayog)** बना।
- लगभग सभी राज्यों ने **भूमि सुधार क़ानून** बनाए: (1) ज़मींदार, जागीरदार, इनामदार जैसे बिचौलियों का अंत; (2) काश्तकारी सुधार — काश्त की सुरक्षा और उचित लगान; (3) जोत की अधिकतम सीमा, यानी हदबंदी; (4) अतिरिक्त ज़मीन भूमिहीन मज़दूरों में बाँटना; (5) सहकारी खेती।
- समाज के हित में आर्थिक संसाधनों के उपयोग के लिए **जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण (1956), 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण (1969), साधारण बीमा का राष्ट्रीयकरण** (1971 में प्रबंधन सरकार के हाथ, 1972 के क़ानून से राष्ट्रीयकरण) और **प्रिवी पर्स का अंत (1971, 26वाँ संशोधन)** जैसे क़दम उठाए गए।

🔍 आसान परिभाषा: राष्ट्रीयकरण (Nationalisation)

📘 **परिभाषा:** किसी निजी उद्योग, बैंक या सेवा का स्वामित्व और नियंत्रण क़ानून बनाकर सरकार के हाथ में लेना।

💡 **आसान भाषा में:** जो कारोबार कुछ मालिकों के मुनाफ़े के लिए चलता था, वह अब पूरे समाज के हित में सरकार चलाएगी। 🏠 **उदाहरण:** 1969 में 14 बड़े बैंक सरकारी हुए, जिसके बाद गाँव-गाँव में बैंक शाखाएँ खुलीं और किसानों को क़र्ज़ मिलने लगा।

🌟 क्या आप जानते हैं? — ज़मींदारी उन्मूलन — अदालत की पहली परीक्षा

बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 ज़मींदारी ख़त्म करने वाले शुरुआती क़ानूनों में था। पटना उच्च न्यायालय ने इसे समानता के आधार पर रद्द किया, तो संसद ने **पहले संशोधन (1951)** से अनुच्छेद 31A-31B और नौवीं अनुसूची जोड़ी; **1952** में सर्वोच्च न्यायालय (कामेश्वर सिंह मामला) ने इसे बचा लिया। राजस्थान का **जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952** भी 1955 में वैध ठहराया गया।

📖 पोचमपल्ली की सुबह — जब ज़मीन माँगने पर ज़मीन मिल गई (18 अप्रैल 1951)

1951 में तेलंगाना का नलगोंडा ज़िला किसान-विद्रोह और हिंसा से जल रहा था। गांधीजी के शिष्य **आचार्य विनोबा भावे (Vinoba Bhave)** पैदल यात्रा करते हुए **18 अप्रैल 1951** को **पोचमपल्ली** गाँव पहुँचे। गाँव के लगभग 700 परिवारों में से दो-तिहाई के पास अपनी ज़मीन नहीं थी। हरिजन बस्ती के 40 परिवारों ने विनोबा से कहा, "अगर हमें 80 एकड़ ज़मीन मिल जाए, तो हम मेहनत करके पेट भर लेंगे।"

विनोबा ने सोचा कि सरकार से बात करेंगे, फिर अचानक सभा में बैठे लोगों से पूछ लिया, "क्या आप में से कोई इन भाइयों की मदद कर सकता है?" तभी गाँव के ज़मींदार **वी. रामचंद्र रेड्डी (V. Ramachandra Reddy)** खड़े हुए और बोले, "मैं इनके लिए **100 एकड़** ज़मीन दूँगा।" यहीं से **भूदान आंदोलन** शुरू हुआ। आगे के वर्षों में विनोबा ने देश भर में पैदल घूमकर लाखों एकड़ ज़मीन दान में जुटाई।

भूदान सरकार का क़ानून नहीं, एक स्वैच्छिक आंदोलन था। पर उसने वही बात कही जो **अनुच्छेद 39(b) और (c)** कहते हैं — ज़मीन जैसे भौतिक संसाधन सबके भले के लिए बँटें, कुछ हाथों में न सिमटें। इसके साथ-साथ सरकारें ज़मींदारी उन्मूलन, काश्तकारी सुधार और **भूमि हदबंदी** के क़ानून बना रही थीं। यानी निदेशक तत्व दो रास्तों से आगे बढ़े — क़ानून से भी और समाज की अपनी पहल से भी।

🎯 **इस कहानी से समझें:** भूमि सुधार (39 b, c) का सामाजिक पक्ष; क़ानूनी भूमि सुधार के साथ स्वैच्छिक आंदोलन; गांधीवादी सोच और समाजवादी लक्ष्य का मेल।

📌 **याद रखने लायक बात:** भूदान आंदोलन: 18 अप्रैल 1951, पोचमपल्ली (नलगोंडा, अब तेलंगाना), विनोबा भावे; पहला दान वी. रामचंद्र रेड्डी के 100 एकड़।

◆ (ख) श्रमिक और महिलाएँ (अनुच्छेद 39, 41, 42, 43)

- मज़दूरों के हित के लिए अनेक क़ानून बने — मज़दूरी भुगतान अधिनियम (1936), न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम (1948), बोनस भुगतान अधिनियम (1965), ठेका मज़दूर (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम (1970), ट्रेड यूनियन अधिनियम (1926), कारख़ाना अधिनियम (1948), खान अधिनियम (1952), औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947) और कर्मकार प्रतिकर अधिनियम (1923)।
- **21 नवंबर 2025** से ऊपर के अधिकतर क़ानून चार श्रम संहिताओं में समा गए: वेतन संहिता (मज़दूरी, न्यूनतम मज़दूरी, बोनस, समान पारिश्रमिक), औद्योगिक संबंध संहिता (ट्रेड यूनियन, औद्योगिक विवाद), व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशा संहिता (कारख़ाना, खान, ठेका मज़दूर) और सामाजिक सुरक्षा संहिता (मातृत्व लाभ, कर्मचारी प्रतिकर आदि)।
- **बंधुआ मज़दूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976** और **बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986** बने। 2006 में बच्चों को घरेलू नौकर और ढाबों-होटलों में काम पर रखने पर रोक लगी; 2016 में बाल श्रम क़ानून का नाम बदलकर "बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम" किया गया।
- महिला श्रमिकों के हित के लिए **मातृत्व लाभ अधिनियम (1961)** और **समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976)** बने।

◆ (ग) गाँव, कुटीर उद्योग और ग्रामीण विकास (अनुच्छेद 40, 43, 43B, 47, 48)

- गाँव, खंड और ज़िला — तीन-स्तरीय पंचायती राज लागू किया गया, ताकि गांधीजी का "हर गाँव एक गणराज्य" का सपना साकार हो; **73वें संशोधन (1992)** ने इसे संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा दी।
- गाँवों में कुटीर उद्योगों के विकास के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग, लघु उद्योग बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, हथकरघा बोर्ड, हस्तशिल्प बोर्ड, कॉयर बोर्ड और रेशम बोर्ड बनाए गए।
- जीवन-स्तर उठाने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952), पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (1960), सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (1973), न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (1974), समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (1978), जवाहर रोज़गार योजना (1989), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना (1999), संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना (2001) और राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी (2006) चलाए गए। 1 जुलाई 2026 से ग्रामीण रोज़गार की गारंटी नए क़ानून के तहत 125 दिन की है।
- खेती को उन्नत बीज, खाद और सिंचाई देकर आधुनिक बनाया गया, और पशुपालन को वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने के क़दम उठाए गए। कुछ राज्यों ने गाय, बछड़े और बैलों के वध पर रोक के क़ानून बनाए, और कुछ राज्यों में नशाबंदी लागू है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — 24 अप्रैल — राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

73वाँ संशोधन **24 अप्रैल 1993** को लागू हुआ। इसी याद में हर साल 24 अप्रैल को **राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस** मनाया जाता है, जबकि पंचायती राज की ज़मीनी शुरुआत **2 अक्टूबर 1959** को राजस्थान के **नागौर** से हुई थी।

📖 2 अक्टूबर 1959, नागौर — अनुच्छेद 40 को पहली बार ज़मीन मिली

संविधान ने अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का वादा तो कर दिया, पर शुरू के वर्षों में गाँव के विकास की योजनाएँ — जैसे **सामुदायिक विकास कार्यक्रम (2 अक्टूबर 1952)** — ऊपर से, सरकारी अफ़सरों के हाथ में चलती रहीं। जनता की भागीदारी कम थी। इसकी जाँच के लिए **16 जनवरी 1957** को **बलवंत राय मेहता (Balwantrai Mehta)** की अध्यक्षता में एक समिति बनी।

समिति ने **24 नवंबर 1957** को अपनी रिपोर्ट दी और **"लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण"** का सुझाव दिया — गाँव में ग्राम पंचायत, खंड (ब्लॉक) स्तर पर पंचायत समिति और ज़िले में ज़िला परिषद। यही आगे चलकर **पंचायती राज** कहलाया।

इस व्यवस्था को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बना **राजस्थान**। गांधीजी की 90वीं जयंती, **2 अक्टूबर 1959** को प्रधानमंत्री नेहरू ने **नागौर** में इसका उद्घाटन किया और कहा कि हम देश में लोकतंत्र और पंचायत राज की नींव रख रहे हैं; अगर महात्मा गांधी जीवित होते, तो वे कितने ख़ुश होते। उसी साल आंध्र प्रदेश ने भी यह व्यवस्था अपनाई। पर इसे संवैधानिक दर्जा मिलने में 33 साल और लगे — **73वें संशोधन (1992)** ने पंचायतों को भाग 9 में पक्की जगह दी, जो **24 अप्रैल 1993** से लागू हुआ। आज यही दिन **राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस** के रूप में मनाया जाता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनुच्छेद 40 (निदेशक तत्व) → बलवंत राय मेहता समिति → नागौर (1959) → 73वाँ संशोधन (1992): एक निदेशक तत्व के धीरे-धीरे पूरे होने की यात्रा।

📌 **याद रखने लायक बात:** पंचायती राज की शुरुआत: 2 अक्टूबर 1959, नागौर (राजस्थान); बलवंत राय मेहता समिति (रिपोर्ट 24 नवंबर 1957); 73वाँ संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू।

◆ (घ) कमज़ोर वर्ग (अनुच्छेद 46)

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दूसरे कमज़ोर वर्गों के लिए शिक्षा संस्थानों, सरकारी नौकरियों और विधायी संस्थाओं में सीटें आरक्षित हैं।
- **अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955** — जिसका नाम 1976 में बदलकर **नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम** हुआ — और **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989** इन वर्गों को सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने के लिए बने।
- **65वें संशोधन (1990)** से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बना; **89वें संशोधन (2003)** ने उसे दो अलग आयोगों में बाँटा। राष्ट्रीय महिला आयोग (1992), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (1993), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (1993) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (2007) भी बने; **102वें संशोधन (2018)** ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया।
- **103वें संशोधन (2019)** के आधार पर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को शिक्षा संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियों में **10% आरक्षण** मिला — उन लोगों को जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में नहीं आते। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 नवंबर 2022 को इसे 3:2 के बहुमत से वैध माना (Janhit Abhiyan v. Union of India, 2022)।

◆ (ङ) न्याय, विरासत, पर्यावरण, स्वास्थ्य और विदेश नीति

- **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (1987)** ने ग़रीबों को मुफ़्त और सक्षम क़ानूनी सहायता का देशव्यापी जाल बनाया और **लोक अदालतें** शुरू कीं। लोक अदालत आपसी समझौते से विवाद सुलझाने का वैधानिक मंच है; इसे दीवानी अदालत का दर्जा है, और इसका फ़ैसला अंतिम होता है — उसके विरुद्ध किसी अदालत में अपील नहीं होती।
- **दंड प्रक्रिया संहिता (1973)** से पहले कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और तहसीलदार जैसे कार्यपालक अधिकारी न्यायिक काम भी करते थे। इस संहिता ने न्यायिक शक्तियाँ उनसे लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेटों को दीं, जो सीधे उच्च न्यायालय के नियंत्रण में काम करते हैं।
- राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा के लिए **प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) अधिनियम, 1951** बना, और बाद में 1958 का व्यापक अधिनियम आया।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (1972) और वन (संरक्षण) अधिनियम (1980) के साथ जल (1974) और वायु (1981) प्रदूषण क़ानूनों से केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बने। **राष्ट्रीय वन नीति (1988)** वनों के संरक्षण और विकास का लक्ष्य रखती है।
- पूरे देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल खोले गए, और मलेरिया, क्षय रोग, कुष्ठ, एड्स, कैंसर, फ़ाइलेरिया और काला-अज़ार जैसी बीमारियों के उन्मूलन के विशेष कार्यक्रम चलाए गए।
- कई राज्यों ने बुज़ुर्गों के लिए **वृद्धावस्था पेंशन** योजनाएँ शुरू कीं (अनुच्छेद 41), और अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए भारत **गुटनिरपेक्षता** और **पंचशील** की नीति पर चला (अनुच्छेद 51)।

📖 एक थाली भोजन की सौ साल की यात्रा — मध्याह्न भोजन

बात आज़ादी से भी पुरानी है। **1920 के दशक** में मद्रास नगर निगम ने अपने कुछ स्कूलों में ग़रीब बच्चों को दोपहर का भोजन देना शुरू किया (सरकारी विवरण में इसका वर्ष **1925** बताया जाता है)। देखा गया कि भोजन मिलने पर बच्चों की हाज़िरी बढ़ जाती है।

आज़ादी के बाद मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री **के. कामराज (K. Kamaraj)** ने इसे बड़े पैमाने पर फैलाया — **17 जुलाई 1956** को एट्टयपुरम (तिरुनेलवेली) से योजना शुरू हुई। कामराज के बारे में एक प्रसिद्ध किस्सा कहा जाता है कि उन्होंने मवेशी चराते एक बच्चे से पूछा, "स्कूल क्यों नहीं जाते?" बच्चे ने उल्टा पूछा, "स्कूल जाऊँगा तो खाना कौन देगा?" (यह किस्सा लोक-कथा की तरह सुनाया जाता है।) **1 जुलाई 1982** को मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन (M.G. Ramachandran) ने इसे और पौष्टिक बनाकर पूरे राज्य में फैलाया।

केंद्र सरकार ने **15 अगस्त 1995** को राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। फिर **28 नवंबर 2001** को सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका (पीयूसीएल बनाम भारत संघ) में आदेश दिया कि हर सरकारी और सरकारी सहायता-प्राप्त प्राथमिक स्कूल में हर बच्चे को कम से कम 200 दिन **पका हुआ भोजन** मिले, जिसमें कम से कम 300 कैलोरी और 8-12 ग्राम प्रोटीन हो। **2021** में इसका नाम **पीएम पोषण (PM POSHAN)** हो गया। यह कहानी दिखाती है कि **अनुच्छेद 47** (पोषण और जीवन-स्तर) और **अनुच्छेद 45** (बच्चों की शिक्षा) एक ही थाली में कैसे मिल जाते हैं — और अदालत ने भूख को अनुच्छेद 21 के "जीवन के अधिकार" से जोड़कर इस निदेशक तत्व को और मज़बूत किया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** राज्य की पहल → केंद्र की योजना → अदालत का आदेश: निदेशक तत्व (47, 45) के लागू होने के तीन रास्ते; पोषण और शिक्षा का संबंध।

📌 **याद रखने लायक बात:** मध्याह्न भोजन: मद्रास (1920 के दशक) → तमिलनाडु (1956, 1982) → राष्ट्रीय कार्यक्रम (15 अगस्त 1995) → सर्वोच्च न्यायालय आदेश (28 नवंबर 2001) → पीएम पोषण (2021)।

10.2 पूरी तरह लागू न हो पाने के कारण

इन सब क़दमों के बावजूद निदेशक तत्व पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाए। इसके मुख्य कारण हैं — (1) **अपर्याप्त धन**, (2) **प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक हालात**, (3) **तेज़ जनसंख्या वृद्धि**, और (4) **केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव**। उदाहरण के लिए, समान नागरिक संहिता पर आज भी राष्ट्रीय सहमति नहीं बन पाई है, और नशाबंदी कुछ ही राज्यों में लागू है।

◆ अनुच्छेद-वार क्रियान्वयन — एक नज़र में

निदेशक तत्व	क्रियान्वयन — क़ानून / कार्यक्रम
38, 39 — सामाजिक व्यवस्था, संसाधनों का वितरण	योजना आयोग 1950 (→ नीति आयोग 2015); पंचवर्षीय योजनाएँ; भूमि सुधार क़ानून (ज़मींदारी उन्मूलन, भूमि हदबंदी, सहकारी खेती)
39, 41-43 — श्रम क़ानून	न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम 1948; कारख़ाना अधिनियम 1948; मज़दूरी भुगतान अधिनियम 1936; ठेका मज़दूर अधिनियम 1970; बंधुआ मज़दूरी उन्मूलन अधिनियम 1976; मातृत्व लाभ अधिनियम 1961; समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 (अब ज़्यादातर चार श्रम संहिताओं में)
39A — निःशुल्क क़ानूनी सहायता	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987; लोक अदालत का निर्णय दीवानी अदालत की डिक्री जैसा, सभी पक्षों पर बाध्यकारी और उसके विरुद्ध अपील नहीं
40 — ग्राम पंचायत	73वाँ संशोधन 1992; तीन-स्तरीय पंचायती राज (गाँव, खंड, ज़िला) — शुभारंभ राजस्थान (नागौर, 1959) से
43 — कुटीर उद्योग	खादी और ग्रामोद्योग आयोग; हथकरघा बोर्ड; हस्तशिल्प बोर्ड; कॉयर बोर्ड; लघु उद्योग बोर्ड
46 — अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण	अत्याचार निवारण अधिनियम 1989; नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (1955, नया नाम 1976); राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (89वाँ संशोधन 2003); आरक्षण
47 — जन-स्वास्थ्य	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र; मलेरिया, क्षय रोग, कुष्ठ, एड्स उन्मूलन कार्यक्रम; कुछ राज्यों में मद्य-निषेध क़ानून
48A — पर्यावरण	वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972; वन (संरक्षण) अधिनियम 1980; जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; राष्ट्रीय वन नीति 1988
51 — अंतरराष्ट्रीय शांति	गुटनिरपेक्षता की नीति; पंचशील (1954); भारत 1945 से संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य

10.3 राजस्थान में निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन

राजस्थान ने कई निदेशक तत्वों को ज़मीन पर उतारने में देश को रास्ता दिखाया है। रियासतों के विलय के बाद यहाँ सबसे बड़ी चुनौती **जागीरदारी** थी — गाँवों की ज़मीन और लगान पर जागीरदारों का क़ब्ज़ा था। अनुच्छेद 38 और 39(b), (c) की भावना के अनुसार राज्य ने जागीरें वापस लीं, काश्तकारों को हक़ दिए और जोत की सीमा तय की। आगे चलकर पंचायती राज, स्वास्थ्य, न्यूनतम आय और गिग श्रमिकों के लिए भी राज्य ने अपने क़ानून बनाए।

🔍 आसान परिभाषा: जागीर (Jagir)

📘 **परिभाषा:** रियासती दौर में शासक द्वारा किसी व्यक्ति (जागीरदार) को दिया गया गाँवों या ज़मीन का वह हिस्सा, जिससे लगान वसूलने और उपज का लाभ लेने का अधिकार उसे मिल जाता था।

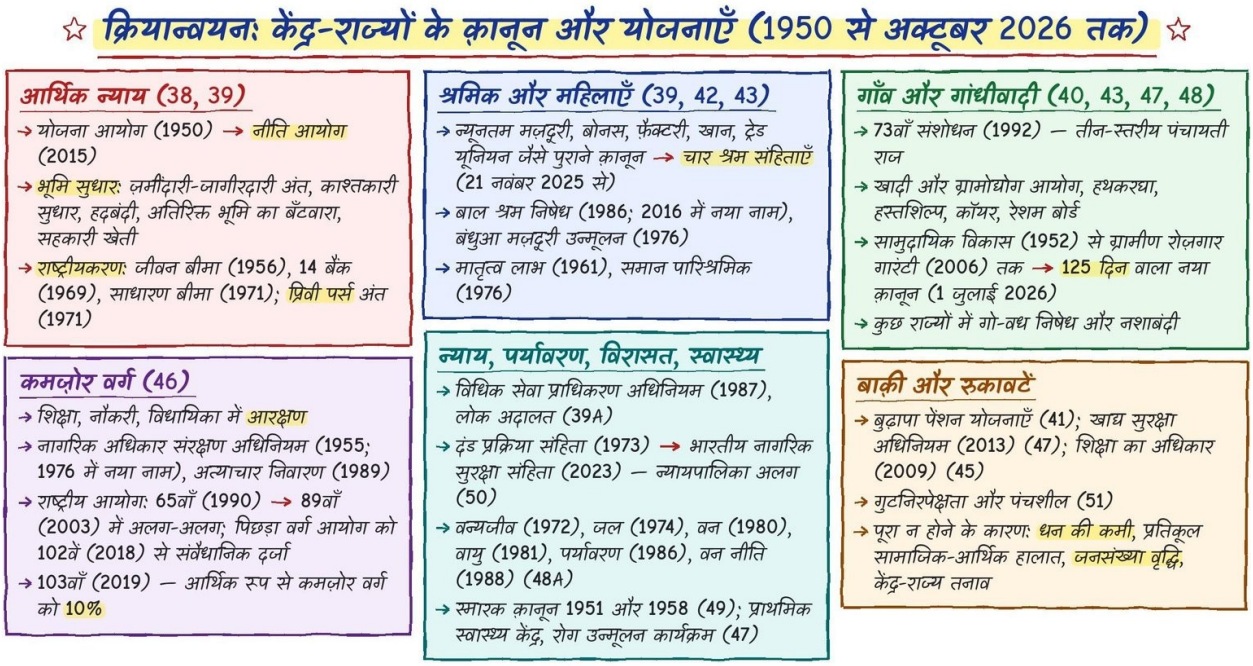
💡 **आसान भाषा में:** ज़मीन किसान जोतता था, पर लगान और ताक़त जागीरदार के पास होती थी — जागीर उन्मूलन ने यह बिचौलिया हटाया। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी दुकान का असली काम कर्मचारी करे, पर कमाई का बड़ा हिस्सा बीच का ठेकेदार ले ले।

क़ानून / क़दम (राजस्थान)	जुड़े निदेशक तत्व	मुख्य बात
राजस्थान भूमि सुधार और जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952	38, 39(b), (c)	जागीरों की वापसी; सर्वोच्च न्यायालय ने 1955 (ठाकुर अमर सिंहजी मामला) में इसे वैध ठहराया
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955	38, 39(b)	काश्तकारों को स्थायी अधिकार और उचित लगान
राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973	39(b), (c)	भूमि हदबंदी; अतिरिक्त भूमि भूमिहीनों को
पंचायती राज का शुभारंभ — नागौर, 2 अक्टूबर 1959	40	देश में पहली बार त्रि-स्तरीय पंचायती राज
राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध...) अधिनियम, 1995	48	गोवंश के वध पर पूर्ण रोक
राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम, 2022 (विधानसभा से 21 मार्च 2023 को पारित)	47	स्वास्थ्य को क़ानूनी अधिकार बनाने वाला देश का पहला राज्य-क़ानून
राजस्थान प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2023	41, 43	गिग श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड और कोष; ऐसा क़ानून बनाने वाला पहला राज्य (स्वीकृति 12 सितंबर 2023)
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम, 2023	39(a), 41	गारंटीशुदा रोज़गार और न्यूनतम पेंशन का क़ानूनी अधिकार (स्वीकृति 21 सितंबर 2023)

> ⚠️ **भ्रम से बचें**
>
> ऊपर के राज्य-क़ानून निदेशक तत्वों की **भावना** से जुड़े हैं — संविधान ने इन्हें बनाने का आदेश नहीं दिया था। परीक्षा में "किस अनुच्छेद से प्रेरित" पूछा जाए तो स्वास्थ्य → 47, काम और सहायता → 41, निर्वाह मज़दूरी और श्रमिक कल्याण → 43, पंचायत → 40 याद रखें।

> 🌟 **क्या आप जानते हैं? — 9 नवंबर — राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस**
>
> **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** पूरे देश में **9 नवंबर 1995** से लागू हुआ; इसी याद में हर साल 9 नवंबर को **विधिक सेवा दिवस** मनाया जाता है। इस क़ानून से बने **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)** के संरक्षक भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं।

> 📊 **क्रियान्वयन — कुछ बड़े आँकड़े**
>
> 1. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013:** ग्रामीण आबादी के **75%** और शहरी आबादी के **50%** तक लोगों को सस्ता अनाज पाने का क़ानूनी हक़ (अनुच्छेद 47)।
> 2. **पीएम पोषण (2021–22 से 2025–26):** केंद्र का हिस्सा **₹54,061.73 करोड़** और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का **₹31,733.17 करोड़**; सर्वोच्च न्यायालय के 2001 के आदेश के अनुसार हर बच्चे को कम से कम **300 कैलोरी और 8–12 ग्राम प्रोटीन** वाला पका भोजन।
> 3. **भूदान आंदोलन:** पोचमपल्ली के पहले 100 एकड़ से शुरू होकर विनोबा भावे ने देश भर में लगभग **45 लाख एकड़** ज़मीन दान में जुटाई।
> 4. **हुसैनारा ख़ातून मामला (1979):** अनुमान है कि इसके बाद देश भर में लगभग **40,000** विचाराधीन क़ैदी रिहा हुए (39A + अनुच्छेद 21)।



चित्र 4.14: क्रियान्वयन: क़ानून और योजनाएँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

11. समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44): बहस और ताज़ा स्थिति

भारत में आपराधिक क़ानून सबके लिए एक है, पर विवाह, तलाक़, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण-पोषण जैसे मामलों में अलग-अलग धर्मों के **व्यक्तिगत क़ानून (Personal Laws)** लागू होते हैं। अनुच्छेद 44 राज्य से कहता है कि वह पूरे देश के नागरिकों के लिए एक **समान नागरिक संहिता** लाने का प्रयास करे।

> 🔍 **आसान परिभाषा: समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code)**
>
> 📘 **परिभाषा:** विवाह, तलाक़, उत्तराधिकार, गोद लेने आदि निजी-पारिवारिक मामलों में सभी नागरिकों पर, धर्म की परवाह किए बिना, लागू होने वाला एक समान क़ानून।
>
> 💡 **आसान भाषा में:** परिवार से जुड़े क़ानूनी सवालों का जवाब आपके धर्म से नहीं, बल्कि आपकी नागरिकता से तय हो। 🏠 **उदाहरण:** जैसे यातायात नियम हर धर्म के चालक पर एक जैसे लागू होते हैं, वैसे ही विवाह-पंजीकरण और संपत्ति के बँटवारे के नियम भी एक हों।

> 💡 **समान नागरिक संहिता को स्कूल के नियमों से समझें**
>
> किसी स्कूल में हर कक्षा के अलग-अलग नियम हों तो प्रबंधन मुश्किल होता है, पर पूरे स्कूल के लिए एक जैसा समय-सारणी और नियम बनाने से सब सरल हो जाता है। ठीक इसी तरह समान नागरिक संहिता पूरे देश में विवाह, तलाक़ और उत्तराधिकार के लिए एक समान क़ानून की बात करती है। **उत्तराखंड** ने इसे राज्य-स्तर पर अपनाया (7 फ़रवरी 2024 को विधानसभा से पारित, **27 जनवरी 2025** से लागू), जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह अभी लागू नहीं हुई है।

New India Education by Omkar Sir

11.1 पृष्ठभूमि और न्यायालय

- **गोवा:** पुर्तगाली नागरिक संहिता, 1867 आज भी लागू है; 1962 के गोवा, दमन और दीव प्रशासन अधिनियम के ज़रिए यह आज़ादी के बाद भी बनी रही। इसे लंबे समय तक भारत में "समान संहिता" का अकेला उदाहरण माना गया।
- **शाह बानो मामला (1985):** सर्वोच्च न्यायालय ने तलाक़शुदा मुस्लिम महिला के भरण-पोषण का अधिकार माना और कहा कि अनुच्छेद 44 अब तक "मृत पत्र" जैसा बना हुआ है।
- **सरला मुद्गल मामला (1995):** केवल दूसरी शादी के लिए धर्म बदलने के मुद्दे पर अदालत ने सरकार से समान संहिता की दिशा में विचार करने को कहा।
- **21वाँ विधि आयोग (31 अगस्त 2018):** "पारिवारिक क़ानून में सुधार" परामर्श-पत्र में कहा कि इस चरण में समान नागरिक संहिता **न आवश्यक है, न वांछनीय**; बेहतर है कि हर धर्म के पारिवारिक क़ानूनों से भेदभाव हटाया जाए — यानी "क़ानून नहीं, अधिकार समान हों"।
- **22वाँ विधि आयोग (14 जून 2023):** इस विषय पर जनता और मान्यता-प्राप्त धार्मिक संगठनों से फिर से सुझाव माँगे।
- **22वें विधि आयोग का कार्यकाल** 31 अगस्त 2024 को समाप्त हुआ, और वह पूरे देश के लिए अंतिम मसौदा जमा नहीं कर पाया। सितंबर 2026 की ख़बरों के अनुसार केंद्र अलग राष्ट्रीय क़ानून लाने की जगह राज्यों को अपनी-अपनी संहिता बनाने दे रहा है।

📖 शाह बानो — ₹179 के भरण-पोषण से उठा राष्ट्रीय सवाल (1978–1986)

इंदौर की **शाह बानो बेगम** का निकाह 1932 में वकील **मोहम्मद अहमद ख़ान** से हुआ था। उनके पाँच बच्चे थे। 1975 में पति ने उन्हें घर से निकाल दिया। **अप्रैल 1978** में शाह बानो ने इंदौर के मजिस्ट्रेट के सामने **दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125** के तहत हर महीने ₹500 भरण-पोषण माँगा। **6 नवंबर 1978** को पति ने तीन तलाक़ देकर निकाह ख़त्म कर दिया और कहा कि मुस्लिम निजी क़ानून के अनुसार वह सिर्फ़ इद्दत की अवधि तक ही ख़र्च देने के लिए बाध्य है।

निचली अदालत ने बहुत कम रक़म तय की; मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उसे बढ़ाकर लगभग ₹179.20 महीना कर दिया। पति सर्वोच्च न्यायालय पहुँचे। **23 अप्रैल 1985** को मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ (Y.V. Chandrachud) की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि धारा 125 हर धर्म के व्यक्ति पर लागू होती है, क्योंकि उसका मक़सद किसी को भूखा-बेसहारा होने से बचाना है। साथ ही अदालत ने अफ़सोस जताया कि **अनुच्छेद 44 "मृत पत्र" (dead letter)** बनकर रह गया है।

इस फ़ैसले पर देश भर में बहस और विरोध हुआ, और 1986 में संसद ने **मुस्लिम महिला (तलाक़ पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम** बना दिया, जिसे फ़ैसले को कमज़ोर करने वाला माना गया। आगे 2001 में डेनियल लतीफ़ी मामले में अदालत ने इसी क़ानून की ऐसी व्याख्या की कि तलाक़शुदा महिला को "उचित और न्यायपूर्ण" व्यवस्था मिल सके। इस एक मुक़दमे ने समान नागरिक संहिता के सवाल को अदालत से निकालकर हर घर की बहस बना दिया — और यही बहस आज उत्तराखंड, गुजरात, असम जैसे राज्यों की संहिताओं तक पहुँची है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** निजी क़ानून बनाम सबके लिए एक क़ानून; अनुच्छेद 44 पर न्यायालय की टिप्पणी; लैंगिक न्याय का पक्ष — अगले हिस्से (राज्यों की संहिताएँ) की पृष्ठभूमि।

📌 **याद रखने लायक बात:** शाह बानो (23 अप्रैल 1985): धारा 125 सब पर लागू; अनुच्छेद 44 "मृत पत्र"; जवाब में 1986 का क़ानून।

11.2 राज्यों में समान नागरिक संहिता — ताज़ा स्थिति (अक्टूबर 2026 तक)

राज्य	विधानसभा से पारित	राष्ट्रपति की स्वीकृति	वर्तमान स्थिति
उत्तराखंड	7 फ़रवरी 2024	11 मार्च 2024	27 जनवरी 2025 से लागू; स्वतंत्र भारत का पहला राज्य; अनुसूचित जनजातियाँ बाहर; 2026 में संशोधन
गुजरात	24 मार्च 2026	17 सितंबर 2026	1 अक्टूबर 2026 को राजपत्र में प्रकाशित; नियम बनने के बाद पूरी तरह लागू होगा
असम	27 मई 2026	29 सितंबर 2026	स्वीकृति मिल चुकी; नियम अधिसूचित होने बाक़ी
मध्य प्रदेश	21 जुलाई 2026	प्रतीक्षित	राष्ट्रपति की स्वीकृति का इंतज़ार

- **उत्तराखंड में संशोधन (2026):** संहिता लागू होने का एक साल पूरा होने पर 26 जनवरी 2026 को राज्यपाल ने समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) अध्यादेश, 2026 जारी किया, जो तुरंत लागू हुआ। इसमें लगभग डेढ़ दर्जन बदलाव हैं — जैसे विवाह के समय पहचान छिपाना विवाह रद्द करने का आधार माना गया, और विवाह या लिव-इन संबंध में बल, दबाव या धोखाधड़ी पर कड़े दंड रखे गए। बाद में इसकी जगह संशोधन अधिनियम, 2026 आया, जिसके नियमों को अक्टूबर 2026 में राज्य मंत्रिमंडल ने मंज़ूरी दी।

ध्यान दें कि विवाह, तलाक़ और उत्तराधिकार **समवर्ती सूची** के विषय हैं, इसलिए राज्य भी इन पर क़ानून बना सकते हैं; केंद्रीय क़ानून से टकराव होने पर राज्य का क़ानून राष्ट्रपति की स्वीकृति (अनुच्छेद 254) मिलने पर ही उस राज्य में प्रभावी होता है। इसी कारण इन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजा गया।

✅ पक्ष में तर्क	⚠️ विरोध में तर्क / चुनौतियाँ
● लैंगिक न्याय: बहुविवाह, असमान उत्तराधिकार जैसी प्रथाएँ ख़त्म।	● धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25–28) से टकराव की आशंका।
● राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता को मज़बूती।	● आदिवासी रीति-रिवाज़ और अनुच्छेद 371A, 371G जैसे विशेष प्रावधान।
● क़ानूनी सरलता: एक ही क़ानून, कम मुक़दमे।	● अल्पसंख्यकों में "बहुसंख्यक क़ानून थोपे जाने" का डर।
● अनुच्छेद 14 और 15 के समानता के आदर्श के अनुरूप।	● भारत की भारी सांस्कृतिक विविधता।
● गोवा का अनुभव दिखाता है कि यह व्यावहारिक है।	● राज्य-दर-राज्य अलग संहिताएँ "पूरे भारत में" समानता का लक्ष्य अधूरा छोड़ती हैं।

📌 संतुलित दृष्टिकोण

अधिकांश विशेषज्ञ मानते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू करने से पहले सभी हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श, आम सहमति का निर्माण और व्यक्तिगत क़ानूनों में **चरणबद्ध सुधार** — सबसे पहले हर धर्म के क़ानून से लैंगिक भेदभाव हटाना — एक व्यावहारिक रास्ता होगा।

☆ समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) ☆

विवाह, तलाक़, उत्तराधिकार, गोद लेना — धर्म नहीं, नागरिकता से तय हो

- **1867** — गोवा में पुर्तगाली नागरिक संहिता — आज़ादी के बाद भी लागू
- **1985** — शाह बानो: तलाक़शुदा मुस्लिम महिला को भरण-पोषण; अनुच्छेद 44 "मृत पत्र" जैसा
- **1995** — सरला मुद्गल: दूसरी शादी के लिए धर्म-परिवर्तन पर चिंता
- **2018** — 21वाँ विधि आयोग: इस चरण में न आवश्यक, न वांछनीय
- **2023** — 22वें विधि आयोग ने फिर सुझाव माँगे
- **2025** — उत्तराखंड: 27 जनवरी 2025 से लागू — आज़ाद भारत का पहला राज्य; अनुसूचित जनजातियाँ बाहर
- **2026** — उत्तराखंड संशोधन अध्यादेश (26 जनवरी 2026); गुजरात (स्वीकृति 17 सितंबर, राजपत्र 1 अक्टूबर), असम (स्वीकृति 29 सितंबर), मध्य प्रदेश (पारित 21 जुलाई; स्वीकृति प्रतीक्षित)

पक्ष में

- → लैंगिक न्याय
- → राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता
- → एक क़ानून, कम मुक़दमे
- → गोवा का अनुभव

चुनौतियाँ

- → धार्मिक स्वतंत्रता (25–28)
- → आदिवासी रीति-रिवाज़, 371A, 371G
- → अल्पसंख्यकों का डर
- → राज्य-दर-राज्य अलग संहिताएँ

☆ **याद रखें:** विवाह-उत्तराधिकार समवर्ती सूची में — इसलिए राज्य भी क़ानून बना सकते हैं; केंद्रीय क़ानून से टकराव पर राष्ट्रपति की स्वीकृति (अनुच्छेद 254) ज़रूरी।

चित्र 4.15: समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

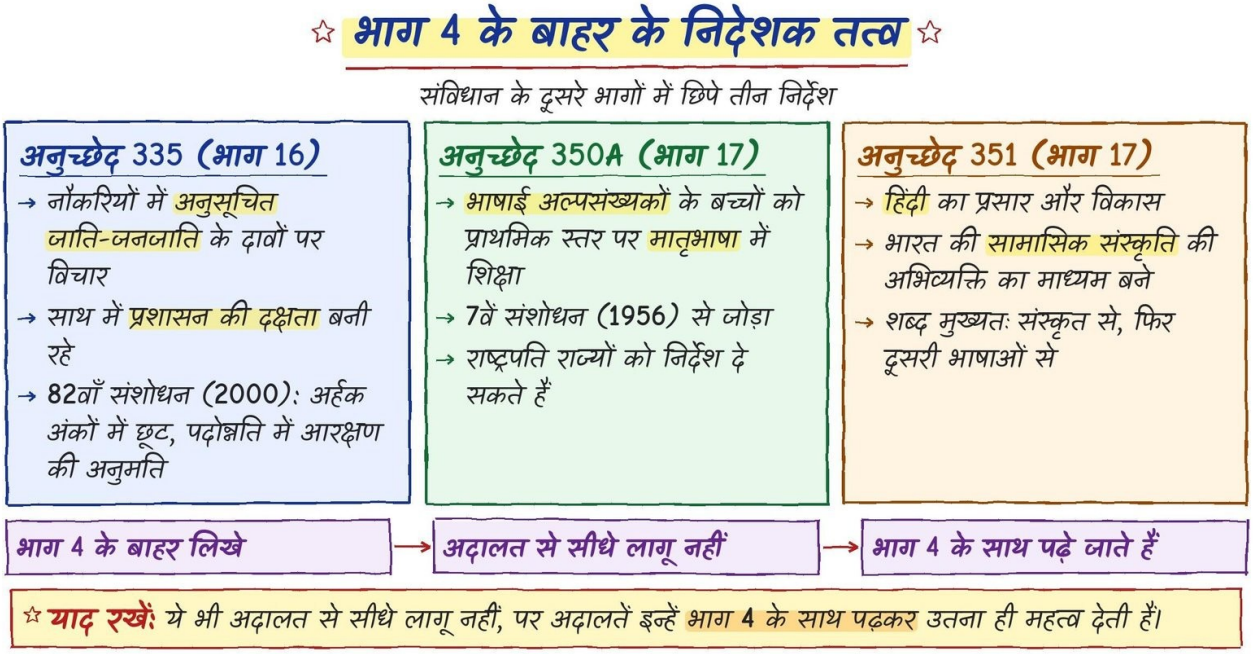
12. भाग 4 के बाहर के निदेशक तत्व

कुछ निर्देश भाग 4 में नहीं, बल्कि संविधान के दूसरे भागों में हैं। ये भी अदालत से सीधे लागू नहीं होते, पर अदालतें इन्हें निदेशक तत्वों जितना ही महत्व देती हैं, क्योंकि ये भी संविधान का हिस्सा हैं।

अनुच्छेद (भाग)	निर्देश	टिप्पणी
335 (भाग 16)	संघ और राज्यों की सेवाओं-पदों पर नियुक्ति में प्रशासन की दक्षता बनाए रखते हुए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावों पर विचार	82वें संशोधन, 2000 से जोड़ा गया परंतुक — परीक्षा के अर्हक अंकों में छूट, मूल्यांकन मानक घटाने और पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति
350A (भाग 17)	भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा	7वें संशोधन, 1956 से जोड़ा गया; राष्ट्रपति राज्यों को निर्देश दे सकते हैं
351 (भाग 17)	हिंदी भाषा का प्रसार और विकास, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बने	शब्दावली मुख्यतः संस्कृत से, फिर अन्य भाषाओं से लेने का निर्देश

📊 भाषा और संविधान — जुड़ते तथ्य

1. **अनुच्छेद 350A** (मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा) और **350B** (भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी) दोनों **7वें संशोधन, 1956** से जुड़े — राज्यों के भाषा-आधारित पुनर्गठन के समय, ताकि हर राज्य के भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चे भी अपनी भाषा में पढ़ सकें।
2. संविधान सभा ने **14 सितंबर 1949** को हिंदी (देवनागरी लिपि) को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया; इसी दिन की याद में **हिंदी दिवस** मनाया जाता है।
3. **आठवीं अनुसूची** में शुरुआत में **14 भाषाएँ** थीं; आज **22 भाषाएँ** हैं। अनुच्छेद 351 हिंदी को इन्हीं भाषाओं और संस्कृत से शब्द लेकर समृद्ध करने को कहता है।



चित्र 4.16: भाग 4 के बाहर के निदेशक तत्व — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

> 🌟 **क्या आप जानते हैं? — गोवा — "एक चमकता उदाहरण"**
> **13 सितंबर 2019** को सर्वोच्च न्यायालय ने एक उत्तराधिकार विवाद में गोवा को समान नागरिक संहिता का **"चमकता उदाहरण"** कहा, जहाँ धर्म की परवाह किए बिना सब पर एक ही पारिवारिक क़ानून लागू है।

13. आलोचना और उपयोगिता

13.1 आलोचना के मुख्य आधार

1. **क़ानूनी ताक़त नहीं:** गैर-न्यायोचित होने के कारण इन्हें "अच्छी इच्छाओं की सूची" कहा गया।

> *"यह एक ऐसे बैंक का चेक है जो तभी भुगतान करेगा जब बैंक के संसाधन अनुमति दें। (a cheque on a bank, payable only when the resources of the bank permit)"* — **के.टी. शाह (K.T. Shah)**

> *"ये नए साल के उन संकल्पों से बेहतर नहीं, जो दो जनवरी को टूट जाते हैं। (New Year's resolutions)"* — **नज़ीरुद्दीन अहमद (Naziruddin Ahmad)**

> *"यह भावनाओं का एक भरा-पूरा कूड़ेदान है। (a veritable dustbin of sentiments)"* — **टी.टी. कृष्णमाचारी (T.T. Krishnamachari)**

2. **तार्किक क्रम का अभाव:** आर्थिक, सामाजिक, गांधीवादी और अंतरराष्ट्रीय विषय एक साथ बिना स्पष्ट क्रम के रखे गए हैं।

> *"निदेशक तत्व न तो ठीक से वर्गीकृत हैं, न तार्किक क्रम में रखे गए हैं; इनमें छोटे मुद्दे सबसे अहम आर्थिक-सामाजिक सवालों के साथ मिला दिए गए हैं, और आधुनिक के साथ पुराना तथा तर्क-विज्ञान वाले प्रावधानों के साथ केवल भावना पर आधारित प्रावधान बेमेल ढंग से जोड़ दिए गए हैं। (neither properly classified nor logically arranged)"* — **एन. श्रीनिवासन (N. Srinivasan)**

उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 47 में पोषण जैसे बड़े सवाल के साथ नशाबंदी, और अनुच्छेद 48 में वैज्ञानिक कृषि के साथ गो-वध निषेध एक ही अनुच्छेद में रखे गए हैं।

3. **रूढ़िवादी और पुराने विचार:** सर आइवर जेनिंग्स (Ivor Jennings) ने इन्हें उन्नीसवीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित बताया और इन्हें "बिना समाजवाद शब्द के फ़ेबियन समाजवाद (Fabian socialism without the socialism)" कहा।

> *"ये केवल पवित्र आकांक्षाएँ हैं। (pious aspirations)"* — **सर आइवर जेनिंग्स (Ivor Jennings)**

जेनिंग्स का तर्क था कि ये सिद्धांत उन्नीसवीं सदी के इंग्लैंड के समाजवादी विचारकों — विशेषकर सिडनी और बीएट्रिस वेब (Sidney and Beatrice Webb) — के फ़ेबियन विचारों की छाया लिए हुए हैं। उनके अनुसार इन्हें बीसवीं सदी के मध्य के भारत के लिए उपयुक्त माना गया, पर आगे की सदी में भी ये उतने ही उपयुक्त रहेंगे या नहीं, यह प्रश्न खुला है।

🔍 आसान परिभाषा: फ़ेबियन समाजवाद (Fabian Socialism)

📘 **परिभाषा:** इंग्लैंड की फ़ेबियन सोसाइटी (1884) का विचार कि समाजवाद क्रांति से नहीं, बल्कि धीरे-धीरे, लोकतांत्रिक क़ानूनों और सुधारों से लाया जाए।

💡 **आसान भाषा में:** अमीरी-ग़रीबी की खाई एक झटके में नहीं, बल्कि क़दम-दर-क़दम क़ानून बनाकर पाटो। 🏠 **उदाहरण:** जैसे पुराने घर को गिराने की जगह हर साल एक-एक कमरा ठीक करवाना।

> *"ये लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा-पत्र हैं। (manifesto of aims and aspirations)"* — **के.सी. व्हीयर (K.C. Wheare)**

के.टी. शाह ने इन्हें "पवित्र फ़िज़ूल बातें (pious superfluities)" भी कहा, और के.सी. व्हीयर के अनुसार ये केवल "नैतिक उपदेश (moral homily)" का काम करते हैं।

4. **संवैधानिक टकराव की आशंका:** के. संथानम (K. Santhanam) के अनुसार इनसे केंद्र और राज्यों के बीच (केंद्र राज्यों को इन्हें लागू करने के निर्देश दे), राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच, तथा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव हो सकता है।

के. संथानम ने इसे ऐसे समझाया: (1) केंद्र राज्यों को इन तत्वों को लागू करने के निर्देश दे सकता है, और राज्य न माने तो केंद्र उस राज्य सरकार को बर्ख़ास्त करने तक जा सकता है; (2) अगर प्रधानमंत्री निदेशक तत्वों के विरुद्ध कोई विधेयक संसद से पारित करवा लें, तो राष्ट्रपति यह कहकर उसे अस्वीकार कर सकते हैं कि ये तत्व शासन में मूलभूत हैं और मंत्रिपरिषद इन्हें अनदेखा नहीं कर सकती; (3) यही टकराव राज्य स्तर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच हो सकता है।

5. **अस्पष्ट भाषा:** "प्रयास करेगा", "आर्थिक क्षमता की सीमा में" जैसे शब्द सरकार को बचने का रास्ता देते हैं।

◆ आलोचनाएँ — एक तालिका में

आलोचना	आलोचक	तर्क
कोई क़ानूनी बल नहीं (No Legal Force)	के.टी. शाह (K.T. Shah); नज़ीरुद्दीन अहमद (Naziruddin Ahmad); टी.टी. कृष्णमाचारी (T.T. Krishnamachari); के.सी. व्हीयर (K.C. Wheare); आइवर जेनिंग्स (Ivor Jennings)	के.टी. शाह: "पवित्र फ़िज़ूल बातें" — ऐसा चेक जो तब भुने जब बैंक के पास पैसे हों; नज़ीरुद्दीन: "नए साल के संकल्प — 2 जनवरी को टूट जाते हैं"; कृष्णमाचारी: "भावनाओं का कूड़ेदान"
तार्किक व्यवस्था नहीं (Illogically Arranged)	एन. श्रीनिवासन (N. Srinivasan); आइवर जेनिंग्स	छोटे मुद्दे बड़े प्रश्नों के साथ मिला दिए; आधुनिक और पुराना साथ-साथ; कोई एक सुसंगत दर्शन नहीं
रूढ़िवादी (Conservative)	सर आइवर जेनिंग्स	उन्नीसवीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित; "सिडनी और बीएट्रिस वेब की आत्माएँ भाग 4 में घूमती हैं" — "बिना समाजवाद शब्द के फ़ेबियन समाजवाद"
संवैधानिक टकराव (Constitutional Conflict)	के. संथानम (K. Santhanam)	केंद्र-राज्य, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री और राज्यपाल-मुख्यमंत्री के बीच टकराव की आशंका



चित्र 4.17: निदेशक तत्वों की आलोचना — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

13.2 उपयोगिता और महत्व

1. **शासन का नैतिक मानदंड:** हर सरकार के काम को परखने का एक तय पैमाना देते हैं, और विपक्ष तथा जनता के हाथ में जवाबदेही का औज़ार।
2. **अदालतों के लिए मार्गदर्शक:** क़ानून की वैधता और "उचित प्रतिबंध" परखने में सहायक; अनुच्छेद 21 का विस्तार इन्हीं से हुआ।
3. **नीतियों में निरंतरता:** सरकारें बदलें, पर कल्याण की मूल दिशा बनी रहती है।
4. **सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की नींव:** राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र से पूरा करते हैं।

5. **मौलिक अधिकारों के पूरक:** भूखे और अनपढ़ व्यक्ति के लिए बोलने की स्वतंत्रता का मोल कम है; निदेशक तत्व वह ज़मीन तैयार करते हैं जिस पर अधिकार अर्थ पाते हैं।
6. **ठोस उपलब्धियाँ:** पंचायती राज, शिक्षा का अधिकार, मुफ़्त क़ानूनी सहायता, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण क़ानून — सब इन्हीं की देन हैं।
7. **नीति में स्थिरता, विदेश नीति सहित:** पूर्व महान्यायवादी एम.सी. सीतलवाड़ (M.C. Setalvad) के अनुसार ये राज्य के सभी अधिकारियों के लिए एक "अनुदेश-पत्र" जैसे हैं; ये घरेलू और विदेश नीति में — राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में — स्थिरता और निरंतरता लाते हैं, चाहे सत्ता में दल बदल जाए।
8. **विपक्ष के लिए औज़ार:** विपक्ष सत्तारूढ़ दल पर आरोप लगा सकता है कि उसके काम निदेशक तत्वों के विरुद्ध हैं; इस तरह ये सरकार पर प्रभाव और नियंत्रण का साधन बनते हैं।
9. **साझा राजनीतिक घोषणा-पत्र:** सत्तारूढ़ दल चाहे किसी भी विचारधारा का हो, उसे अपने विधायी और कार्यकारी कामों में इन्हें अपना "मार्गदर्शक, दार्शनिक और मित्र" मानना पड़ता है।
10. **प्रस्तावना का विस्तार और अदालतों के लिए प्रकाश-स्तंभ:** ये प्रस्तावना में लिखे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के संकल्प को विस्तार देते हैं, और न्यायिक समीक्षा करते समय अदालतों को रास्ता दिखाते हैं।

> *"निदेशक तत्व संविधान के जीवन देने वाले प्रावधान हैं; ये संविधान का सार और उसके सामाजिक न्याय के दर्शन की नींव हैं। (the life giving provisions of the Constitution)"* **— एल.एम. सिंघवी (L.M. Singhvi)**

> *"अगर ये सारे सिद्धांत पूरी तरह लागू हो जाएँ, तो हमारा देश सचमुच धरती पर स्वर्ग बन जाएगा। (a heaven on earth)"* **— एम.सी. चागला (M.C. Chagla), बंबई उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश**

> *"निदेशक तत्वों का बड़ा मूल्य यह है कि ये बताते हैं — हमारा लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र है, केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं। (economic democracy)"* **— डॉ. भीमराव आंबेडकर (B.R. Ambedkar)**

> *"निदेशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, या उसके लिए ज़रूरी परिस्थितियाँ तैयार करना है। (goals of the social revolution)"* **— ग्रानविल ऑस्टिन (Granville Austin)**

> *"ये राज्य के अधिकारियों के लिए नैतिक उपदेश हैं; इनका कम से कम शिक्षाप्रद मूल्य तो है। (moral precepts for the authorities of the State)"* **— सर बी.एन. राव (B.N. Rau)**

> *"हमारी मंशा है कि भविष्य में विधायिका और कार्यपालिका इन सिद्धांतों को केवल ज़ुबानी सम्मान न दें, बल्कि इन्हें देश के शासन से जुड़े हर कार्यकारी और विधायी काम का आधार बनाएँ। (should not merely pay lip service to these principles)"* **— डॉ. भीमराव आंबेडकर (B.R. Ambedkar), 19 नवंबर 1948**

◆ विद्वानों के मत और चार उपयोग

विद्वान	मत
एल.एम. सिंघवी (L.M. Singhvi), न्यायविद	निदेशक तत्व संविधान के जीवनदायी प्रावधान हैं — संविधान की विषय-वस्तु और सामाजिक न्याय का दर्शन
एम.सी. चागला (M.C. Chagla), बंबई उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश	ये सिद्धांत पूरी तरह लागू हों तो भारत सचमुच धरती पर स्वर्ग बन जाए — राजनीतिक लोकतंत्र के साथ कल्याणकारी राज्य
डॉ. भीमराव आंबेडकर (B.R. Ambedkar)	निदेशक तत्वों का महान मूल्य यह है कि ये बताते हैं — भारतीय राजनीति का लक्ष्य "आर्थिक लोकतंत्र" है, केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं
ग्रानविल ऑस्टिन (Granville Austin)	निदेशक तत्व "सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने" के लिए हैं
सर बी.एन. राव (B.N. Rau)	ये राज्य के अधिकारियों के लिए "नैतिक उपदेश" हैं — इनका कम से कम शिक्षाप्रद मूल्य तो है

New India Education by Omkar Sir

पूर्व महान्यायवादी **एम.सी. सीतलवाड़ (M.C. Setalvad)** के अनुसार निदेशक तत्वों के **चार उपयोग** हैं:

1. ये सभी प्राधिकारियों को संबोधित **"अनुदेश-पत्र"** जैसे हैं — नई सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के मूल सिद्धांत याद दिलाते हैं।
2. अदालतों के लिए उपयोगी **प्रकाश-स्तंभ (Beacon-lights)** — न्यायिक समीक्षा में सहायक।
3. कार्यपालिका और विधायिका के हर **राज्य-कार्य की प्रमुख पृष्ठभूमि**।
4. **प्रस्तावना का विस्तार** — जो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का संकल्प लेती है।

📊 के.टी. शाह का "चेक" — 75 साल में कितना भुना?

1. **अनुच्छेद 45 (शिक्षा)** → 86वें संशोधन (2002) से 6–14 वर्ष की शिक्षा **मौलिक अधिकार 21A** बनी; शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009।
2. **अनुच्छेद 40 (पंचायतें)** → नागौर (1959) से शुरुआत, फिर **73वाँ संशोधन (1992)** से संवैधानिक दर्जा।
3. **अनुच्छेद 39A (मुफ़्त क़ानूनी सहायता)** → हुसैनारा ख़ातून (1979) और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (1987)।
4. **अनुच्छेद 47 (पोषण)** → मध्याह्न भोजन / पीएम पोषण और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013)।
5. **अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता)** → अब भी अधूरा; कुछ राज्यों ने अपनी संहिताएँ बनाई हैं। अगला अध्याय बताता है कि राज्य के इन दायित्वों के साथ **नागरिक के कर्तव्य** (भाग 4A) कैसे जुड़ते हैं।



चित्र 4.18: निदेशक तत्वों की उपयोगिता — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

14. मौलिक कर्तव्यों से संबंध

मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) भाग 4A के **अनुच्छेद 51A** में हैं। इन्हें **स्वर्ण सिंह समिति** की सिफ़ारिश पर **42वें संशोधन, 1976** से जोड़ा गया (तब 10 कर्तव्य), और **86वें संशोधन, 2002** ने 11वाँ कर्तव्य 51A(k) जोड़ा। निदेशक तत्व **राज्य** को निर्देश देते हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य **नागरिकों** से अपेक्षाएँ रखते हैं — दोनों अदालत से सीधे लागू नहीं होते, पर दोनों मिलकर एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं।

निदेशक तत्व (राज्य का दायित्व)	मौलिक कर्तव्य (नागरिक का दायित्व)	साझा लक्ष्य
48A — पर्यावरण, वन, वन्यजीव की रक्षा	51A(g) — प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, जीवों के प्रति दया	पर्यावरण संरक्षण
49 — राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा	51A(f) — सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का सम्मान	सांस्कृतिक विरासत
45 — 6 वर्ष तक देखभाल और शिक्षा (21A के साथ)	51A(k) — माता-पिता 6–14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर दें	शिक्षा
51 — अंतरराष्ट्रीय शांति	51A(c), (e) — एकता-अखंडता, भाईचारे की भावना	शांति और सद्भाव
38, 46 — सामाजिक न्याय, कमज़ोर वर्गों का संरक्षण	51A(e) — महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग	सामाजिक समानता

📌 भाग A की अंतिम बात

भाग 3 (अधिकार), भाग 4 (राज्य के दायित्व) और भाग 4A (नागरिक के दायित्व) — ये तीनों मिलकर संविधान का "सामाजिक अनुबंध" बनाते हैं: राज्य कल्याण का वादा करता है, नागरिक कर्तव्य निभाते हैं, और अधिकार दोनों के बीच की रक्षा-रेखा हैं।

निदेशक तत्वों की असली ताक़त अदालत में नहीं, बल्कि जागरूक मतदाता में है। जितना अधिक जनता इन्हें जानेगी, उतना ही सरकारें इन्हें गंभीरता से लेंगी।

New India Education by Omkar Sir

☆ मौलिक कर्तव्यों से संबंध ☆

भाग 4 = राज्य का दायित्व | भाग 4A = नागरिक का दायित्व

भाग 3: अधिकार (रक्षा-रेखा) → भाग 4: राज्य कल्याण करे → भाग 4A: नागरिक कर्तव्य निभाएँ

निदेशक तत्व (राज्य)	मौलिक कर्तव्य (नागरिक)	साझा लक्ष्य
48A — पर्यावरण, वन, वन्यजीव	51A(g) — प्रकृति की रक्षा, जीवों पर दया	पर्यावरण
49 — स्मारकों की रक्षा	51A(f) — सामासिक संस्कृति की विरासत का सम्मान	विरासत
45 — 6 वर्ष तक शिक्षा (21A के साथ)	51A(k) — माता-पिता 6–14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा दें	शिक्षा
51 — अंतरराष्ट्रीय शांति	51A(c), (e) — एकता, भाईचारा	शांति
38, 46 — सामाजिक न्याय	51A(e) — महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाएँ छोड़ें	समानता

मौलिक कर्तव्य — मुख्य तथ्य

- भाग 4A, अनुच्छेद 51A; स्वर्ण सिंह समिति की सिफ़ारिश
- 42वाँ संशोधन (1976) — 10 कर्तव्य; 86वाँ (2002) — 11वाँ, 51A(k)
- निदेशक तत्वों की तरह ये भी अदालत से सीधे लागू नहीं

☆ **याद रखें:** निदेशक तत्वों की असली ताक़त अदालत में नहीं, जागरूक मतदाता में है।

चित्र 4.19: मौलिक कर्तव्यों से संबंध — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📜 भाग B — मौलिक कर्तव्य (भाग 4क, अनुच्छेद 51क)

भाग A में हमने पढ़ा कि संविधान **राज्य** से क्या अपेक्षा करता है। अब भाग B में खंड 15 से 23 तक — नागरिक से संविधान की अपेक्षाएँ: मौलिक कर्तव्यों का अर्थ और स्रोत, स्वर्ण सिंह समिति और 42वाँ-86वाँ संशोधन, 11 कर्तव्य विस्तार से (हर कर्तव्य से जुड़े क़ानून और निर्णय), विशेषताएँ, आलोचनाएँ, महत्व और न्यायिक निर्णय, वर्मा समिति और क्रियान्वयन, दूसरे देशों से तुलना, तथा पूरे अध्याय का निष्कर्ष।

🌟 क्या आप जानते हैं? — पड़ोसी भाग, अलग स्वभाव

संविधान में **भाग 4 (राज्य के दायित्व)** के ठीक बाद **भाग 4क (नागरिक के कर्तव्य)** रखा गया है। दोनों अदालत से सीधे लागू नहीं होते, पर एक **सरकार** से और दूसरा **नागरिक** से अपेक्षा करता है — इसीलिए दोनों को साथ पढ़ना सबसे आसान है।

15. मौलिक कर्तव्य: अर्थ, पृष्ठभूमि एवं स्रोत

📖 1976 — आपातकाल, एक समिति और "कर्तव्य" का नया अध्याय

जून 1975 में देश में **आंतरिक आपातकाल** लगा। सरकार का तर्क था कि कुछ लोग आंदोलनों और हड़तालों के ज़रिए क़ानून-व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं और नागरिक केवल अधिकार माँगते हैं, कर्तव्य नहीं निभाते। इसी माहौल में **26 फ़रवरी 1976** को कांग्रेस अध्यक्ष **देवकांत बरुआ (D.K. Barooah)** ने **सरदार स्वर्ण सिंह (Swaran Singh)** की अध्यक्षता में 12 सदस्यों की एक समिति बनाई — इसमें **ए.आर. अंतुले** (सदस्य-सचिव), **सिद्धार्थ शंकर रे, एच.आर. गोखले, रजनी पटेल, सी.एम. स्टीफ़न** जैसे नेता थे।

समिति को संविधान में बदलावों पर सुझाव देने थे। उसने कहा कि संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का एक **अलग अध्याय** होना चाहिए और **8 कर्तव्य** सुझाए। सरकार ने इससे भी आगे जाकर **10 कर्तव्य** जोड़े और कहा कि संविधान निर्माताओं से जो "ऐतिहासिक भूल" हुई थी, उसे अब सुधारा जा रहा है। पर समिति की तीन बातें — कर्तव्य न निभाने पर **दंड**, ऐसे दंड-क़ानून को अदालत में चुनौती न दे पाना, और **कर चुकाने का कर्तव्य** — नहीं मानी गईं।

42वें संशोधन, 1976 से संविधान में **भाग 4क** और **अनुच्छेद 51क** जुड़ गए। रोचक बात यह कि आपातकाल के बाद आई **जनता सरकार** ने 43वें और 44वें संशोधन से 42वें संशोधन के कई बदलाव पलट दिए, पर **मौलिक कर्तव्यों को नहीं छुआ** — यानी इनकी ज़रूरत पर अंततः सबकी सहमति बन गई।

🎯 **इस कहानी से समझें:** भाग 4 (राज्य के कर्तव्य) से भाग 4क (नागरिक के कर्तव्य) तक की यात्रा; स्वर्ण सिंह समिति की स्वीकृत और अस्वीकृत सिफ़ारिशें।

📌 **याद रखने लायक बात:** समिति ने 8 कर्तव्य सुझाए, 42वें संशोधन ने 10 जोड़े; दंड और कर-भुगतान वाली सिफ़ारिशें अस्वीकार हुईं।

15.1 परिचय — अधिकार थे, कर्तव्य नहीं

मूल संविधान (1950) में नागरिकों के **मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)** नहीं थे — केवल मौलिक अधिकार थे। संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के कर्तव्य लिखना ज़रूरी नहीं समझा, हालाँकि उन्होंने **राज्य के कर्तव्य** — नीति निदेशक तत्वों के रूप में — ज़रूर शामिल किए। उनका भरोसा था कि आज़ाद भारत के नागरिक स्वेच्छा से देश के प्रति अपने दायित्व निभाएँगे। बाद में **42वें संशोधन, 1976** से **10** और **86वें संशोधन, 2002** से **1** — कुल **11 मौलिक कर्तव्य** जोड़े गए।

अधिकार और कर्तव्य एक-दूसरे से जुड़े हैं — मेरा बोलने का अधिकार तभी सुरक्षित है जब दूसरे उसका सम्मान करने का कर्तव्य निभाएँ। इसलिए कहा जाता है कि **अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू** हैं; किसी एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है।

🔍 आसान परिभाषा: मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)

📘 **परिभाषा:** संविधान के भाग 4क में अनुच्छेद 51क के अंतर्गत लिखे वे 11 दायित्व जो हर भारतीय नागरिक (केवल नागरिक, विदेशी नहीं) से अपेक्षित हैं; ये गैर-न्यायोचित हैं — पालन न करने पर सीधे कोई दंड नहीं, पर ये संवैधानिक नैतिक दायित्व हैं।

💡 **आसान भाषा में:** मौलिक अधिकार बताते हैं कि नागरिक को "क्या मिलेगा"; मौलिक कर्तव्य बताते हैं कि नागरिक को "देश के लिए क्या करना चाहिए"। 🏠 **उदाहरण:** किसी क्लब का सदस्य बनने पर स्विमिंग पूल-पुस्तकालय जैसी सुविधाएँ मिलती हैं, पर नियम मानने और संपत्ति को नुक़सान न पहुँचाने की अपेक्षा भी होती है — वैसे ही नागरिक को अधिकार मिलते हैं और ध्वज के सम्मान, पर्यावरण-रक्षा जैसे 11 कर्तव्य भी निभाने होते हैं।

15.2 मुख्य तथ्य — एक नज़र में

पहलू	तथ्य
अनुच्छेद और भाग	अनुच्छेद 51क; भाग 4क (केवल 1 अनुच्छेद वाला भाग)
प्रेरणा (स्रोत)	पूर्व सोवियत संघ (USSR) का संविधान — अधिकार और कर्तव्य अविभाज्य
42वाँ संशोधन, 1976	स्वर्ण सिंह समिति की सिफ़ारिश पर 10 कर्तव्य; भाग 4क और अनुच्छेद 51क जोड़े (3 जनवरी 1977 से लागू)
86वाँ संशोधन, 2002	11वाँ कर्तव्य — माता-पिता या संरक्षक 6-14 वर्ष के बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा का अवसर दें
लोकतांत्रिक देशों में	अमेरिका, कनाडा, फ़्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया — किसी के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अलग सूची नहीं
जापान	शायद एकमात्र प्रमुख लोकतांत्रिक देश जिसके संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों की सूची है
समाजवादी देश	सोवियत संघ जैसे देशों में अधिकारों और कर्तव्यों को अविभाज्य और बराबर महत्व का माना गया

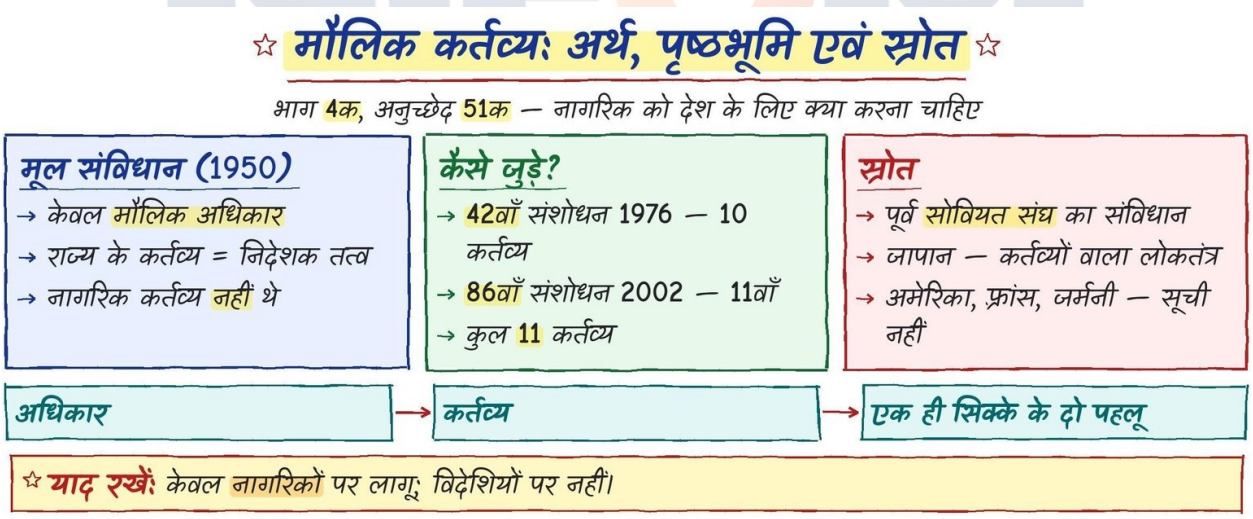
15.3 स्रोत — सोवियत संघ, जापान और भारतीय परंपरा

भारत के मौलिक कर्तव्य **पूर्व सोवियत संघ (USSR)** के संविधान से प्रेरित हैं। समाजवादी देशों ने अधिकारों और कर्तव्यों को बराबर महत्व दिया; सोवियत संविधान कहता था कि नागरिक अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग अपने कर्तव्यों और दायित्वों के पालन से अलग करके नहीं कर सकते। सोवियत संघ के 1936 के संविधान में भी नागरिक-कर्तव्य थे, और 1977 के संविधान के **अनुच्छेद 59** ने यही बात साफ़ शब्दों में लिखी।

दूसरी ओर अमेरिका, कनाडा, फ़्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के संविधानों में कर्तव्यों की अलग सूची नहीं है। **जापान** का संविधान (1946) इसका अपवाद है — उसके अध्याय 3 का नाम ही "जनता के अधिकार और कर्तव्य" है: बच्चों को शिक्षा दिलाने का दायित्व (अनुच्छेद 26), काम का अधिकार और दायित्व (अनुच्छेद 27) और क़ानून के अनुसार कर चुकाने का दायित्व (अनुच्छेद 30)।

पर यह याद रखना ज़रूरी है कि भारत में कर्तव्य का विचार विदेश से नहीं आया — **धर्म, कर्तव्य और ऋण** की अवधारणा भारतीय परंपरा में हज़ारों वर्षों से है। गांधीजी कहते थे कि सच्चे अधिकार कर्तव्य के पालन से ही निकलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय जीवन-पद्धति के कामों का **संहिताकरण (Codification)** मात्र हैं।

> "*अधिकारों का सच्चा स्रोत कर्तव्य है। अगर हम सब अपने कर्तव्य निभाएँ, तो अधिकार ढूँढने दूर नहीं जाना पड़ेगा। (भावार्थ)* (*the true source of rights is duty*)" — **महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi)**



चित्र 4.20: मौलिक कर्तव्य: अर्थ, पृष्ठभूमि एवं स्रोत — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🌟 क्या आप जानते हैं? — भाग 4क — एक भाग, एक अनुच्छेद, ग्यारह खंड

भाग 4क में केवल **एक अनुच्छेद — 51क** है। इसके खंड हिंदी पाठ में **(क) से (ट)** और अंग्रेज़ी पाठ में **(a) से (k)** तक हैं — यानी 11 खंड, 11 कर्तव्य। परीक्षा में "51क(ज)" और "51A(h)" दोनों का अर्थ एक ही है — **वैज्ञानिक दृष्टिकोण**।

16. स्वर्ण सिंह समिति, 42वाँ एवं 86वाँ संशोधन

1976 में कांग्रेस पार्टी ने **सरदार स्वर्ण सिंह** की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। पृष्ठभूमि: **आंतरिक आपातकाल (1975-77)** के दौरान सरकार ने महसूस किया कि नागरिकों को अपने कर्तव्यों का बोध कराना ज़रूरी है। समिति को कांग्रेस अध्यक्ष **देवकांत बरुआ** ने **26 फ़रवरी 1976** को नियुक्त किया था; इसमें अध्यक्ष समेत **12 सदस्य** थे और इसकी रिपोर्ट 1976 के मध्य में आई।

16.1 समिति के सदस्य

भूमिका	नाम
अध्यक्ष	सरदार स्वर्ण सिंह (Swaran Singh) — पूर्व विदेश और रक्षा मंत्री
सदस्य-सचिव	ए.आर. अंतुले (A.R. Antulay)
अन्य सदस्य	सिद्धार्थ शंकर रे (S.S. Ray), रजनी पटेल, एच.आर. गोखले (H.R. Gokhale), वी.ए. सैयद मुहम्मद, वी.एन. गाडगिल, सी.एम. स्टीफ़न (C.M. Stephen), डी.पी. सिंह, डी.सी. गोस्वामी, वसंत साठे, बी.एन. बनर्जी

> ⚠️ **भ्रम से बचें**
> राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री **हरिदेव जोशी** स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य **नहीं** थे — यह विकल्प परीक्षा में फँसाने के लिए दिया जाता है। अंतुले, सिद्धार्थ शंकर रे और सी.एम. स्टीफ़न सदस्य थे।

16.2 सिफ़ारिशें — क्या माना गया, क्या नहीं

समिति की सिफ़ारिशें — स्वीकार (8 → 10 कर्तव्य)	समिति की सिफ़ारिशें — अस्वीकार (3)
● संविधान में मौलिक कर्तव्यों का एक **अलग अध्याय** हो ● समिति ने **8 कर्तव्यों** की सिफ़ारिश की ● कांग्रेस सरकार ने **10 कर्तव्य** जोड़े ● भाग 4क और अनुच्छेद 51क बनाया ● सरकार ने कहा — "मूल संविधान में कर्तव्य न जोड़ना ऐतिहासिक भूल थी"	● 1. कर्तव्य न निभाने पर संसद उचित **दंड या सज़ा** का प्रावधान करे ● 2. ऐसे दंड-क़ानून को किसी मौलिक अधिकार या संविधान के किसी प्रावधान के उल्लंघन के आधार पर **अदालत में चुनौती न दी जा सके** ● 3. **करों का भुगतान (Payment of Taxes)** भी मौलिक कर्तव्य हो

समिति ने जिन 8 कर्तव्यों का प्रस्ताव रखा, उनमें मुख्य थे — संविधान और क़ानूनों का पालन और सम्मान; देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना; लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान; देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा; सांप्रदायिकता के विरुद्ध खड़े होना; और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। सरकार ने इनमें स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श, सामासिक संस्कृति, पर्यावरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उत्कृष्टता जैसे विषय जोड़कर 10 कर्तव्य बनाए।

16.3 42वाँ संशोधन, 1976 — संसद में बहस

तत्कालीन विधि मंत्री **एच.आर. गोखले** ने कर्तव्य जोड़ने का कारण यह बताया कि आज़ादी के बाद, ख़ासकर जून 1975 के आपातकाल की पूर्व-संध्या पर, कुछ लोगों ने स्थापित क़ानूनी व्यवस्था का सम्मान करने की कोई चिंता नहीं दिखाई; कर्तव्यों का अध्याय ऐसे "बेचैन लोगों" पर संयम का असर डालेगा। प्रधानमंत्री **इंदिरा गांधी** ने कहा कि इससे लोकतंत्र मज़बूत होगा।

> *“ मौलिक कर्तव्यों का नैतिक मूल्य अधिकारों को दबाना नहीं, बल्कि लोगों को जितना अपने अधिकारों के प्रति, उतना ही अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत करके एक लोकतांत्रिक संतुलन बनाना है। (भावार्थ) (not to smother rights but to establish a democratic balance) ”*
> **— श्रीमती इंदिरा गांधी — तत्कालीन प्रधानमंत्री (कर्तव्य जोड़ने पर)**

संसद में विपक्ष ने कर्तव्यों को जोड़ने का कड़ा विरोध किया। पर आपातकाल के बाद **मोरारजी देसाई** के नेतृत्व वाली **जनता सरकार** ने 43वें (1977) और 44वें (1978) संशोधन से 42वें संशोधन के कई बदलाव पलटे, फिर भी **मौलिक कर्तव्य बनाए रखे**। 2002 में एक और कर्तव्य जुड़ने से यह साफ़ हो गया कि इनकी ज़रूरत पर अंततः राष्ट्रीय सहमति बन चुकी थी।

16.4 86वाँ संशोधन, 2002 — 11वाँ कर्तव्य

86वें संशोधन ने अनुच्छेद 51क में खंड **(ट)** जोड़ा — जो माता-पिता या संरक्षक है, वह **6 से 14 वर्ष** की आयु के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को **शिक्षा के अवसर** दे। यही संशोधन अनुच्छेद 21क और नए अनुच्छेद 45 का भी स्रोत है।

📖 जब शिक्षा माता-पिता का कर्तव्य बनी — 51क(ट) की कहानी (1993–2010)

मूल संविधान के अनुच्छेद 45 ने वादा किया था कि 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। चार दशक बीत गए, पर करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर थे। **1993** में **उन्नीकृष्णन मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 14 वर्ष तक शिक्षा का अधिकार **अनुच्छेद 21** (जीवन के अधिकार) से निकलता है।

इसी विचार को संविधान में लिखने के लिए **86वाँ संशोधन, 2002** आया। इसने एक साथ तीन काम किए — **अनुच्छेद 21क** (6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार), **अनुच्छेद 45** का नया रूप (6 वर्ष तक देखभाल और शिक्षा), और **अनुच्छेद 51क(ट)** — यानी माता-पिता या संरक्षक का यह **11वाँ मौलिक कर्तव्य** कि वे 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर दें।

इसके बाद **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009** बना और **1 अप्रैल 2010** से अनुच्छेद 21क लागू हुआ। इस तरह एक ही लक्ष्य — बच्चे की शिक्षा — संविधान में **अधिकार (21क), राज्य का दायित्व (45) और नागरिक का कर्तव्य (51क-ट)** — तीनों रूपों में दर्ज हो गया।

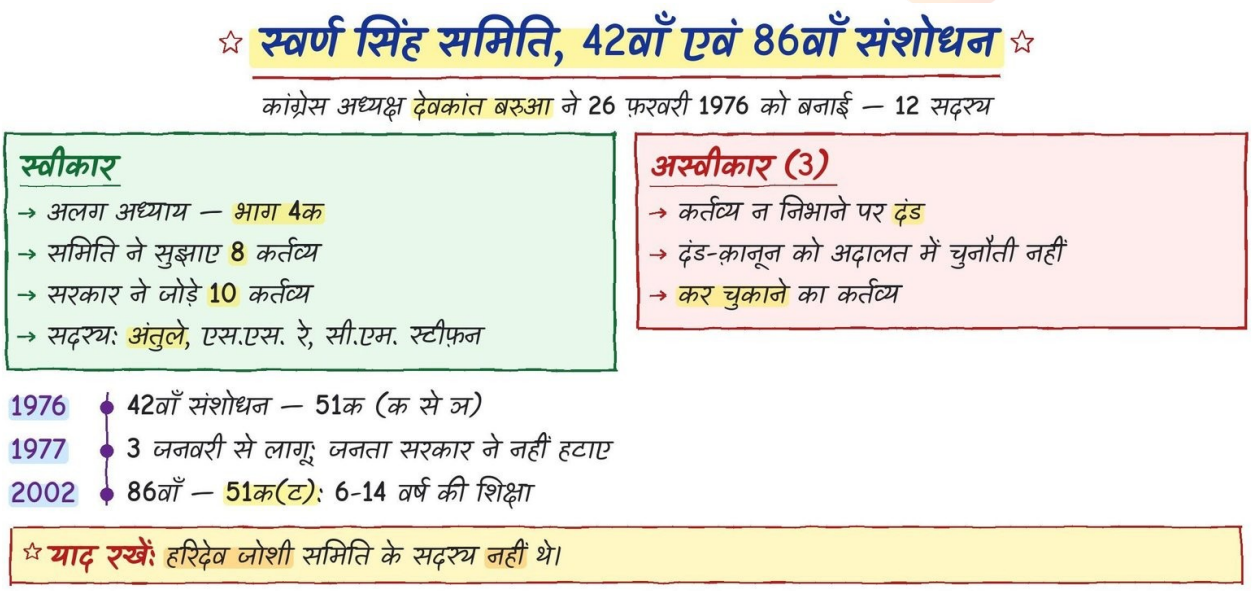
🎯 **इस कहानी से समझें:** निदेशक तत्व (45) → मौलिक अधिकार (21क) → मौलिक कर्तव्य (51क-ट): एक ही लक्ष्य के तीन रूप।

📌 **याद रखने लायक बात:** 11वाँ मौलिक कर्तव्य 86वें संशोधन, 2002 से जुड़ा — यही अकेला कर्तव्य है जो केवल माता-पिता या संरक्षक पर है।

🔍 आसान परिभाषा: प्रतिपाल्य (Ward)

📘 **परिभाषा:** वह बच्चा जो क़ानूनी रूप से किसी संरक्षक (अभिभावक) की देखरेख में हो, भले ही संरक्षक उसके माता-पिता न हों।

💡 **आसान भाषा में:** जिस बच्चे की ज़िम्मेदारी आपने ली है — चाहे वह आपका भतीजा हो या गोद लिया बच्चा — उसकी पढ़ाई भी आपका कर्तव्य है। 🏠 **उदाहरण:** माता-पिता के न रहने पर दादा-दादी जिस पोते को पालते हैं, वह उनका प्रतिपाल्य है; 51क(ट) उनसे भी उसकी पढ़ाई की अपेक्षा करता है।



चित्र 4.21: स्वर्ण सिंह समिति, 42वाँ एवं 86वाँ संशोधन — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

17. 11 मौलिक कर्तव्य — हर कर्तव्य विस्तार से (अनुच्छेद 51क)

अनुच्छेद 51क के अनुसार — **भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह:** (नीचे हर कर्तव्य का मूल भाव, आसान अर्थ, उससे जुड़े क़ानून या निर्णय और उसका प्रकार — **नागरिक** या **नैतिक** — दिया गया है)

📌 नागरिक बनाम नैतिक कर्तव्य

नागरिक कर्तव्य (Civic Duty): राज्य और समाज के प्रति औपचारिक कर्तव्य — जैसे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। इन्हें क़ानून से लागू करना आसान है।

नैतिक कर्तव्य (Moral Duty): आंतरिक मूल्यों और आदर्शों से जुड़ा कर्तव्य — जैसे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संजोना, उत्कृष्टता की ओर बढ़ना। इन्हें मन से अपनाना होता है।

◆ 51क(क) — संविधान, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान

मूल भाव: संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे। **[नागरिक कर्तव्य]**

संविधान का पालन यानी क़ानून के शासन को मानना, और उसकी संस्थाओं — संसद, न्यायपालिका, चुनाव आयोग — पर भरोसा और सम्मान रखना। इस कर्तव्य को लागू करने वाला मुख्य क़ानून **राष्ट्रीय सम्मान अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 (Prevention of Insults to National Honour Act)** है — इसकी धारा 2 के अनुसार संविधान या राष्ट्रीय ध्वज को सार्वजनिक रूप से जलाना, फाड़ना या अपमानित करना, और धारा 3 के अनुसार राष्ट्रगान के गायन में जानबूझकर बाधा डालना दंडनीय है (तीन वर्ष तक की क़ैद या जुर्माना या दोनों)। ध्वज फहराने के नियम **भारतीय ध्वज संहिता, 2002** में हैं।

नवीन जिंदल मामले (23 जनवरी 2004) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सम्मान और गरिमा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिक की **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता — अनुच्छेद 19(1)(क)** — का हिस्सा है, जिस पर उचित प्रतिबंध लग सकते हैं। ध्यान दें — शब्दों का क्रम "**आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान**" है।

📖 सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान — सम्मान का अर्थ क्या? (2016–2018)

भोपाल के **श्याम नारायण चौकसे** ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की कि राष्ट्रगान का सम्मान सुनिश्चित किया जाए। **30 नवंबर 2016** को अदालत ने एक अंतरिम आदेश दिया — देश के सभी सिनेमा हॉल फ़िल्म से पहले **राष्ट्रगान** बजाएँगे, परदे पर **राष्ट्रीय ध्वज** दिखेगा और हॉल में मौजूद सभी लोग **खड़े होंगे**। अदालत ने इसे अनुच्छेद 51क(क) — राष्ट्रगान के सम्मान — से जोड़ा।

इस आदेश पर देश भर में बहस छिड़ी — क्या मनोरंजन की जगह पर सम्मान को अनिवार्य किया जा सकता है? क्या कोई विकलांग व्यक्ति खड़ा न हो पाए तो वह अपमान है? केंद्र सरकार ने इस विषय पर एक अंतर-मंत्रालयी समिति बना दी।

9 जनवरी 2018 को मुख्य न्यायाधीश **दीपक मिश्रा** की पीठ ने आदेश बदल दिया — अब सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाना **अनिवार्य नहीं, वैकल्पिक** है; पर जब बजे, तब सम्मान दिखाना अपेक्षित है। संदेश साफ़ था: कर्तव्य का पालन **सम्मान की भावना** से होता है, ज़ोर-ज़बरदस्ती से नहीं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** कर्तव्य 51क(क), राष्ट्रीय सम्मान अपमान-निवारण अधिनियम 1971, और कर्तव्य-अधिकार का संतुलन।

📌 **याद रखने लायक बात:** 30 नवंबर 2016 का आदेश (राष्ट्रगान अनिवार्य) 9 जनवरी 2018 को बदला गया — अब वैकल्पिक।

◆ 51क(ख) — स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्श

मूल भाव: स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च (उदात्त) आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। **[नैतिक कर्तव्य]**

ये आदर्श हैं — **अहिंसा, सत्य, स्वदेशी, सर्वधर्म समभाव, छुआछूत का अंत, स्त्री-पुरुष समानता और त्याग**। गांधी, तिलक, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलनों के कार्यकर्ताओं ने जिन मूल्यों के लिए संघर्ष किया, उन्हें जीवित रखना इस कर्तव्य का अर्थ है। "उदात्त आदर्श" शब्द अस्पष्ट होने के कारण इसकी आलोचना भी होती है (खंड 19)।

◆ 51क(ग) — भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता

मूल भाव: भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। **[नागरिक कर्तव्य]**

यह **तीसरे स्थान** का कर्तव्य है और प्रस्तावना के "एकता और अखंडता" शब्दों से जुड़ा है (अखंडता शब्द भी 42वें संशोधन ने जोड़ा)। इससे जुड़े क़ानून — **विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967** और आपराधिक क़ानून में राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल लांछनों पर दंड (पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 153ख, अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 197)।

◆ 51क(घ) — देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा

मूल भाव: देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। **[नागरिक कर्तव्य]**

भारत में अनिवार्य सैन्य सेवा नहीं है, पर युद्ध, आपदा या संकट में सरकार के बुलाने पर सेवा देना हर नागरिक से अपेक्षित है — जैसे राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC), राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), नागरिक सुरक्षा (Civil Defence) और आपदा में स्वयंसेवा। राजस्थान का **झुंझुनूँ** ज़िला सेना में सबसे अधिक सैनिक भेजने वाले ज़िलों में गिना जाता है — यह इस कर्तव्य की जीवंत मिसाल है।

◆ 51क(ङ) — समरसता, भाईचारा और महिलाओं का सम्मान

मूल भाव: भारत के सभी लोगों में धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग की विविधताओं से ऊपर उठकर समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। **[नैतिक + नागरिक कर्तव्य]**

इस कर्तव्य के **दो हिस्से** हैं — (1) **भाईचारा**: धर्म, भाषा, क्षेत्र या जाति के आधार पर वैर न फैलाना; (2) **महिला-गरिमा**: दहेज, घूँघट की ज़बरदस्ती, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, डायन-प्रथा जैसी प्रथाओं का त्याग। इससे जुड़े क़ानून — नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (धर्म-जाति के नाम पर वोट माँगना भ्रष्ट आचरण), दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, और राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015।

◆ 51क(च) — सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत

मूल भाव: हमारी सामासिक (मिली-जुली, Composite) संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। **[नैतिक कर्तव्य]**

भारतीय संस्कृति किसी एक धर्म या क्षेत्र की नहीं — इसमें वैदिक, बौद्ध, जैन, सूफ़ी, भक्ति, सिख, जनजातीय और लोक परंपराओं का मेल है। अजमेर की ख़्वाजा साहब की दरगाह पर हर धर्म के लोगों का आना, पुष्कर मेला, और मांड-लंगा गायकी जैसी राजस्थानी लोक कलाएँ इसकी मिसाल हैं। इससे निदेशक तत्व **अनुच्छेद 49** (स्मारकों की रक्षा) और भाषा वाला **अनुच्छेद 351** ("सामासिक संस्कृति") जुड़ते हैं।

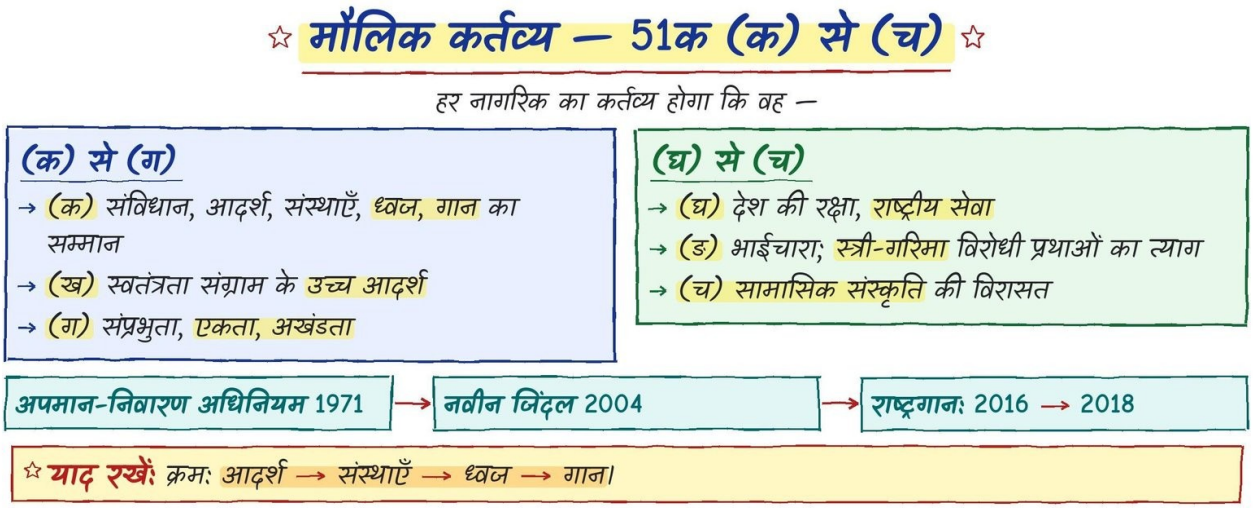
🔍 आसान परिभाषा: सामासिक संस्कृति (Composite Culture)

📘 **परिभाषा:** भारत की वह साझा सांस्कृतिक विरासत जो अलग-अलग धर्मों, भाषाओं, क्षेत्रों और परंपराओं के आपसी मेल-जोल, आदान-प्रदान और सह-अस्तित्व से बनी है — किसी एक धर्म या क्षेत्र की नहीं, सबके योगदान से बनी "मिली-जुली" संस्कृति।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे कई रंग मिलकर एक सुंदर चित्र बनाते हैं, वैसे ही कई धर्मों-भाषाओं-परंपराओं के मेल से भारत की साझा विरासत बनी है। 🏠 **उदाहरण:** शहर के मेले में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई — सभी शामिल हों और एक-दूसरे के त्योहारों में भी शरीक हों; अनुच्छेद 51क(च) इसी साझी विरासत को समझने और संजोने को कहता है।

📊 राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान — 51क(क) से जुड़े तथ्य

1. **राष्ट्रीय ध्वज:** संविधान सभा ने **22 जुलाई 1947** को वर्तमान तिरंगे को अपनाया; लंबाई-चौड़ाई का अनुपात **3:2**; बीच में 24 तीलियों वाला नीला अशोक चक्र।
2. **भारतीय ध्वज संहिता, 2002 — 26 जनवरी 2002** से लागू; इसके बाद आम नागरिक भी सम्मान के साथ किसी भी दिन तिरंगा फहरा सकते हैं। 2021-22 के संशोधनों से मशीन से बने पॉलिएस्टर ध्वज की अनुमति मिली और घरों पर दिन-रात ध्वज फहराने की छूट दी गई।
3. **राष्ट्रगान:** "जन गण मन" — रचयिता **रवींद्रनाथ टैगोर**; पहली बार **27 दिसंबर 1911** को कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया; संविधान सभा ने **24 जनवरी 1950** को अपनाया; पूरे गान में लगभग **52 सेकंड** लगते हैं।
4. **प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 और ध्वज संहिता:** राष्ट्रीय ध्वज का व्यापारिक प्रयोग, अनादरपूर्ण छपाई या ध्वज को ज़मीन पर गिरने देना वर्जित है — सम्मान का अर्थ नियमों का पालन भी है।
5. **दंड:** राष्ट्रीय सम्मान अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 के तहत ध्वज या संविधान का अपमान और राष्ट्रगान में जानबूझकर बाधा — **3 वर्ष तक की क़ैद या जुर्माना या दोनों**।



चित्र 4.22: मौलिक कर्तव्य 51क (क) से (च) — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

◆ 51क(छ) — प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और जीवों पर दया

मूल भाव: वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे। **[नागरिक कर्तव्य]**

ध्यान दें — संविधान में **वन, झील, नदी और वन्यजीव** लिखे हैं, **पर्वत नहीं** (परीक्षा में यही पूछा जाता है)। यह अकेला ऐसा विषय है जो **निदेशक तत्व (48क)** और **मौलिक कर्तव्य (51क-छ)** दोनों में है — दोनों 42वें संशोधन, 1976 से जुड़े। इससे जुड़े क़ानून — वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, जैव-विविधता अधिनियम 2002, और पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 ("प्राणिमात्र पर दया")।

अदालतों ने इस कर्तव्य को राज्य और नागरिक दोनों पर लागू माना है — **एम.सी. मेहता** के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूलों-कॉलेजों में पर्यावरण की शिक्षा अनिवार्य करने का निर्देश दिया, और **मिज़ापुर मोती कुरेशी (2005)** में 48, 48क और 51क(छ) को साथ पढ़कर गोवंश-वध पर रोक को उचित माना।

📖 खेजड़ली, 1730 — जब पेड़ों के लिए 363 लोगों ने जान दी

जोधपुर के पास बसा **खेजड़ली** गाँव, **सितंबर 1730**। मारवाड़ के महाराजा **अभय सिंह** को नए महल के निर्माण के लिए चूना पकाने को लकड़ी चाहिए थी। उनके सैनिक गाँव के पवित्र **खेजड़ी** के पेड़ काटने पहुँचे। बिश्नोई समाज के लिए, जो गुरु जम्भेश्वर के 29 नियम मानता है, हरे पेड़ काटना वर्जित था।

अमृता देवी बिश्नोई अपनी तीन बेटियों के साथ एक पेड़ से लिपट गईं। कहा जाता है कि उन्होंने कहा — "सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जाण" (सिर कटने पर भी पेड़ बच जाए, तो सौदा सस्ता है)। सैनिकों ने उन्हें भी काट दिया। उनके बाद आसपास के गाँवों के लोग एक-एक कर पेड़ों से लिपटते गए, और **363 लोग** मारे गए। ख़बर मिलने पर महाराजा ने कटाई रुकवाई और बिश्नोई क्षेत्र में पेड़ काटने और शिकार पर रोक का आदेश दिया।

ढाई सौ साल बाद 1976 में संविधान ने हर नागरिक से जो कहा — **"वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे" (51क-छ)** — वह खेजड़ली के लोग पहले ही अपने प्राण देकर कर चुके थे। इसी याद में **11 सितंबर** को **राष्ट्रीय वन शहीद दिवस** मनाया जाता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** मौलिक कर्तव्य 51क(छ) और निदेशक तत्व 48क का साझा लक्ष्य; कर्तव्य भारतीय परंपरा में पहले से रचे-बसे हैं (विशेषता)।

📌 **याद रखने लायक बात:** 51क(छ) — पर्यावरण की रक्षा और जीवों पर दया; राजस्थान का खेजड़ली बलिदान (1730) इसका सबसे पुराना जीवंत उदाहरण है।

◆ 51क(ज) — वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना

मूल भाव: वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific Temper), मानववाद (Humanism) और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। **[नैतिक कर्तव्य]**

"वैज्ञानिक दृष्टिकोण" शब्द को **पंडित जवाहरलाल नेहरू** ने अपनी पुस्तक **"द डिस्कवरी ऑफ़ इंडिया" (1946)** में विशेष रूप से रेखांकित किया था। इसकी विशेषताएँ हैं — **जिज्ञासा, तर्क और प्रमाण** माँगना, **पूर्वाग्रह-रहित** सोच, नए प्रमाण पर राय बदलने का **खुलापन**, और **अंधविश्वास का विरोध**। "मानववाद" का अर्थ है हर मनुष्य को धर्म-जाति से ऊपर उठकर मनुष्य के रूप में देखना; "सुधार की भावना" यानी कुरीतियों को बदलने का साहस।

🔍 आसान परिभाषा: वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific Temper)

📘 **परिभाषा:** तर्कसंगत, तथ्य-आधारित ढंग से सोचने, प्रश्न पूछने, प्रमाण माँगने और अंधविश्वास-रहित निर्णय लेने की मानसिक प्रवृत्ति, जिसे अनुच्छेद 51क(ज) के तहत हर नागरिक में विकसित करने की अपेक्षा है।

💡 **आसान भाषा में:** बिना सोचे-समझे किसी बात पर आँख मूँदकर भरोसा न करना, बल्कि तर्क और सबूत माँगना — यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। 🏠 **उदाहरण:** बीमार पड़ने पर टोने-टोटके की जगह डॉक्टर के पास जाकर सही इलाज कराना; इससे समाज तर्कसंगत और प्रगतिशील बनता है।

◆ 51क(झ) — सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूरी

मूल भाव: सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे (Abjure Violence)। **[नागरिक कर्तव्य]**

आंदोलनों और प्रदर्शनों में बसें जलाना, रेल-पटरी उखाड़ना या सरकारी भवन तोड़ना इस कर्तव्य का सीधा उल्लंघन है। इससे जुड़ा क़ानून **सार्वजनिक संपत्ति नुक़सान निवारण अधिनियम, 1984** है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2009 में (सार्वजनिक संपत्ति विनाश के मामले में) दिशानिर्देश दिए कि नुक़सान की भरपाई आंदोलन बुलाने वालों से कराई जाए। **रामलीला मैदान मामले (2012)** में भी अदालत ने कहा कि शांतिपूर्ण सभा का अधिकार निभाते समय नागरिकों को हिंसा से दूर रहने और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा का कर्तव्य याद रखना चाहिए।

◆ 51क(ञ) — उत्कृष्टता की ओर निरंतर प्रयास

मूल भाव: व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले। **[नैतिक + नागरिक कर्तव्य]**

चाहे खेल हो, विज्ञान, कृषि या कला — हर नागरिक अपना काम सबसे अच्छे ढंग से करे, तभी देश आगे बढ़ता है। चंद्रयान अभियान की सफलता, ओलंपिक पदक या किसी गाँव के किसान का नई तकनीक से रिकॉर्ड उत्पादन — ये सब इसी कर्तव्य के उदाहरण हैं।

◆ 51क(ट) — बच्चों को शिक्षा के अवसर (86वाँ संशोधन, 2002)

मूल भाव: जो माता-पिता या संरक्षक है, वह 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चे या, यथास्थिति, प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। **[नागरिक कर्तव्य]**

यह **अंतिम (11वाँ)** कर्तव्य है और अकेला ऐसा कर्तव्य है जो हर नागरिक पर नहीं, बल्कि केवल **माता-पिता या संरक्षक** पर है। यह अनुच्छेद 21क (बच्चे का मौलिक अधिकार) का पूरक है — राज्य स्कूल देगा, माता-पिता बच्चे को स्कूल भेजेंगे।

◆ 11 कर्तव्य — याद रखने की तालिका

खंड	कर्तव्य (संक्षेप में)	प्रकार	जुड़ा क़ानून / प्रावधान
(क)	संविधान, आदर्श, संस्थाएँ, ध्वज, गान	नागरिक	राष्ट्रीय सम्मान अपमान-निवारण अधिनियम 1971; ध्वज संहिता 2002
(ख)	स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्श	नैतिक	—
(ग)	संप्रभुता, एकता, अखंडता	नागरिक	विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967
(घ)	देश की रक्षा, राष्ट्रीय सेवा	नागरिक	NCC, NSS, नागरिक सुरक्षा
(ङ)	भाईचारा; स्त्री-गरिमा विरोधी प्रथाओं का त्याग	नैतिक + नागरिक	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955; जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951
(च)	सामासिक संस्कृति की विरासत	नैतिक	अनुच्छेद 49, 351
(छ)	वन, झील, नदी, वन्यजीव; जीवों पर दया	नागरिक	वन्यजीव अधिनियम 1972; वन संरक्षण अधिनियम 1980; अनुच्छेद 48क
(ज)	वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार	नैतिक	—
(झ)	सार्वजनिक संपत्ति; हिंसा से दूरी	नागरिक	सार्वजनिक संपत्ति नुक़सान निवारण अधिनियम 1984
(ञ)	सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता	नैतिक + नागरिक	—
(ट)	6-14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अवसर	नागरिक (माता-पिता/संरक्षक)	अनुच्छेद 21क; शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

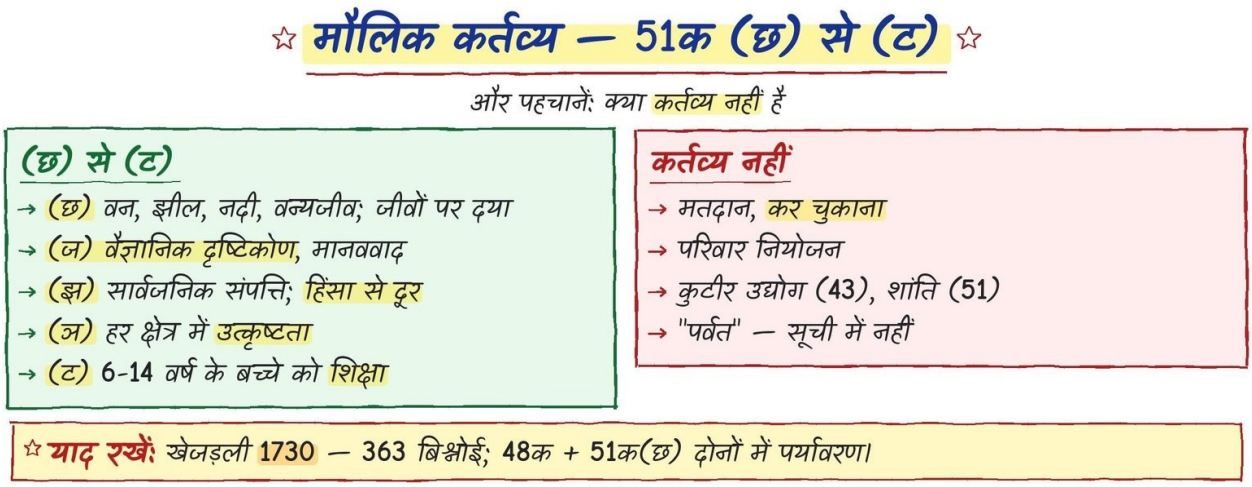
⚠️ भ्रम से बचें — जो मौलिक कर्तव्य नहीं हैं

ग्राम और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा (अनुच्छेद 43), **अंतरराष्ट्रीय शांति** (51), **कमज़ोर वर्गों की रक्षा** (46), **सहकारी समितियाँ** (43B), **न्यायपूर्ण कार्य-दशाएँ और प्रसूति सहायता** (42), **मुफ़्त क़ानूनी सहायता** (39A) — ये सब **निदेशक तत्व** हैं, कर्तव्य नहीं।

मतदान करना, कर चुकाना, परिवार नियोजन, "विधि द्वारा स्थापित नियमों की पालना" — इनमें से कोई भी अनुच्छेद 51क में नहीं लिखा। संविधान "एकात्मक राष्ट्रीय संस्कृति" नहीं, "**सामासिक** संस्कृति" कहता है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — एक ही कर्तव्य, कई क़ानून

पर्यावरण वाले कर्तव्य 51क(छ) के पीछे सबसे ज़्यादा क़ानून खड़े हैं — वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, जल प्रदूषण अधिनियम 1974, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, जैव-विविधता अधिनियम 2002 और राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। इसीलिए कहा जाता है कि गैर-न्यायोचित होने के बावजूद कई कर्तव्य व्यवहार में क़ानून बन चुके हैं।



चित्र 4.23: मौलिक कर्तव्य 51क (छ) से (ट) एवं याद रखने की तालिका — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

18. मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएँ

मौलिक कर्तव्यों की चार मुख्य विशेषताएँ परीक्षा में बार-बार पूछी जाती हैं। हर विशेषता को एक उदाहरण के साथ समझना ज़रूरी है:

विशेषता	विस्तार
नैतिक और नागरिक कर्तव्यों का मिश्रण	कुछ कर्तव्य नैतिक (Moral) हैं — जैसे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संजोना; कुछ नागरिक (Civic) — जैसे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान।
भारतीय परंपरा में निहित	ये भारतीय परंपरा, पुराण, धर्म और रीति-रिवाज़ों का हिस्सा रहे हैं; इनमें केवल भारतीय जीवन-पद्धति के अभिन्न कामों का संहिताकरण किया गया है।
केवल नागरिकों के लिए (Only for Citizens)	कुछ मौलिक अधिकार (14, 20, 21, 21क, 22, 23, 24, 25-28) विदेशियों को भी मिलते हैं, पर मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू हैं — विदेशियों पर नहीं।
गैर-न्यायोचित — अदालत से लागू नहीं	निदेशक तत्वों की तरह अदालतें इन्हें सीधे लागू नहीं करा सकतीं और उल्लंघन पर कोई संवैधानिक दंड नहीं; पर संसद उचित क़ानून बनाकर इन्हें लागू करा सकती है।

इन चार के अलावा कुछ और बातें भी ध्यान रखने लायक़ हैं — (1) संविधान इन्हें लागू करने की ज़िम्मेदारी किसी सरकार पर नहीं डालता; इस विषय में **संविधान मौन** है, और (2) संविधान मौलिक अधिकारों को कर्तव्यों के पालन की **शर्त पर** नहीं देता — यानी कर्तव्य न निभाने वाले नागरिक के भी अधिकार बने रहते हैं।

🔍 आसान परिभाषा: संहिताकरण (Codification)

📘 **परिभाषा:** जो नियम, परंपराएँ या मूल्य पहले से समाज में प्रचलित हों, उन्हें व्यवस्थित ढंग से लिखकर एक औपचारिक दस्तावेज़ में दर्ज करना।

💡 **आसान भाषा में:** बड़ों से सुनी-सुनाई अच्छी बातों को एक किताब में लिख देना — नई बात नहीं, पुरानी बात का लिखित रूप। 🏠 **उदाहरण:** दादी के मुँह-ज़बानी नुस्ख़ों को डायरी में लिख लेना; मौलिक कर्तव्य भी भारतीय जीवन-मूल्यों का ऐसा ही लिखित रूप हैं।

📖 मालवीय नगर की एक सुबह — ग्यारह कर्तव्यों का एक दिन (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। जयपुर के मालवीय नगर में रहने वाली **सुमन** सुबह बेटी को सरकारी स्कूल छोड़ती है **(51क-ट)**। रास्ते में पार्क की टूटी बेंच देखकर वह नगर निगम के ऐप पर शिकायत दर्ज करती है, ताकि सार्वजनिक संपत्ति ठीक हो **(51क-झ)**। दफ़्तर पहुँचकर वह एक सहकर्मी को समझाती है कि बीमार बच्चे का इलाज झाड़-फूँक से नहीं, डॉक्टर से कराए **(51क-ज)**।

शाम को मोहल्ले में ईद और दीवाली के साझा मेले की तैयारी होती है — सब मिलकर सजावट करते हैं **(51क-ङ, च)**। एक पड़ोसी बताता है कि उसका बेटा सेना में भर्ती हुआ है **(51क-घ)**। रात को सुमन की बेटी स्कूल का प्रोजेक्ट बनाती है — "जल महल और मानसागर झील को कैसे साफ़ रखें" **(51क-छ)**।

इनमें से कोई भी काम न करने पर सुमन को कोई अदालत सज़ा नहीं देती — क्योंकि मौलिक कर्तव्य **गैर-न्यायोचित** हैं। फिर भी यही छोटे-छोटे काम एक ज़िम्मेदार नागरिक और एक मज़बूत लोकतंत्र बनाते हैं। कुछ कर्तव्य नैतिक हैं (आदर्शों को संजोना), कुछ नागरिक (ध्वज-गान का सम्मान) — और ज़्यादातर हमारी परंपरा में पहले से रचे-बसे हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएँ — नैतिक और नागरिक कर्तव्य, केवल नागरिकों पर, गैर-न्यायोचित, भारतीय परंपरा में निहित।

📌 **याद रखने लायक बात:** मौलिक कर्तव्य अदालत से लागू नहीं होते, पर संसद क़ानून बनाकर इन्हें लागू करा सकती है।

📊 11 कर्तव्य — परीक्षा में बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

1. **तीसरा कर्तव्य (ग):** भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा।
2. **अंतिम (11वाँ) कर्तव्य (ट):** 6-14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अवसर — 86वाँ संशोधन, 2002; अकेला कर्तव्य जो केवल माता-पिता/संरक्षक पर है।
3. **पर्यावरण (छ):** वन, झील, नदी, वन्यजीव — **पर्वत नहीं**; यही विषय निदेशक तत्व 48क में भी।
4. **स्त्री-गरिमा (ङ):** प्रथाओं का **त्याग**; भाईचारे की भावना का **निर्माण**; संप्रभुता की **रक्षा** — जोड़ी वाले प्रश्नों में क्रिया-शब्द पहचानें।
5. **नहीं हैं:** मतदान, कर-भुगतान, परिवार नियोजन, कुटीर उद्योग, अंतरराष्ट्रीय शांति, "एकात्मक संस्कृति"।



चित्र 4.24: मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

19. मौलिक कर्तव्यों की आलोचनाएँ

भाग 4क में लिखे मौलिक कर्तव्यों की नीचे के आधारों पर आलोचना की जाती है:

आलोचना	तर्क
1. अधूरी सूची (Not Exhaustive)	मतदान, करों का भुगतान, परिवार नियोजन जैसे महत्वपूर्ण कर्तव्य सूची में नहीं; स्वर्ण सिंह समिति ने कर चुकाने को कर्तव्य बनाने की सिफ़ारिश की थी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़े होना भी नहीं।
2. अस्पष्ट भाषा (Vague Language)	"उदात्त आदर्श", "सामासिक संस्कृति", "वैज्ञानिक दृष्टिकोण", "मानववाद" जैसे शब्दों की कोई निश्चित क़ानूनी परिभाषा नहीं; आम नागरिक इन्हें ठीक से नहीं समझ पाता।
3. नैतिक उपदेशों की संहिता (Code of Moral Precepts)	गैर-न्यायोचित होने के कारण ये केवल नैतिक निर्देश बनकर रह जाते हैं; स्वर्ण सिंह समिति ने दंड का प्रावधान सुझाया था, जो माना नहीं गया।
4. अनावश्यक समावेश (Superfluous)	पूर्व महान्यायवादी सी.के. दफ़्तरी के अनुसार 99.9% नागरिक क़ानून मानने वाले हैं — उन्हें कर्तव्य बताने की ज़रूरत नहीं; लोग संविधान में लिखे बिना भी ये काम करते।
5. ग़लत स्थान (Wrong Placement)	भाग 4क को भाग 3 (मौलिक अधिकार) के ठीक बाद होना चाहिए था, भाग 4 (निदेशक तत्व) के परिशिष्ट की तरह नहीं; इससे कर्तव्यों का मूल्य और महत्व कम हुआ।

> *"कर्तव्यों को और ठोस रूप में लिखा जाना चाहिए; "उदात्त आदर्श", "सामासिक संस्कृति" और "वैज्ञानिक दृष्टिकोण" जैसे मूल्य आम लोगों की समझ से परे हैं। कर्तव्य ऐसे हों जो आम आदमी की कल्पना को छू सकें। (भावार्थ)* (duties should be such as to catch the imagination of the common man) — **डी.डी. चावला (D.D. Chawla), अधिवक्ता, 1976**

> *"लोगों को उनके कर्तव्य बताने का अर्थ है कि वे संतुष्ट नहीं हैं; अगर 26 साल बाद भी ऐसा है, तो यह उनकी ग़लती नहीं। (भावार्थ)"* — **सी.के. दफ़्तरी (C.K. Daphtary), पूर्व महान्यायवादी**

> *"लोकतंत्र जनता के स्वैच्छिक सहयोग और विश्वास पर फलता है; पर यहाँ गणराज्य एक कठोर स्कूल-मास्टर की तरह विद्यार्थी को बेंच पर खड़ा कर रहा है कि उसने गृहकार्य नहीं किया। (भावार्थ)"* — **ए.के. सेन (A.K. Sen), सांसद**

🔍 आसान परिभाषा: अनावश्यक (Superfluous)

📘 **परिभाषा:** ऐसी चीज़ जो पहले से मौजूद या स्वाभाविक हो, इसलिए उसे अलग से जोड़ने की कोई वास्तविक ज़रूरत न हो।

💡 **आसान भाषा में:** जो काम लोग वैसे भी करते हैं, उसे लिखकर कहना बेकार लगता है — यही "अनावश्यक" वाली आलोचना है। 🏠 **उदाहरण:** जो विद्यार्थी रोज़ समय पर स्कूल आता है, उसके लिए "समय पर आओ" का नोटिस फ़ालतू लगता है।

📊 आलोचनाओं का जवाब — एक-एक करके

1. **अधूरी सूची?** संसद नए कर्तव्य जोड़ सकती है — 2002 में 11वाँ कर्तव्य जोड़ा भी गया; मतदान और कर-भुगतान जोड़ने के सुझाव आयोगों ने दिए हैं।
2. **अस्पष्ट भाषा?** अदालतें और शिक्षा-व्यवस्था अर्थ स्पष्ट करती हैं — जैसे "वैज्ञानिक दृष्टिकोण" या "सामासिक संस्कृति" की व्याख्या पाठ्यक्रमों में।
3. **केवल उपदेश?** वर्मा समिति ने ऐसे 8 क़ानून दिखाए जो पहले से कई कर्तव्य लागू करते हैं।
4. **अनावश्यक?** लिखित कर्तव्य जन-जागरूकता का साधन हैं और अदालतों को क़ानूनों की वैधता परखने में मदद देते हैं।
5. **ग़लत स्थान?** स्थान बदलने से महत्व नहीं घटता — एम्स छात्र संघ मामले (2001) में अदालत ने इन्हें मौलिक अधिकारों जितना ही महत्वपूर्ण माना।

📖 मुखर्जी नगर की बहस — "कर्तव्य लिख देने से क्या होगा?" (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहे कुछ विद्यार्थी चाय की दुकान पर बहस कर रहे थे। **राहुल** बोला, "मौलिक कर्तव्य बस उपदेश हैं — न सज़ा, न अदालत। जो अच्छा नागरिक है, वह वैसे भी करेगा; जो नहीं है, उस पर इनका असर नहीं।" यही बात 1976 में पूर्व महान्यायवादी **सी.के. दफ़्तरी** ने कही थी।

नेहा ने जवाब दिया, "पर सूची अधूरी भी तो है — **वोट डालना** और **कर चुकाना** इसमें नहीं हैं, जबकि स्वर्ण सिंह समिति ने कर चुकाने को कर्तव्य बनाने की सिफ़ारिश की थी। और 'सामासिक संस्कृति', 'वैज्ञानिक दृष्टिकोण' जैसे शब्द गाँव का आम आदमी कैसे समझेगा?" तीसरे दोस्त **इमरान** ने जोड़ा, "और इन्हें भाग 3 के ठीक बाद रखना चाहिए था, भाग 4 के पीछे नहीं।"

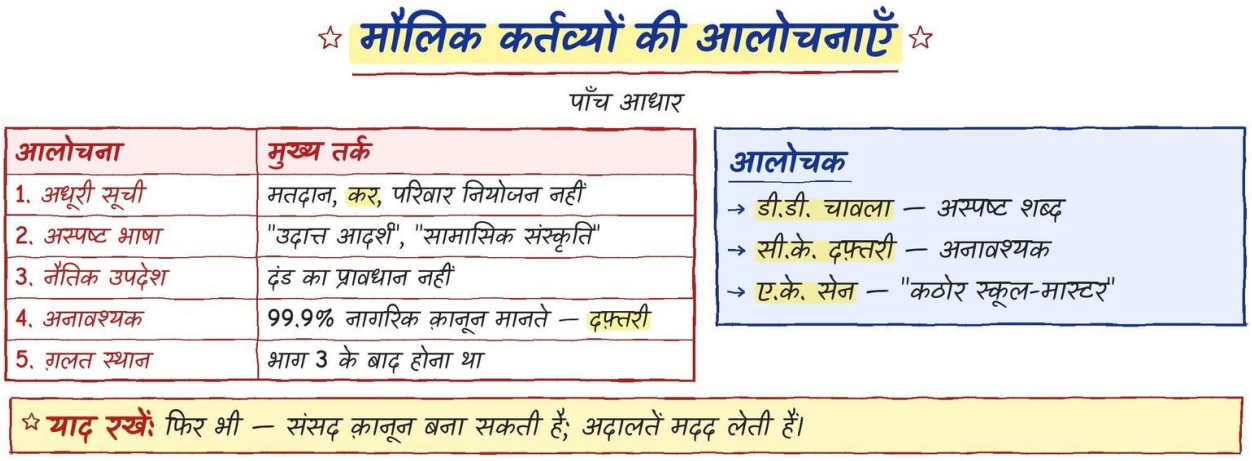
आख़िर में उनकी शिक्षिका ने कहा, "तुम सबकी बातों में दम है — यही आलोचनाएँ हैं। पर याद रखो, संसद इन्हें क़ानून से लागू करा सकती है, अदालतें इनसे किसी क़ानून की वैधता परखती हैं, और ये हमें याद दिलाते हैं कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** मौलिक कर्तव्यों की पाँच आलोचनाएँ और उनका जवाब — महत्व की ओर पुल।

📌 **याद रखने लायक बात:** आलोचना: अधूरी सूची, अस्पष्ट भाषा, नैतिक उपदेश, अनावश्यक, ग़लत स्थान।

📊 दुनिया की बहस — अधिकार पहले या कर्तव्य?

1. **उदार परंपरा** (अमेरिका, ब्रिटेन): संविधान का काम राज्य की शक्ति सीमित करना है, इसलिए वहाँ नागरिक-कर्तव्यों की सूची नहीं — कर्तव्य क़ानूनों में बिखरे हैं।
2. **समाजवादी परंपरा** (पूर्व सोवियत संघ, चीन): अधिकार और कर्तव्य बराबर; राज्य नागरिक से अनुशासन और श्रम की अपेक्षा करता है।
3. **भारतीय दृष्टि:** गांधीजी के अनुसार अधिकार कर्तव्य-पालन से निकलते हैं; संविधान ने कर्तव्य लिखे, पर उन्हें दंड से नहीं जोड़ा — यही संतुलन आलोचना का जवाब भी है।
4. **मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948), अनुच्छेद 29:** हर व्यक्ति के अपने समुदाय के प्रति कर्तव्य हैं — यानी कर्तव्य का विचार लोकतंत्र-विरोधी नहीं।



चित्र 4.25: मौलिक कर्तव्यों की आलोचनाएँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

20. मौलिक कर्तव्यों का महत्व एवं न्यायिक निर्णय

आलोचनाओं और विरोध के बावजूद मौलिक कर्तव्यों को इन दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जाता है:

क्र.	महत्व (Significance)
1	नागरिकों को याद दिलाते हैं कि अधिकारों का उपभोग करते समय उनके देश, समाज और साथी नागरिकों के प्रति कर्तव्य भी हैं।
2	राष्ट्र-विरोधी और समाज-विरोधी गतिविधियों — जैसे राष्ट्रीय ध्वज जलाना, सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करना — के विरुद्ध चेतावनी का काम करते हैं।
3	नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत — अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना जगाते हैं; नागरिक केवल दर्शक नहीं, राष्ट्रीय लक्ष्यों में सक्रिय भागीदार हैं।
4	संसद उचित क़ानून बनाकर इन्हें लागू करा सकती है और इनके उल्लंघन पर उचित दंड तय कर सकती है।
5	अदालतें किसी क़ानून की संवैधानिक वैधता तय करने में इनका उपयोग कर सकती हैं (मोहन कुमार सिंघानिया मामला 1991 और रामलीला मैदान मामला 2012)।

20.1 प्रमुख न्यायिक निर्णय

वाद (Case)	वर्ष	निर्णय (Ruling)
मोहन कुमार सिंघानिया बनाम भारत संघ	1991	अनुच्छेद 51क का उपयोग अस्पष्ट क़ानूनों की व्याख्या करके उनकी संवैधानिकता तय करने में किया जा सकता है; जो क़ानून किसी मौलिक कर्तव्य को लागू करता है, उसे अनुच्छेद 14 या 19 के संदर्भ में "उचित" माना जा सकता है
रामलीला मैदान घटना (स्वतः संज्ञान)	2012	भाग 3 (अधिकार), भाग 4 (निदेशक तत्व) और भाग 4क (कर्तव्य) में एक साझा सूत्र है; किसी एक की व्याख्या करते समय तीनों पर पड़ने वाले प्रभाव को देखना चाहिए
बिजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य	1986	राष्ट्रगान के समय आदर से खड़े रहना पर्याप्त; धार्मिक विश्वास के कारण न गाने पर स्कूल से निकालना अनुच्छेद 19(1)(क) और 25 का उल्लंघन
एम्स छात्र संघ बनाम एम्स (AIIMS Students Union)	24 अगस्त 2001	मौलिक कर्तव्य रिट से लागू नहीं होते, पर ये भी "मौलिक" शब्द से जुड़े हैं और मौलिक अधिकारों जितने ही महत्वपूर्ण हैं; हर नागरिक का कर्तव्य सामूहिक रूप से राज्य का भी कर्तव्य है
रंगनाथ मिश्र बनाम भारत संघ	31 जुलाई 2003	सरकार वर्मा समिति की सिफ़ारिशें गंभीरता से लागू करे; कर्तव्य क़ानूनी दंड के साथ सामाजिक स्वीकृति से भी लागू होते हैं
भारत संघ बनाम नवीन जिंदल	23 जनवरी 2004	सम्मान से राष्ट्रीय ध्वज फहराना अनुच्छेद 19(1)(क) का हिस्सा
श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ	2016 / 2018	30 नवंबर 2016 — सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान अनिवार्य; 9 जनवरी 2018 — आदेश बदला, अब वैकल्पिक

🌟 क्या आप जानते हैं? — "जन गण मन" — एक गीत, कई पड़ाव

टैगोर ने यह गीत संस्कृतनिष्ठ बांग्ला में लिखा था। संविधान सभा ने **24 जनवरी 1950** को इसके पहले पद को राष्ट्रगान और **"वंदे मातरम्"** को उसके बराबर सम्मान वाला राष्ट्रगीत घोषित किया। गान का छोटा रूप (पहली और अंतिम पंक्तियाँ) लगभग **20 सेकंड** का है। बिजो इमैनुएल मामले में अदालत ने कहा कि राष्ट्रगान गाने के लिए किसी को मजबूर करने वाला कोई क़ानून नहीं है — सम्मान से खड़ा होना ही पर्याप्त है।

📖 तीन बच्चे, एक प्रार्थना-सभा और राष्ट्रगान (1985–1986)

केरल के एक स्कूल में तीन भाई-बहन — **बिजो, बीनू मोल और बिंदु इमैनुएल** — रोज़ सुबह प्रार्थना-सभा में राष्ट्रगान के समय **सम्मान से खड़े** रहते, पर गाते नहीं थे। वे "यहोवा के साक्षी (Jehovah's Witnesses)" संप्रदाय के थे, जिसकी मान्यता में ईश्वर के सिवा किसी की स्तुति में गाना वर्जित था। एक जाँच ने भी माना कि बच्चों ने कोई अनादर नहीं किया, फिर भी **26 जुलाई 1985** को उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया।

मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा। **11 अगस्त 1986** को न्यायमूर्ति **ओ. चिन्नप्पा रेड्डी** ने फ़ैसला दिया कि बच्चों को निकालना **अनुच्छेद 19(1)(क)** (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता — जिसमें चुप रहने का अधिकार भी है) और **अनुच्छेद 25** (धर्म की स्वतंत्रता) का उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि राष्ट्रगान के समय आदर से खड़े रहना पर्याप्त सम्मान है; न गाना राष्ट्रीय सम्मान अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 के तहत अपराध नहीं।

न्यायालय की प्रसिद्ध पंक्ति थी — "हमारी परंपरा सहिष्णुता सिखाती है, हमारा दर्शन सहिष्णुता का उपदेश देता है, हमारा संविधान सहिष्णुता का पालन करता है; आइए इसे कमज़ोर न करें।" यह फ़ैसला दिखाता है कि **मौलिक कर्तव्य** (51क-क) और **मौलिक अधिकार** (19, 25) को एक-दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि संतुलन में पढ़ा जाता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** कर्तव्य और अधिकार का संतुलन; 51क(क) का सही अर्थ — सम्मान, ज़बरदस्ती नहीं।

📌 **याद रखने लायक बात:** बिजो इमैनुएल (1986): राष्ट्रगान के समय सम्मान से खड़े रहना पर्याप्त; गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

🔍 आसान परिभाषा: व्याख्या का उपकरण (Interpretative Tool)

📘 **परिभाषा:** संविधान का ऐसा प्रावधान जिसे अदालत सीधे लागू नहीं कराती, पर किसी दूसरे क़ानून या प्रावधान का अर्थ और वैधता तय करते समय उसकी मदद लेती है।

💡 **आसान भाषा में:** कर्तव्य ख़ुद "आदेश" नहीं बनते, पर अदालत को यह समझने में मदद करते हैं कि कौन-सा क़ानून उचित है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे परीक्षक उत्तर जाँचते समय "आदर्श उत्तर" देखता है — वह उत्तर किसी पर थोपा नहीं जाता, पर निर्णय में मदद करता है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — "मौलिक" शब्द का वज़न

एम्स छात्र संघ मामले (2001) में न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी ने लिखा कि भाग 4क के कर्तव्यों के आगे भी वही शब्द **"मौलिक"** लगा है जो संविधान निर्माताओं ने भाग 3 के अधिकारों के आगे लगाया था — इसलिए इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता, भले ही ये रिट से लागू न हों।



चित्र 4.26: मौलिक कर्तव्यों का महत्व एवं न्यायिक निर्णय — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

21. वर्मा समिति (1999), संविधान समीक्षा आयोग एवं क्रियान्वयन

नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों पर वर्मा समिति (1999) ने पहचाना कि कुछ मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए पहले से ही क़ानून मौजूद हैं। समिति को केंद्र सरकार ने **21 जुलाई 1998** के आदेश से बनाया था और इसकी अध्यक्षता पूर्व मुख्य न्यायाधीश **न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा (J.S. Verma)** ने की; इसका औपचारिक काम था — "देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को लागू करना"। समिति ने ऐसे **8 क़ानून** गिनाए:

क्र.	क़ानून	संबंधित कर्तव्य
1	राष्ट्रीय सम्मान अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 — संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर पर रोक	संविधान, ध्वज, गान का सम्मान — 51क(क)
2	विभिन्न आपराधिक क़ानून — भाषा, जाति, जन्म-स्थान, धर्म के आधार पर शत्रुता भड़काने पर दंड	भाईचारे की भावना — 51क(ङ)
3	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1976 तक नाम: अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम) — जाति और धर्म से जुड़े अपराधों पर दंड	51क(ङ)
4	भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023) — राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल लांछन और दावे दंडनीय	51क(ग), (ङ)
5	विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 — सांप्रदायिक संगठन को विधिविरुद्ध संगम घोषित करना	51क(ग), (ङ)
6	जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 — धर्म के नाम पर वोट माँगना या जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर शत्रुता फैलाना भ्रष्ट आचरण; सांसद-विधायक की अयोग्यता	51क(ङ)
7	वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 — दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर रोक	51क(छ)
8	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 — अंधाधुंध कटाई और वन-भूमि के ग़ैर-वन उपयोग पर रोक	51क(छ)

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

21.1 वर्मा समिति के मुख्य सुझाव

- **शिक्षा:** प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और विश्वविद्यालय — हर स्तर के पाठ्यक्रम में मौलिक कर्तव्य शामिल हों, और शिक्षकों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाए।
- **जन-जागरूकता:** मीडिया, स्वयंसेवी संगठनों और प्रशासन के ज़रिए नागरिकों को उनके संवैधानिक दायित्वों के प्रति जागरूक किया जाए।
- **नए कर्तव्य:** चुनाव में **मतदान** करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेना भी कर्तव्य के रूप में जोड़ने पर विचार हो।

समिति का मूल संदेश था कि मौलिक कर्तव्य केवल नैतिक उपदेश नहीं — मौजूदा क़ानूनों के ज़रिए इन्हें काफ़ी हद तक लागू किया जा सकता है, और इनका असली पालन सामाजिक व्यवस्था, आदर्श व्यक्तियों और शिक्षा से होता है।

21.2 संविधान समीक्षा आयोग (2002) की सिफ़ारिशें

न्यायमूर्ति **एम.एन. वेंकटचलैया** की अध्यक्षता वाले **राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग (National Commission to Review the Working of the Constitution)** ने 2002 की रिपोर्ट में मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए कहा — (1) केंद्र और राज्य सरकारें वर्मा समिति की तर्ज़ पर जनता को कर्तव्यों के प्रति जागरूक करें; (2) धर्म की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान हो; (3) लोगों में **मतदान, कर-भुगतान** और लोकतांत्रिक शासन में सक्रिय भागीदारी की भावना जगाई जाए; (4) वर्मा समिति की सिफ़ारिशें जल्दी लागू हों; और (5) **औद्योगिक संगठनों** का यह कर्तव्य हो कि वे अपने कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा दें।

🌟 क्या आप जानते हैं? — न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा — कई ऐतिहासिक भूमिकाएँ

जे.एस. वर्मा 1997-98 में भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे और बाद में **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** के अध्यक्ष बने। मौलिक कर्तव्यों वाली समिति (1998-99) के अलावा उन्होंने **विशाखा मामले (1997)** का फ़ैसला लिखा और **दिसंबर 2012** की दिल्ली की घटना के बाद आपराधिक क़ानून सुधार पर बनी समिति की अध्यक्षता भी की।

📖 एक पत्र, एक समिति और कक्षा में कर्तव्य (1998–2003)

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष रहे **रंगनाथ मिश्र (Ranganath Misra)** ने 1998 में सर्वोच्च न्यायालय को एक **पत्र** लिखा — सरकार नागरिकों को उनके मौलिक कर्तव्यों की शिक्षा दे, ताकि अधिकारों और कर्तव्यों में सही संतुलन बने। अदालत ने इस पत्र को ही **रिट याचिका** मान लिया।

इसी बीच केंद्र सरकार ने **21 जुलाई 1998** के आदेश से पूर्व मुख्य न्यायाधीश **जे.एस. वर्मा** की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसे यह बताना था कि स्कूल से विश्वविद्यालय तक मौलिक कर्तव्य कैसे पढ़ाए जाएँ। **1999** की रिपोर्ट में समिति ने उन क़ानूनों की सूची दी जो पहले से कई कर्तव्यों को लागू करते हैं, और पाठ्यक्रम तथा जन-जागरूकता के सुझाव दिए। **2002** में संविधान समीक्षा आयोग ने भी इन सुझावों को जल्दी लागू करने को कहा।

31 जुलाई 2003 को सर्वोच्च न्यायालय ने रंगनाथ मिश्र मामले में कहा कि सरकार इन सिफ़ारिशों पर पूरी गंभीरता से विचार करे और जल्दी क़दम उठाए; साथ ही कहा कि कर्तव्य केवल क़ानूनी दंड से नहीं, बल्कि **सामाजिक स्वीकृति** और आदर्श उदाहरणों से भी लागू होते हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** वर्मा समिति (1999) → संविधान समीक्षा आयोग (2002) → रंगनाथ मिश्र निर्णय (2003): कर्तव्यों को जीवन में उतारने की कोशिश।

📌 **याद रखने लायक बात:** वर्मा समिति ने 8 ऐसे क़ानून पहचाने जो पहले से कुछ मौलिक कर्तव्य लागू करते हैं।

21.3 हाल के क़दम और ताज़ा स्थिति

- **संविधान दिवस:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की **19 नवंबर 2015** की अधिसूचना से हर **26 नवंबर** को संविधान दिवस मनाया जाता है, ताकि नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़े।
- **कर्तव्य पथ: 8 सितंबर 2022** को दिल्ली का राजपथ "कर्तव्य पथ" के नाम से राष्ट्र को समर्पित हुआ।
- **कर्तव्यों को लागू करने की माँग:** 2022 में सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर हुई जिसमें माँग थी कि मौलिक कर्तव्यों, विशेषकर राष्ट्रीय एकता से जुड़े कर्तव्यों को स्पष्ट क़ानूनों से लागू किया जाए; अदालत ने केंद्र और राज्यों से जवाब माँगा और महान्यायवादी ने लिखित टिप्पणी दी। यह बहस अभी जारी है कि कर्तव्यों को क़ानूनी ज़ोर से लागू करना अधिकारों के लिए सुरक्षा है या ख़तरा।

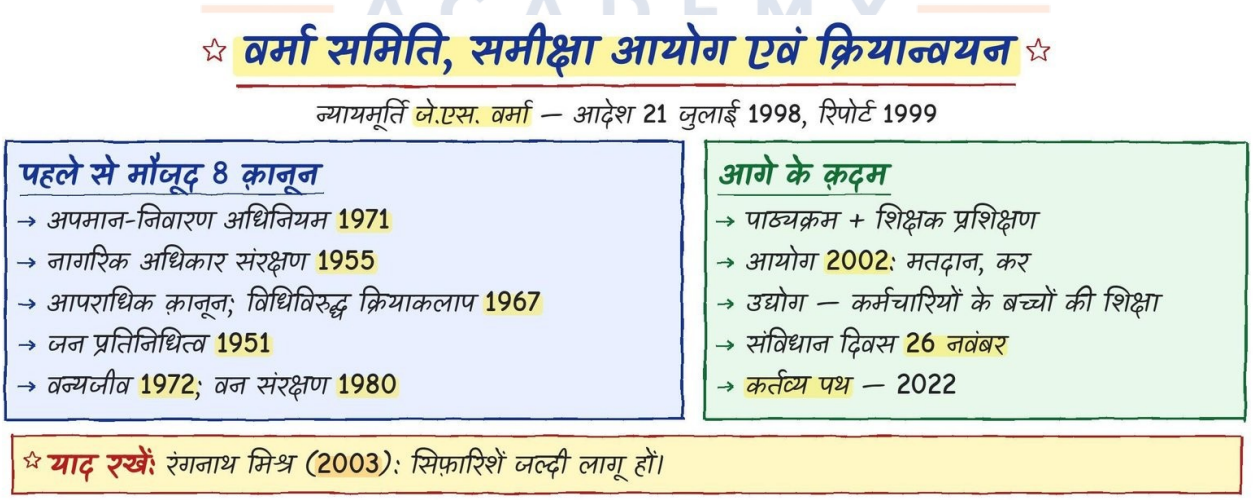
🔍 आसान परिभाषा: क्रियान्वयन (Operationalisation)

📘 **परिभाषा:** किसी आदर्श या सिद्धांत को ठोस योजनाओं, पाठ्यक्रम, क़ानूनों और अभियानों के ज़रिए व्यवहार में उतारना।

💡 **आसान भाषा में:** काग़ज़ पर लिखे कर्तव्य को रोज़ की ज़िंदगी में कैसे उतारें — यही वर्मा समिति का सवाल था। 🏠 **उदाहरण:** स्कूल में "पानी बचाओ" का पाठ पढ़ाने के साथ नल ठीक कराना और बच्चों की "जल-मित्र" टोली बनाना — यह क्रियान्वयन है।

📊 संविधान दिवस और जागरूकता — आँकड़े और तिथियाँ

1. **26 नवंबर 1949:** संविधान सभा ने संविधान अपनाया; 2015 से पहले यह दिन **राष्ट्रीय विधि दिवस** के रूप में मनाया जाता था।
2. **19 नवंबर 2015:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को **संविधान दिवस** घोषित किया — वह वर्ष डॉ. आंबेडकर की **125वीं जयंती** का था।
3. **22 फ़रवरी 2000:** न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग बना; रिपोर्ट **2002** में आई।
4. **8 सितंबर 2022:** "किंग्सवे" से "राजपथ" बनी सड़क अब **कर्तव्य पथ** कहलाती है।
5. **हर साल 26 नवंबर:** स्कूलों, दफ़्तरों और पंचायतों में प्रस्तावना का सामूहिक पाठ और नागरिक कर्तव्यों पर चर्चा।



चित्र 4.27: वर्मा समिति, संविधान समीक्षा आयोग एवं क्रियान्वयन — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

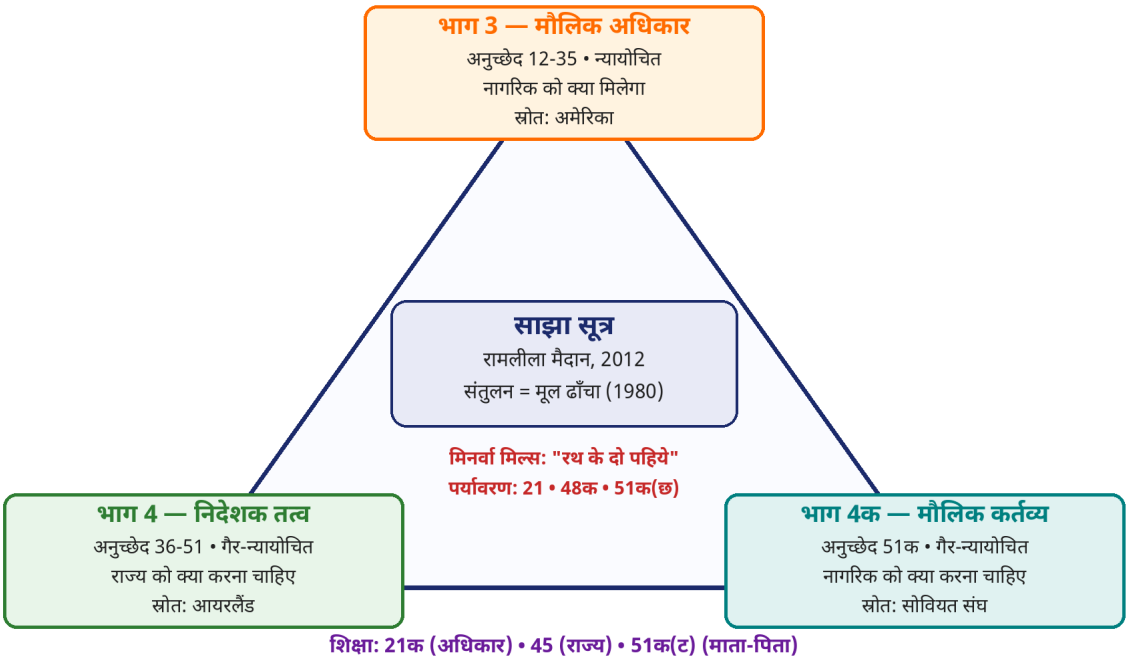
22. संविधान का त्रिकोण एवं दूसरे देशों से तुलना

संविधान के तीन भाग मिलकर एक त्रिकोण बनाते हैं — **भाग 3** बताता है कि नागरिक को क्या मिलेगा, **भाग 4** बताता है कि राज्य को क्या करना चाहिए, और **भाग 4क** बताता है कि नागरिक को क्या करना चाहिए। रामलीला मैदान मामले (2012) में अदालत ने इसी को "साझा सूत्र" कहा।

🌟 क्या आप जानते हैं? — तीन भाग, तीन सवाल

परीक्षा में याद रखने का सबसे सरल तरीक़ा — **भाग 3:** "मुझे क्या मिलेगा?"; **भाग 4:** "सरकार क्या करेगी?"; **भाग 4क:** "मैं क्या करूँगा?"। तीनों के उत्तर मिलकर ही संविधान की प्रस्तावना के न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श पूरे होते हैं।

संविधान का त्रिकोण — अधिकार, राज्य के दायित्व, नागरिक के कर्तव्य



चित्र 4.28: मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य — संविधान का त्रिकोण

आधार	मौलिक अधिकार (भाग 3)	नीति निदेशक तत्व (भाग 4)	मौलिक कर्तव्य (भाग 4क)
अनुच्छेद	12-35	36-51	51क (केवल एक)
किसके लिए	नागरिक और कुछ विदेशी भी	राज्य के लिए निर्देश	केवल नागरिक
अदालत से लागू	हाँ — न्यायोचित	नहीं — गैर-न्यायोचित	नहीं — गैर-न्यायोचित
मुख्य स्रोत	अमेरिका का अधिकार-पत्र	आयरलैंड का संविधान (1937)	पूर्व सोवियत संघ का संविधान
मूल संविधान में	हाँ (मूलतः 7, अब 6 प्रकार)	हाँ (बाद में कुछ जोड़े)	नहीं — 42वें संशोधन (1976) से
प्रकृति	राज्य पर रोक (मुख्यतः नकारात्मक)	राज्य को काम का निर्देश (सकारात्मक)	नागरिक के नैतिक और नागरिक दायित्व

22.1 दूसरे देशों से तुलना

देश	कर्तव्यों की स्थिति
अमेरिका, कनाडा, फ़्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया	संविधान में नागरिक-कर्तव्यों की अलग सूची नहीं
जापान (1946)	अध्याय 3 "जनता के अधिकार और कर्तव्य" — बच्चों को शिक्षा दिलाना (अनु. 26), काम (अनु. 27), कर चुकाना (अनु. 30)
पूर्व सोवियत संघ	अधिकार और कर्तव्य अविभाज्य; 1977 के संविधान का अनुच्छेद 59 — अधिकारों का उपयोग कर्तव्यों के पालन से अलग नहीं
भारत	भाग 4क, अनुच्छेद 51क — 11 कर्तव्य; गैर-न्यायोचित; केवल नागरिकों पर
मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948)	अनुच्छेद 29 — हर व्यक्ति के उस समुदाय के प्रति कर्तव्य हैं जिसमें ही उसके व्यक्तित्व का पूरा विकास संभव है

📌 ध्यान दें

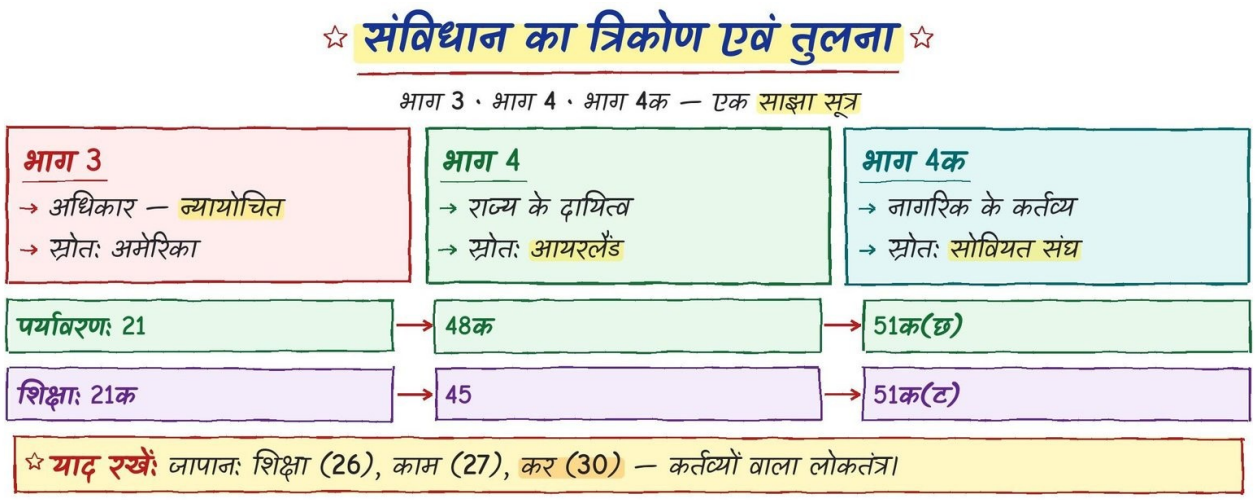
मौलिक अधिकारों के अलावा संविधान की **प्रस्तावना, निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य — तीनों** में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) के सिद्धांतों की झलक मिलती है: प्रस्तावना में न्याय-स्वतंत्रता-समता, निदेशक तत्वों में सामाजिक सुरक्षा (घोषणा का अनुच्छेद 22) और कर्तव्यों में समुदाय के प्रति दायित्व (अनुच्छेद 29)।

💡 एक लक्ष्य, तीन रूप — पर्यावरण

स्वच्छ पर्यावरण अदालतों ने **अनुच्छेद 21** (जीवन का अधिकार) का हिस्सा माना है; **अनुच्छेद 48क** राज्य से पर्यावरण की रक्षा का प्रयास चाहता है; और **अनुच्छेद 51क(छ)** हर नागरिक से वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों की रक्षा की अपेक्षा करता है। यही संविधान के त्रिकोण का सबसे सुंदर उदाहरण है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — दूसरे संविधानों में कर्तव्य

कई देशों के संविधानों में नागरिक-कर्तव्य हैं — **जापान (1946)** में बच्चों को शिक्षा दिलाना, काम करना और कर चुकाना; **चीन (1982)** के संविधान में देश की रक्षा, सैन्य सेवा और कर चुकाना नागरिक के दायित्व हैं। पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ़्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे उदार लोकतंत्रों में कर्तव्यों की अलग सूची नहीं है। भारत ने बीच का रास्ता चुना — कर्तव्य लिखे, पर उन्हें अदालत से सीधे लागू होने वाला नहीं बनाया।



चित्र 4.29: संविधान का त्रिकोण एवं तुलनात्मक दृष्टि — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

23. निष्कर्ष — महत्वपूर्ण तथ्य, कालरेखा एवं अंतिम बात

विषय	तथ्य
निदेशक तत्व — भाग और अनुच्छेद	भाग 4; अनुच्छेद 36-51 (निदेशक तत्व मूलतः 38-51 में; 36 = राज्य की परिभाषा; 37 = प्रकृति)
निदेशक तत्वों का स्रोत	आयरलैंड (1937) — जिसने यह विचार स्पेन के संविधान से लिया
निदेशक तत्वों की 3 श्रेणियाँ	समाजवादी (8) + गांधीवादी (6) + उदार-बौद्धिक (7)
सबसे विवादास्पद निदेशक तत्व	अनुच्छेद 44 — समान नागरिक संहिता; राष्ट्रीय स्तर पर लागू नहीं; उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से
मौलिक अधिकार-निदेशक तत्व संतुलन	मिनर्वा मिल्स 1980 — "रथ के दो पहिये"; संतुलन ही मूल ढाँचे का हिस्सा
मौलिक कर्तव्य — भाग और अनुच्छेद	भाग 4क; अनुच्छेद 51क (केवल 1 अनुच्छेद)
मौलिक कर्तव्यों का स्रोत	पूर्व सोवियत संघ (USSR) का संविधान
कर्तव्य जोड़ने वाले संशोधन	42वाँ संशोधन 1976 (10 कर्तव्य, स्वर्ण सिंह समिति की सिफ़ारिश पर); 86वाँ संशोधन 2002 (11वाँ कर्तव्य)
मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति	गैर-न्यायोचित; केवल नागरिकों के लिए (विदेशियों पर नहीं)

◆ पूरे अध्याय की कालरेखा

वर्ष	घटना
1935	भारत सरकार अधिनियम — "अनुदेश-पत्र" (निदेशक तत्वों का एक स्रोत)
1937	आयरलैंड का संविधान — "सामाजिक नीति के निदेशक सिद्धांत"
1945	सप्रू समिति — अधिकारों को न्यायोचित और गैर-न्यायोचित में बाँटने का सुझाव
1948	19 नवंबर — संविधान सभा में आंबेडकर का "प्रयास करेगा" वाला तर्क; 10 दिसंबर — मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा

वर्ष	घटना
1950	26 जनवरी — संविधान लागू; भाग 4 (अनुच्छेद 36-51)
1951	चंपकम दोराईराजन; पहला संशोधन; नौवीं अनुसूची
1959	2 अक्टूबर — नागौर (राजस्थान) से पंचायती राज का शुभारंभ
1967	गोलकनाथ मामला
1971	24वाँ और 25वाँ संशोधन — अनुच्छेद 31C
1973	केशवानंद भारती — मूल ढाँचा
1976	स्वर्ण सिंह समिति; 42वाँ संशोधन — 39(f), 39A, 43A, 48A और भाग 4क (10 कर्तव्य)
1978	44वाँ संशोधन — अनुच्छेद 38(2)
1980	मिनर्वा मिल्स — संतुलन ही मूल ढाँचा
1985-86	शाह बानो (1985); बिजो इमैनुएल (1986)
1992	73वाँ संशोधन — पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा
1999	वर्मा समिति की रिपोर्ट
2002	86वाँ संशोधन — 21क, नया 45, 51क(ट); संविधान समीक्षा आयोग की रिपोर्ट
2011	97वाँ संशोधन — अनुच्छेद 43B
2024	5 नवंबर — प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन: हर निजी संपत्ति "समुदाय का भौतिक संसाधन" नहीं
2025	27 जनवरी — उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू; 21 नवंबर — चार श्रम संहिताएँ लागू

📖 राजपथ से कर्तव्य पथ तक — एक नाम, एक संदेश (8 सितंबर 2022)

दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाने वाली सड़क अंग्रेज़ी राज में **"किंग्सवे"** कहलाती थी। आज़ादी के बाद उसका नाम **"राजपथ"** हुआ, जहाँ हर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड निकलती है।

8 सितंबर 2022 को सेंट्रल विस्टा के पुनर्निर्माण के बाद प्रधानमंत्री ने इसे **"कर्तव्य पथ"** के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया; एक दिन पहले नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने नाम बदलने का प्रस्ताव पास किया था। सरकार ने कहा कि "राज" सत्ता का प्रतीक था, जबकि "कर्तव्य" जनता की ज़िम्मेदारी और भागीदारी का।

इसी तरह **19 नवंबर 2015** की अधिसूचना से हर **26 नवंबर** को **संविधान दिवस** मनाया जाता है — उस दिन स्कूलों और दफ़्तरों में प्रस्तावना के साथ नागरिक कर्तव्यों पर भी चर्चा होती है। ये प्रतीक याद दिलाते हैं कि अनुच्छेद 51क किताब का पन्ना नहीं, रोज़ के व्यवहार का हिस्सा है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** मौलिक कर्तव्यों की जन-जागरूकता — प्रतीक, अभियान और अंतिम निष्कर्ष की ओर।

📌 **याद रखने लायक बात:** राजपथ 8 सितंबर 2022 को "कर्तव्य पथ" बना; 26 नवंबर संविधान दिवस (अधिसूचना 19 नवंबर 2015)।

🌟 क्या आप जानते हैं? — खेजड़ली की याद आज भी

खेजड़ली (जोधपुर) में बलिदान हुए 363 बिश्नोइयों की याद में हर साल भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है, और केंद्र सरकार वन्यजीव संरक्षण में असाधारण योगदान के लिए **"अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार"** देती है। राजस्थान का **खेजड़ी** राज्य-वृक्ष है — 51क(छ) का सबसे सुंदर प्रतीक।

📌 अंतिम बात

1. नीति निदेशक तत्व संविधान के **भाग 4 (अनुच्छेद 36-51)** में हैं — आयरलैंड के संविधान से प्रेरित; डॉ. आंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की "नई (अनोखी) विशेषता"।
2. इन्हें 3 श्रेणियों में बाँटा जाता है — **समाजवादी** (38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47), **गांधीवादी** (40, 43, 43B, 46, 47, 48) और **उदार-बौद्धिक** (44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51)।
3. निदेशक तत्व **गैर-न्यायोचित** हैं (अनुच्छेद 37) — क़ानूनी नहीं, नैतिक-राजनीतिक बाध्यता; फिर भी शासन में "मूलभूत"।
4. टकराव का इतिहास — चंपकम (1951) → गोलकनाथ (1967) → 24वाँ/25वाँ संशोधन (1971) → केशवानंद (1973) → 42वाँ संशोधन (1976) → मिनर्वा मिल्स (1980); आज दोनों का **संतुलन** ही मूल ढाँचा है।
5. राजस्थान — अनुच्छेद 40 (पंचायती राज) को **नागौर, 1959** से देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य; अनुच्छेद 48 के तहत गोवंश संरक्षण क़ानून; स्वास्थ्य, न्यूनतम आय और गिग श्रमिकों के लिए 2023 के क़ानून।
6. मौलिक कर्तव्य — **भाग 4क, अनुच्छेद 51क** — मूल संविधान में नहीं थे; **42वें संशोधन 1976** (स्वर्ण सिंह समिति, 10) और **86वें संशोधन 2002** (11वाँ) से जुड़े; पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित।
7. 11 कर्तव्य नैतिक और नागरिक कर्तव्यों का मिश्रण हैं, केवल नागरिकों के लिए, और **गैर-न्यायोचित** — पर संसद क़ानून बनाकर इन्हें लागू करा सकती है।
8. मोहन कुमार सिंघानिया (1991) और रामलीला मैदान (2012) जैसे मामलों में अदालत ने स्पष्ट किया कि **अधिकार, निदेशक तत्व और कर्तव्य** — तीनों मिलकर संविधान की एक सामंजस्यपूर्ण भावना बनाते हैं, अलग-अलग खंड नहीं।

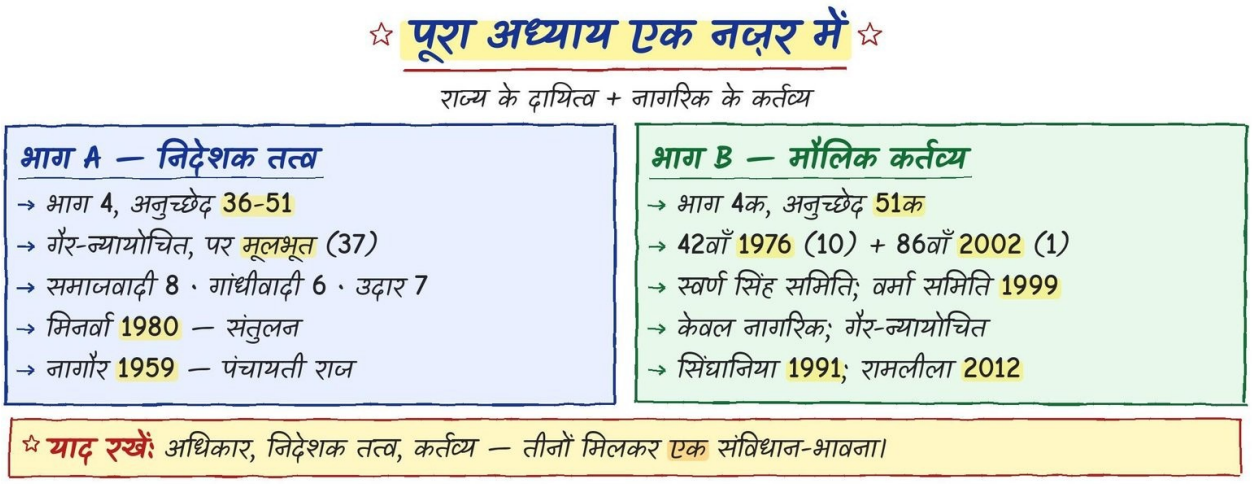
📌 मुख्य शब्द — भाग-वार

भाग A: नीति निदेशक तत्व • भाग 4 • गैर-न्यायोचित • अनुदेश-पत्र • समाजवादी, गांधीवादी, उदार-बौद्धिक सिद्धांत • अनुच्छेद 31C • चंपकम दोराईराजन • गोलकनाथ • केशवानंद भारती • मिनर्वा मिल्स • निर्वाह मज़दूरी • ग्राम पंचायत • समान नागरिक संहिता

भाग B: मौलिक कर्तव्य • अनुच्छेद 51क • भाग 4क • स्वर्ण सिंह समिति • सोवियत प्रेरणा • 11 कर्तव्य • राष्ट्रध्वज का सम्मान • वैज्ञानिक दृष्टिकोण • सामासिक संस्कृति • वर्मा समिति • मोहन कुमार सिंघानिया मामला • रामलीला मैदान मामला

🌟 क्या आप जानते हैं? — एक वाक्य में पूरा अध्याय

भाग 4 बताता है कि **राज्य** को किस दिशा में चलना है, भाग 4क बताता है कि **नागरिक** को कैसा व्यवहार करना है — और दोनों के पीछे अदालत की नहीं, **जनमत और विवेक** की ताक़त है।



चित्र 4.30: पूरा अध्याय एक नज़र में — निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

NIEOM ACADEMY
New India Education by Omkar Sir